

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.;
 2.;
 3.;
 4.;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**; melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ...
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami
sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal
..... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para
Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA...
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah,
dengan perbaikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami
sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal
..... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para
Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2. dst;
 3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....(..... rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO/mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (uraikan pokok permohonan);
- Bahwa (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);
- Bahwa (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

D.1.5. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

D.6. Termohon banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
- II. Menyatakan perkara Nomor dicabut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Agama kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai
 - a.
 - b.
 - c. dst

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.;
 2.;
 3.dst;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal 20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama NomorPdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA...
tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah,
dengan perbaikan sebagai berikut:

1.

2.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat pertama sejumlah Rp..... (. rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami
sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal
..... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para
Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2. dst;

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO permohonan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (uraikan pokok permohonan);
- Bahwa (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon dan Termohon);
- Bahwa (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di(alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(Kutip amar putusan PA)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

P E N E T A P A N

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor;
- II. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Agama kurang lengkap, seharusnya Pengadilan Agama memeriksa mengenai:

(Uraikan tindakan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PA.)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu sebelum memutus pokok perkara memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai dan mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai
 - a.
 - b.
 - c. dst

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1.;
 2.;
 3.dst;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Nomor tanggal Masehi bertepatan dengan
tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

(*Kutip amar putusan sela*)

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal dan tanggal

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

1.
2.
3.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

E.1.4. Tergugat banding; PTA Membatalkan put PA dengan mengadili sendiri.

2.;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (..... rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal 20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

E.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Mahkamah Agung MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.1.5. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama untuk beracara di Pengadilan Agama sesuai denan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.1.6. Tergugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal , akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 jo. Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat

E.1.7. Tergugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

E.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal, akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.1.8. Tergugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal, dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

E.1.9. Tergugat banding; PTA menetapkan banding dicabut

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal, sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.1.10. Tergugat banding; PTA NO banding melampaui batas waktu

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

E.1.11. Tergugat banding; Putusan Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa *(uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa *(uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

E.1.12. Tergugat banding; PTA put akhir membatalkan put PA.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

E.1.13. Tergugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(*kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ...

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama
sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang
menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan
pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan tentang sistematika amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (*pertimbangan rumusan amar yang diperbaiki*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1.
 2. dst;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....(..... rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa (uraikan pokok gugatan);
- Bahwa (uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);
- Bahwa (uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa (uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);
- Bahwa (uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20.../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2.;
3.dst.;

E.2.4. Penggugat banding; PTA membatalkan put PA dengan mengadili sendiri.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa tanggal akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan permohonan banding mewakili Pembanding sesuai dengan Surat Tuada Uldiltun Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987. Atas dasar pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.2.5. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak memiliki hubungan keluarga.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Agama untuk beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Tuada Uldiltun Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987, oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak sah untuk mengajukan banding mewakili Pembanding. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.2.6. Penggugat banding; PTA NO kuasa insidentil tidak mendapat izin dari ketua PA.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal , akan tetapi masa berlaku Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *j/s*. Yurisprudensi Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 dan Nomor 695 K/AG/2012 tanggal 19 April 2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak

E.2.7. Penggugat banding; PTA NO KTA advokat lewat waktu.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal, akan tetapi Kuasa Pembanding belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E.2.8. Penggugat banding; PTA NO Kuasa belum disumpah.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pemohon banding mengajukan pencabutan pada tanggal, dan permohonan tersebut disetujui oleh Terbanding dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomortanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal, sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara

E.2.10. Penggugat banding;PTA NO banding melampaui batas waktu

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan

E.2.11. Penggugat banding; Putusan Sela Perintahkan PA pemeriksaan.

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(uraikan pokok gugatan);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah);*
- Bahwa *(uraikan pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat);*
- Bahwa *(uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti);*
- Bahwa *(uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

E.2.12. Penggugat banding; PTA put akhir membatalkan put PA.

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

Acara Sidang Nomor tanggal dan Berita Acara Sidang Nomor tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:
(uraikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang menolak/NO gugatan yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki redaksi amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(pertimbangan PTA tentang perbaikan amar);*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

E.2.13. Penggugat banding; PTA put akhir menguatkan Put PA dengan perbaikan amar.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

(kutip pokok-pokok hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas);*
- Bahwa *(pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA ... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

F.1.1 Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan pa.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

F.1.1 Penggugat Rekonvensi banding.

PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan pa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

F.1.2 Penggugat Rekonvensi banding.

PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA membatalkan put PA, konvensi tolak, rekonvensi kabul

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2.;
3.;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

F.1.2 Penggugat Rekonvensi banding.

PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA membatalkan put PA, konvensi tolak, rekonvensi kabul

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah*);
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti*);
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

F.2.2 Penggugat Konvensi banding. PA konvensi tolak, rekonvensi kabul
PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

– Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;

2.;

3.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00
(..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

F.3.1 Penggugat Konvensi yang banding.

PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

F.3.1 Penggugat Konvensi yang banding.

PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dikuatkan;

F.3.1 Penggugat Konvensi yang banding.

PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2.;

F.3.2 Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi,
PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.3.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah*);
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti*);
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

F.3.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2.;
3.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

F.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

F.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dikuatkan;

F.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya/sebagian;
2.;
3.;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

F.4.2 Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

F.4.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan pa mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan Pengadilan Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

F.4.4 Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan pa mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2.;
3.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

G.1.1. Penggugat Rekonvensi banding.
PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (Pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa(Pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

G.1.1. Penggugat Rekonvensi banding.

PA konvensi kabul, rekonvensi tolak, PTA menguatkan putusan PA.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20...../PTA.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2.
3. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;

G.2.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

G.2.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas);*
- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat);*

Dalam Pokok Perkara:

- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang alat bukti dalam pokok perkara secara ringkas);*
- *Bahwa (pertimbangan PTA tentang penerapan hukum dalam pokok perkara secara singkat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan

G.2.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA konvensi tolak, rekonvensi kabul, PTA menguatkan putusan PA.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor/Pdt.G/20.../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.

PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan

G.3.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

G.3.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

tentang pokok perkara secara singkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

G.3.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

G.3.3. Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal 20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal20... Masehi bertepatan dengan tanggal14... Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....
.....

G.3.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah*);
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat*);
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti*);
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

G.3.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA kabul konvensi, kabul rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA. mengabulkan konvensi - menolak rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

G.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7

G.4.1. Penggugat Konvensi yang banding.
PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA menguatkan putusan PA.

Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama..... Nomor/Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

G.4.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak rekonvensi.

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*uraikan pokok gugatan.*
- Bahwa (*uraikan dalil yang diakui dan dalil yang dibantah.*
- Bahwa (*uraikan pertimbangan atas bukti-bukti penggugat dan tergugat.*
- Bahwa (*uraikan dalil yang terbukti dan tidak terbukti.*
- Bahwa (*uraikan tentang penerapan hukum baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau asas-asas keadilan.*

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat;*

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas;*
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara

G.4.2. Penggugat Konvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak reconvensi, PTA membatalkan putusan PA, mengabulkan konvensi – menolak reconvensi.

2.dst

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp..... (.....rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp..... (.....rupiah);

IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20../PTA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara antara:

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

....., NIK, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten
....., dalam hal ini memberi kuasa kepada,
Advokat, berkantor di(*kantor hukum/law firm lengkap
dengan alamatnya*), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
....., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
(*Kutip amar putusan PA*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk

banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan pertimbangan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti dalam eksepsi secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang penerapan hukum dalam eksepsi secara singkat*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang alat bukti secara ringkas*);
- Bahwa (*pertimbangan PTA sependapat dengan pertimbangan PA tentang pokok perkara secara singkat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dikuatkan;

G.4.3. Penggugat Rekonvensi yang banding.
PA Tolak Konvensi, Tolak Rekonvensi, PTA Menguatkan putusan PA.

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

G.4.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA menolak konvensi – kabul rekonvensi.

selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal; /Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal yang pada pokoknya memohon agar:

(Kutip petitum memori banding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal /tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal /akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nomor tanggal

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal dengan Nomor /Pdt.G/20../PTA.....;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal dan isi putusan Pengadilan Agama telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan

G.4.4. Penggugat Rekonvensi yang banding. PA tolak konvensi, tolak rekonvensi, PTA membatalkan putusan PA menolak konvensi – kabul rekonvensi.

keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nomor tanggal tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR /Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkankan Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/20../PA... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya /sebagian;
2. dst.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya /sebagian;
2.dst

PUTUSAN

Nomor .../JN/20../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap :;
N I K :;
Tempat lahir :;
Umur / tanggal lahir : /;
Jenis kelamin :;
Kebangsaan :;
Agama :;
Pendidikan :;
Pekerjaan :;
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan Kabupaten;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/20../MS...., tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor .../Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan pada tanggal telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota pembelaan Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

[Dimuat replik Jaksa Penuntut Umum]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

[Dimuat duplik Terdakwa]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutanannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS... tanggal Masehi bertepatan

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding//[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

[Isi kontra memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah dengan (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:..... dikembalikan kepada Terdakwa dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor ../JN/20../MS.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah patut dikuatkan;

PUTUSAN

Nomor .../JN/20../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap :;
N I K :;
Tempat lahir :;
Umur / tanggal lahir : /;
Jenis kelamin :;
Kebangsaan :;
Agama :;
Pendidikan :;
Pekerjaan :;
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan Kabupaten;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/20../MS...., tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor .../Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

....., Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan pada tanggal telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitem nota pembelaan Terdakwa]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

[Dimuat replik Jaksa Penuntut Umum]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

[Dimuat duplik Terdakwa]

Atau replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutananya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Terbanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

[Isi kontra memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk memperbaiki mengenai dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah dengan (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa: dikembalikan kepada Terdakwa dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor ../JN/20../MS.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

H.2. MS Aceh memperbaiki putusan MS.

Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

mempertahankan tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan pula yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan Putusan Nomor ../JN/20../MS... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Putusan]

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah, masing-masing tanggal dan dengan Akta Banding Nomor ../JN/20../MS.. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal dan kepada Terdakwa tanggal, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan memori banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal yang sama dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] juga telah mengajukan memori banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah mengajukan kontra memori banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dan kontra

Pembanding I dan Pembanding II serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa (Penasehat Hukumnya) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa telah melakukan jarimah dengan (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa: dikembalikan kepada Terdakwa dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor ../JN/20../MS.... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah patut dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

PUTUSAN

Nomor .../JN/20../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Terdakwa], telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap :;
N I K :;
Tempat lahir :;
Umur / tanggal lahir : /;
Jenis kelamin :;
Kebangsaan :;
Agama :;
Pendidikan :;
Pekerjaan :;
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan Kabupaten;

Terdakwa tidak ditahan; [maka riwayat penahanan tidak ada];

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN/20../MS...., tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor .../Pen.JN/20../MS.Aceh, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal (Vide Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tersebut, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah tanggal;

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa], telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggaldan tanggal, [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] dan [Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal

Menimbang, bahwa Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] mengajukan permohonan banding pada tanggal, sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding/[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal ayat (....) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding//[Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa] tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.....
(.....rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada haritanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Hakim

PUTUSAN

Nomor .../JN.Anak/20.../MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh [Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... /Anak/Para Anak], telah menjatuhkan putusan perkara Anak/Para Anak:

Nama lengkap :;
N I K :;
Tempat lahir :;
Umur / tanggal lahir : /;
Jenis kelamin :;
Kebangsaan :;
Agama :;
Pendidikan :;
Pekerjaan :;
Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
Kecamatan Kabupaten;

Anak/Para Anak berada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor, tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor .../Pen.JN.Anak/20../MS....., tanggal, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak/Para Anak mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal yang diajukan pada sidang tanggal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

[Dimuat petitum nota keberatan (eksepsi) Anak/Para Anak]

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Anak/Para Anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah telah menetapkan putusan sela sebagai jawaban atas nota keberatan (eksepsi) tersebut yang amarnya:

[Dimuat amar putusan sela]

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan pada tanggal telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

[Kutip sesuai dengan Amar Tuntutan]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak/Para Anak melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut;

[Dimuat petitum nota pembelaan Anak/Para Anak]

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak/Para Anak, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

[dimuat isi replik secara ringkas]

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak/Para Anak telah mengajukan replik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atau kurang tepatnya putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

[isi memori banding diringkaskan dan petitumnya dimuat utuh];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak/Para Anak

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Anak/Para Anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Anak/Para Anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Anak/Para Anak telah melakukan jarimah dengan (dimuat fakta kejadian pokoknya saja);

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka barang bukti berupa: dikembalikan kepada saksi korban dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor .../JN.Anak/20../MS....., tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah tidak dapat dipertahankan

H.5. Jaksa banding. MS Aceh membatalkan putusan MS

Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Anak/Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

2.	Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.....	111.
3.	Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	121.
4.	Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	131.

C. TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* ((NO):

1.	Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk di BAP.....	141
2.	Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan.....	144
3.	Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.....	147
4.	Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP).....	150
5.	Daluwarsa penuntutan.....	153
6.	Daluwarsa pengaduan.....	156
7.	<i>Nebis in Idem</i>	159

D. TEMPLATE PUTUSAN GUGUR:

1.	Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia.....	161
----	---	-----

E. TEMPLATE PUTUSAN SELA

1.	Eksepsi dikabulkan.....	164
2.	Eksepsi ditolak.....	167
3.	Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi.....	170

8.	Petikan Putusan Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/ para Terdakwa sejak semula tidak di BAP.....	199.
9.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi	202.
10.	Petikan Putusan Salah satu Terdakwa terbukti.....	205.
 - <u>Bukan Pemidanaan.</u>		
1.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.....	208.
2.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.....	211.
3.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	214.
4.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	217.
 H. <u>TEMPLATE PENETAPAN</u>		
1.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim.....	220.
2.	Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua.....	222.
3.	Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang.....	223.
4.	Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti.....	225.
5.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penggantian Hakim.....	226.
6.	Penetapan Panitera tentang Penggantian Panitera Pengganti.....	227.
7.	Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua.....	228.
8.	Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....	230.
9.	Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer.....	232.
10.	Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua.....	234.

15.	Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer.....	280.
16.	Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer kepada Terdakwa.....	282.
17.	Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa /Oditur Militer.....	284.
18.	Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer.....	286.
19.	Akta Terlambat Penyerahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer.....	288.
20.	Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer.....	290.
21.	Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer...	292.
22.	Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/ Oditur Militer.....	294.
23.	Akta Penerimaan Tambahan Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer /dari Oditur Militer kepada Terdakwa.....	295.
24.	Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer.....	296.
25.	Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.....	298.
26.	Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/Oditur Militer..	300.
27.	Akta Permohonan Grasi.....	302.
28.	Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana/Oditur Militer..	303.
29.	Akte Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer.....	305.
30.	Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.....	306.
31.	Akta Penolakan Permohonan Grasi.....	307.
32.	Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana.....	308.
33.	Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer.....	309.
34.	Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali.....	310.
35.	Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Terpidana/Oditur Militer..	311
36.	Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali Terpidana /Oditur Militer.....	313.
37.	Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer.....	315.
38.	Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa.....	316.
39.	Akta Penerimaan Memori Perlawanan oleh Oditur Militer.....	317.
40.	Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa /Oditur Militer	318.

J. **BERITA ACARA**

1.	Berita Acara Sidang.....	320.
----	--------------------------	------

FORMULIR VARIAN A
PUTUSAN PEMIDANAAN



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a.;
- b.dst.

(*amar Tuntutan*)

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**))

- a.;
- b.dst.

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**))

- a.;
- b.dst.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**))

- a.;
- b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : *(Huruf kapital dan tebal)*

Golongan, NIP :,

Jabatan :

Kesatuan, Instansi :

Tempat, tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;

2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;

2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa

(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pekerjaan :

Tempat, tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

1. **Barang-barang :**
a.;
b.dst.
2. **Surat-surat :**
a.;
b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

1.;
2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

1.;
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../....

1.
2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1.;
2.dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama(.....).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
(*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti
Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
- 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(amar Tuntutan)
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).
(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa

1.;

2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum*

Menimbang, bahwa

1.;

2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

1.;

2.dst
(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1.;

2.dst
(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal(yang terbukti), *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2), *juncto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
4.
 - a. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)"
 - b. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)"
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Formulir Varian A.3.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
- 6. Surat Panggilan dan tanda terima (re/aas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).

(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)

(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer). **)

Menimbang, bahwa.....

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
*(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
*(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa perlu ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal(Pasal yang terbukti) *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
- 2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Formulir Varian A.4.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan (dengan DO).

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

6.

Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../.....

2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).
(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)
(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer). **)

Menimbang, bahwa.....
1.;
2.dst.
(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat , tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*))

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

- 1.
- 2.dst.

Menimbang, bahwa

- 1.
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../.....

- 1.;
- 2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
.....

(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(*amar Tuntutan*)
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap : *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaannya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)*

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....(*rumusan pasal yang terbukti*). Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1.;
- 2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama(.....).
Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. **Barang-barang :**
1);
2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
b. **Surat-surat :**
1);
2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua
Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian A.6.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat (dengan DO).

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer.... Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6.

Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).
(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)
(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer). **)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*))

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1.;
- 2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2. dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana bersyarat).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :

.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal..... di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a.

b.dst.

(*amar Tuntutan*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa izin dari kesatuan sejak.....sampai dengan saat ini..... sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.....

Menimbang, bahwa

1.

2.dst.

(*uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan*)

Menimbang, bahwa

1.

2.

(*perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.*)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....

(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

- Menimbang**, bahwa
- 1.;
 - 2.dst;
(keterangan Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP yang dibacakan)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

- Menimbang**, bahwa
- 1.;
 - 2.dst;
(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

- Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
- 1.
 - 2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- Menimbang**, bahwa
- 1.
 - 2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*kualifikasi tindak pidana*).
- 2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama(*.....*).
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.

(*tetap dilekatkan dalam berkas perkara*).
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (*.....*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP
Nama	
Pangkat, NRP	
	Panitera Pengganti
	Nama
	Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP
serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a.
- b.dst.
(*amar Tuntutan*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak.....sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.....

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(*uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para
Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan*)

Menimbang, bahwa

1.
2.

(*perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar MARI.*)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa/para Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa/para Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst;
(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1. Bahwa.....;
- 2.dst.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a.;
- b. dst.

2. **Surat-surat :**

- a.;
- b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana(*kualifikasi tindak pidana*).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama(.....).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1);
- 2) dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

- 1);
- 2) dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Formulir Varian A.9.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi (*dengan DO*).

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : ,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Anjum.....;
2. Perwira Penyerah Perkara.....;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4. Kepala Pengadilan Militer.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

(*uraikan sesuai penahanan sementara***))

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer dalam penjatuhan Putusan Sela).
*(apabila ada keberatan/eksepsi). **)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela)
*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer). **)*

Menimbang, bahwa.....
1.;
2.dst.
*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*))

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1.;
- 2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa karena Terdakwa/para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa/para Terdakwa harus dibebani membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....berupa.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa dan ganti kerugian yang diwajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa.....

- 1.
- 2.dst.

(pertimbangan tentang terbuktinya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dalam perkara ini).

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). *)

b. **Surat-surat :**

- 1);
 - 2) dst.
- (tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). *)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....
tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer....
Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....
tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
- 6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap
di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
- 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(*amar Tuntutan*)
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh
para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 4. Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai
berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/Surat
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../....

2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/
menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai
berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada
keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/
menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai
berikut :*)

1.;
2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada
keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di
persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok keterangan para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu.....untuk Terdakwa-1 telah terpenuhi, sedangkan untuk Terdakwa-2 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:.....(*rumusan pasal yang telah terbukti*). Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana:.....(*rumusan pasal yang tidak terbukti*). Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-1 dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana.....(*rumusan pasal yang terbukti*) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal.....

2. **Surat-surat :**

- a.;
- b. dst.
(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :

.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :
 - a. Terdakwa-2.....(Nama, Pangkat, NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Membebaskan Terdakwa-2 dari segala Dakwaan Oditur Militer.
 - Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - b. Terdakwa-1.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama(.....).

Formulir Varian A.11.

Terdakwa dipidana/denda perkara Pelanggaran Lalu Lintas

PUTUSAN

NOMOR-P/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militeryang bersidang di.....dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada haritanggal atas nama Terdakwa :

- Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

PENGADILAN MILITER tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam/Denpom/ Satpom Nomor tanggal

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor tanggal

Mengingat , Pasal(pasal yang dilanggar Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP) ; bersalah..... (sesuai pasal yang dilanggar).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp.....,00 (.....) atau kurungan pengganti selama (.....) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.....,00 (.....)
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1)

2)dst

b. **Surat-surat** :

1)

2)dst

FORMULIR VARIAN B
PUTUSAN BUKAN PEMIDANAAN



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
- 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(amar Tuntutan)
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/eksepsi.*)

Menimbang, bahwa

- 1.
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../....

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)*

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :.....
(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.....
(rumusan unsur pasal yang tidak terbukti), maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
- 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(amar Tuntutan)
- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
- 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/eksepsi.*)

Menimbang, bahwa

- 1.
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PM- .../.../.../....

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

1.
2.dst.
(hal-hal yang menguraikan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan tidak pidana, misalnya : Terdakwa/para Terdakwa memasuki pekarangan miliknya sendiri atau Terdakwa/para Terdakwa merusak barang miliknya sendiri, namun Terdakwa/para Terdakwa dilaporkan oleh pihak lain).

Menimbang, bahwa walaupun seluruh unsur telah terpenuhi namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum.**)

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst
(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)

- 5. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP
Nama	
Pangkat, NRP	
	Panitera Pengganti
	Nama
	Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/eksepsi.*)

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer).

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)**)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :..... (rumusan pasal yang tidak terbukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana(rumusan pasal yang tidak terbukti), maka Terdakwa/para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- 1.
- 2.dst.
(diisi hal-hal yang ditemukan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara agar diselesaikan menurut saluran hukum Disiplin Militer).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(amar Tuntutan)
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/eksepsi.*)

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : *(untuk identitas Saksi ASN)*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : *(untuk Saksi bukan Militer/ASN).*

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital tebal)*
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :**)

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum). **)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1.
2.dst.
(fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tersebut bukan merupakan Tidak Pidana, namun bertentangan dengan tata kehidupan Militer sehingga Terdakwa/para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1.
2.dst.
(pertimbangan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga diselesaikan menurut saluran hukum disiplin).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian C.1.

Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk

PUTUSAN

NOMOR....-K/PM...../..../..../....(sesuainomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di.....yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf capital tebal)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanMiliter.....
pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....
(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan
Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua
Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,
1.
2.dst.
(penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan)

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pertimbangan tentang Surat Dakwaan dan Surat Panggilan Terdakwa/para Terdakwa serta jawaban dari kesatuan).

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pertimbangan tentang penyelesaian perkara yang Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dihadirkan, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....(*yang didakwakan*), dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama,Pangkat,NRP*) tidak dapat diterima.
- 2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....
- 3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Formulir Varian C.3.

Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....
tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer.....
Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari
Panitera.....Nomor.....tanggal.....;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer.....
pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....
(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan
Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi pengadu di persidangan.

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan tentang batas waktu pengaduan dan penarikan
pengaduan dengan memperhatikan Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan Pasal
284 Ayat (4) KUHP)*

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan tentang penilaian surat pengaduan, penuntutan Oditur
Militer tidak dapat diterima)*

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan tentang penentuan status Barang Bukti, perhatikan Pasal
95 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).*

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa/para Terdakwa tidak layak
terjadi di lingkungan militer, diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin
Militer).*

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat
diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para
Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.
- 2. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira
Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1);
- 2) dst.
Halaman.... darihalaman.... Putusan NomorK/PM//....//....

Formulir Varian C.5.
Daluwarsa Penuntutan

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

- Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....
tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer.....
Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari
Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer.....
pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....
(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan
Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor..... tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa

1.

2.dst.

(pertimbangan tentang pasal dakwaan dan Surat Pengaduan)

Menimbang, bahwa

1.

2.dst

(pertimbangan Hakim tentang waktu pengaduan yaitu sejak waktu diketahui terjadinya tindak pidana sampai dengan waktu pengaduan berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, hapus karena daluwarsa pengaduan).

Menimbang, bahwa

1.

2.dst

(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer hapus karena daluwarsa pengaduan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.

2. Barang bukti berupa.....dikembalikan kepada yang paling berhak.....

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Formulir Varian C.7.
Nebis In Idem

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :
Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer.....
pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....
(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan
Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian D.1.

Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia

PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan dari Oditur Militer tentang kematian Terdakwa/para Terdakwa (Surat Keterangan Kematian).

FORMULIR VARIAN E

PUTUSAN SELA



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. tanggal
- 2. Pembacaan Keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/para
Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst.
- 3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer.....atas keberatan yang
diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst.

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi dan tanggapan
Oditur Militer).*

Menimbang, bawah

- 1.
- 2.dst.
*(pertimbangan Hukum tentang kewenangan mengadili/Dakwaan Oditur
Militer tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan,
perhatikan Pasal 145 Ayat (1) UU No. 31 Th 1997).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat
Hukum diterima sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang mengadili
perkara Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....(yang didakwakan) juncto Pasal 145 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian E.2. Eksepsi ditolak.
--

PUTUSAN SELA

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpomdam/Dandenpom/Dansatpom....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera..... Nomor.....tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
- 6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :.....
tanggal.....yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang,
1.
2.dst.
(pertimbangan Majelis Hakim terhadap kewenangan mengadili perkara tersebut, pelimpahan berkas perkara kepada yang berwenang)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....*(yang didakwakan)* juncto Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- 1. Menetapkan menyatakan Pengadilan Militer.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa*(Nama, Pangkat, NRP)*.
- 2. Menyatakan Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- 3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer.....untuk dilimpahkan Pengadilan Negeri/Pengadilan Militer/
- 4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer.....
pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....*(Nama, Pangkat, NRP)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....*(Nama, Pangkat, NRP)* dan.....
(Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer.....
(Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....*(Nama, Pangkat, NRP)*, Panitera Pengganti.....*(Nama, Pangkat, NRP)*, serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / / /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....
kepada Pengadilan Militeratas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(pertimbangan Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih golongan pangkat dari Pama ke Pamen, perhatikan surat-surat yang berhubungan).

Mengingat, Pasal 40 *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer.....tidak berwenang mengadili perkara
Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*).

Formulir Varian F.2.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer, Karena Tempat Kejadian
Perkara Berbeda Dengan Kesatuan Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / ... / /....
Tentang
PELIMPAHAN BERKAS PERKARA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....tanggal.....
kepada Pengadilan Militer atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....,

Menimbang, bahwa.....

1.

2.dst.

(*pertimbangan tentang tempat kejadian perkara bukan termasuk kewenangannya*)

Mengingat, Pasal 10 huruf b *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer.....di wilayah hukum kesatuan Terdakwa /para Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP), lebih tepat mengadili.

Formulir Varian F.3.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer karena Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer yang memeriksa (Pasal 10 b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PM ... / ... / /....

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER.....

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal..... kepada Pengadilan Militeratas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : ,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.....tanggal.....

Menimbang,

-

-dst.

(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer lain)

Mengingat, Pasal 10 *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Militer.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*).

FORMULIR VARIAN G
PETIKAN PUTUSAN PEMIDANAAN



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1)
- 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)

b. **Surat-surat :**

- 1)
- 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

Halaman.... darihalaman Petikan Putusan Nomor ...K/PM .../.../.....

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal ...(yang terbukti), juncto Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (2), juncto
(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.*)

MENGADILI :

1.

Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan
pasal yang terbukti).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

- 2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama(.....).
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang** :
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
 - b. **Surat-surat** :
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
- 4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur Militer menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Formulir Varian G.4.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal(yang terbukti) juncto Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana penjara : Selama(.....).
 Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang** :
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
 - b. **Surat-surat** :
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggaldi.....

Halaman..... darihalaman Petikan Putusan Nomor ...K/PM .../.../.....

Formulir Varian G.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat, Pasal(yang terbukti) juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 14a KUHP juncto Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur Militer menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana Pokok : Penjara selama(.....).
 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang** :
 - 1);
 - 2) dst.
 - b. **Surat-surat** :
 - 1);
 - 2) dst.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Formulir Varian G.8.

Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.

Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

(kualifikasi tindak pidana).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....(.....)
3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;
4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. **Barang-barang** :
- 1);
- 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
- b. **Surat-surat** :
- 1);
- 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal..... di.....

Formulir Varian G.10.
Salah satu Terdakwa terbukti dihukum

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa-2

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum.....;

2. Perwira Penyerah Perkara.....;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;

4. Kepala Pengadilan Militer.....;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 a. Menerima putusan
 b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 c. Mengajukan permohonan banding.
 d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur Militer menyatakan :
 a. Menerima putusan
 b. Mengajukan permohonan banding
 c. Mohon waktu untuk berpikir
 d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

***) Digunakan apabila diperlukan.

Formulir Varian G.1.

Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat / NRP :/
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) juncto Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.

Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang** :
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
 - b. **Surat-surat** :
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*)
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur Militer menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Formulir Varian G.3.

Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PM...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat / NRP :/
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : *)

- 1. Anjum.....;
 - 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
 - 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer.....;
 - 4. Kepala Pengadilan Militer.....;
 - 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal(*yang didakwakan*) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti*).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur Militer menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Catatan : *) Pilihan.

**) Digunakan apabila diperlukan.

- 2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum.....(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur Militer menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

FORMULIR VARIAN H

PENETAPAN



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

MENETAPKAN :

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hakim Ketua :

Hakim Anggota : 1.

2.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.3.
Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../...../.....

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Membaca, berkas perkara Nomor.....tanggal.....atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama
Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa
perkara tersebut.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari..... Nomor..... tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor. tanggal
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengadilan Militer.....Nomor... tanggal.....

Mengingat, Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama
atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut :

Pada hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Formulir Varian H.4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAPTERA/..... /...../...../.....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, berkas Perkara Nomor, tanggal atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dariselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor tanggal
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomortanggal
3.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer..... Nomor..... tanggal..... tentang Penunjukan Hakim.

Menimbang, bahwa perlu menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(*Nama, Pangkat, NRP*) sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.6.

Penetapan Penggantian Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/..... /...../....../.....

Tentang

PENGgantian PANITERA PENGganti

Membaca, Berkas Perkara Nomor, tanggal atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dariselaku Perwira Penyerah Perkara
Nomor tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/.....tanggal
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer..... Nomor..... tanggal..... tentang Penunjukan
Hakim.

Menimbang, oleh karena Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*)
berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Panitera Pengganti yang baru
atas nama.....(*Nama, Pangkat, NRP*).

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(*Nama, Pangkat, NRP*) sebagai Panitera Pengganti yang baru dalam pemeriksaan
perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

MENETAPKAN :

- 1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal.....
- 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer

Nama
Pangkat, NRP

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer.....

Nama
Pangkat, NRP

MENETAPKAN :

- 1. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
- 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan isi Penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Mengingat, Pasal 137, *juncto* Pasal 138, , *juncto* Pasal 225 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- 1. Membebaskan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
- 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer..... untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Pengadilan Militer

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.13.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../...../...../...../.....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM UNTUK MEMERIKSA
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER

Membaca, berkas perkara Nomor tanggal atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

- 1. Putusan Pengadilan Militer.....Nomor.....tanggal
- 2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor.....tanggal
- 3. Putusan Mahkamah Agung.....Nomor..... tanggal

Menimbang, bahwa.....

- 1.
- 2.dst.

(*pertimbangan Akte Permohonan PK, kewenangan mengadili dan penunjukan Hakim/Majelis Hakim*)

Mengingat, Pasal 250 Ayat (1) *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian H.14.
Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/.../.../.../.../...

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Membaca, Berkas perkara pidana Nomor tanggal atas nama
Terpidana/para Terpidana:

- Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

1. Akte Permohonan Peninjauan Kembali tanggal
2. Putusan Pengadilan Militer.....Nomor.....tanggal.....
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomortanggal.....
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomortanggal.....
5. Tapkim Nomortanggal.....

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* 250 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana tersebut :

Formulir Varian H.15.

Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../...../...../.....

tentang

PENGAGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM KETUA

Pengadilan Militer yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap

:

..... (Huruf kapital tebal)

Pangkat, NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

..... ,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Membaca :

1.

Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa(Nama, Pangkat, NRP)

Nomor Register.....tanggal.....bulan.....tahun
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor.tanggal
3.

Surat Permohonan dari Saksi atas nama.....tanggal yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang dialami oleh ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Menimbang :

1.

Bahwa permohonan penggabungan perkara ganti rugi telah diajukan menurut tata cara sesuai ketentuan undang-undang.
2.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang diajukan ke pengadilan diduga menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh.....ke dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Formulir Varian H.16.

Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli yang menolak untuk disumpah

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../.....

Tentang

PENYANDERAAN SAKSI/AHLI*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) yang memeriksa Saksi / Ahli :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Membaca :

- 1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register.....tanggal.....
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor tanggal
- 3. Surat Panggilan Saksi/Ahli Nomor.....Tanggal.....untuk didengar keterangannya di Pengadilan Militer.....

Menimbang:

- 1.
- 2.dst.
(*memuat pertimbangan hukum tentang penolakan Saksi/Ahli untuk disumpah, adanya kewajiban hukum untuk disumpah, kewenangan majelis untuk melakukan penyanderaan*).

Formulir Varian H.17.
Penetapan Hakim Ketua tentang Penahanan terhadap Saksi yang memberikan keterangan palsu, untuk dijadikan Tersangka

.....
.....
=====

PENETAPAN

Nomor TAP/...../PM...../...../...../.....

Tentang

PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militeryang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa dalam pemeriksaan Saksi/para Saksi :

- Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register.....tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa.....

1.
2.dst.

(pertimbangan hukum tentang dugaan keterangan palsu, alasan penahanan dan lamanya penahan, penetapan Saksi sebagai Tersangka)

Mengingat, Pasal 164 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian H.18.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PM...../...../.....

Tentang

PENETAPAN PERINTAH MENJALANI PIDANA BERSYARAT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER.....

Pengadilan Militeryang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor register.....tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor tanggal
3. Putusan Pengadilan Militer.....Nomor Putusan.....tanggal.....
4. Surat pemberitahuan dari Ankum/Kelurahan.....tentang hasil pengawasan pidana bersyarat.
5. Surat Permohonan Kepala Oditurat Militer.....kepada Pengadilan Militer.....untuk pelaksanaan putusan Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....

Menimbang :

1.
2.dst.
(*pertimbangan tentang adanya pelanggaran terhadap pidana bersyarat*).

FORMULIR VARIAN I

AKTA-AKTA



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

Formulir Varian I.1b.
Akta Menerima Putusan

.....
.....
=====

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP / .../PM// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer. seorang Perwira bernama (*Nama, Pangkat, NRP*) selaku Oditur Militer pada Oditurat Militer yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.3a.

Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor APB//PM// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer..... Nomor..... tanggal

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4a.

Akta Penolakan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....
.....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal yang telah berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor.....tanggal....., dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak, sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.5.
Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan
Tingkat Banding

.....
.....
.....

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor APMKHT//PM// .../.....

Yang bertandatangan di bawah ini,(Nama, Pangkat, NRP) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa(Nama, Pangkat, NRP), dan/atau Oditur Militer.....(Nama, Pangkat, NRP) sampai hari ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....tanggal.....diberitahukan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari tanggal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6b.

Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Oditur Militer.

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Nomor APPB//PM// .../.....

Pada hari ini,.....tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Penganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer

Panitera Penganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian model 1.7b.
Akta Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING
Nomor APMB//PM// .../.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor..... tanggal

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor APKMB//PM// .../20...

Pada hari initanggal telah menghadap kepada saya(Nama, Pangkat, NRP)..... Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomordalam Permohonan Banding Nomor tanggal

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9b.
Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer.
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*), yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.10b.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB//PM...../...../20...

Pada hari ini ... tanggal ... telah menghadap kepada saya (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Oditur Militer :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir I.10d.
Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APCPB//PM...../...../20...

Pada hari ini ... tanggal ... telah menghadap kepada saya (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Oditur Militer :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.11b.

Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

Nomor APPCPB//PM// .../.....

Pada hari ini, tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer
Kesatuan	:	Oditurat Militer.....

bahwa Terdakwa/para Terdakwa telah mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal atas nama Terdakwa/para Terdakwa
 (*sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*).

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan :

* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.13.a. Pengumuman Putusan Pengadilan
--

.....

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa(*Nama, Pangkat, NRP*) telah diputus oleh Pengadilan Militerdengan Nomor tanggal yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok	:
Pidana Denda	:
Pidana Tambahan	:

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*)

Agar Terdakwa/para Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer..... pada kesempatan pertama.

.....,

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.

* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.14.a.

Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

.....
.....

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... pukul,
saya (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer
....., telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer
..... Nomor..... tanggal.....atas nama Terdakwa/para Terdakwa
.....(*Nama,Pangkat,NRP*) di papan pengumuman Pengadilan Militer Jalan
..... dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat
dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1

Saksi-2

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.a. Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK//PM// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap
Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya
selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.a.

Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa
kepada Oditur Militer

.....
.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor APPK//PM// .../.....

Pada hari ini,tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

bahwa Oditur Militer:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer
Tinggi..... Nomor tanggal dalam perkara atas nama
Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.a.

Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI**Nomor ATMPK//PM// .../.....**

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
 Terpidana/para Terpidana :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap
 Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang telah
 Berkekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal sesuai Akta Putusan
 Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor tanggal

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang
 waktu telah habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai
 Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para
 Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.a.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
 Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyerahkan Memori Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap Putusan
 Pengadilan Militer Nomor tanggal

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta
 Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
 Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.a.

Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

.....

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI**Nomor ATMMK//PM// .../.....**

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Terdakwa/para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari tanggal dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal atas nama Terdakwa/para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*).

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.a.

Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakw/para Terdakwa

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI**Nomor APKMK//PM// .../.....**

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
 Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh
 Oditur dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer.....
 Nomor. tanggal

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat
 Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
 Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.a.

Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK//PM// .../.....

Yang bertandatangan di bawah ini, (*Nama, Pangkat, NRP*),
 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, dengan ini menyatakan bahwa
 Terdakwa/para Terdakwa..... (*Nama, Pangkat, NRP*), sampai hari ini
 tanggal tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor
, tanggal.dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya
 selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.22.

Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa/
Oditur Militer

.....
.....
.....

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN MEMORI KASASI
Nomor APTMK//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer *)......:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyerahkan Tambahan Memori Kasasi dalam rangka Permohonan Kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggalatas
nama Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum/Oditur Militer*)......

Tambahan Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat
Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer/Terdakwa/Para
Terdakwa*) tersebut.

Oditur Militer/Terdakwa/para Terdakwa*)

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian I.24a.

Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor APPPK//PM// .../....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
 Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25a.

Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa
kepada Oditur Militer

.....
.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor APPPK//PM// .../....

Pada hari ini,..... tanggal..... saya,.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan
kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

bahwa Oditur telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan
Kasasi Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap
Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal sesuai
ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.26a.

Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/para

.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI**Nomor APIPK//PM// .../.....**

Pada hari ini, tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor tanggal

Saya terangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa/para Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer.....kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/petikan Putusan Mahkamah Agung.....kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.27. Akta Permohonan Grasi
--

.....

AKTA PERMOHONAN GRASI
Nomor APG/ /PM / //.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Terpidana/para Terpidana :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia terhadap putusan Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi / Pengadilan Militer Utama/Mahkamah Agung *) Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28b.

Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Oditur Militer

.....

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI

Nomor APKG//PM// .../.....

Pada hari ini,tanggal.....saya,.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada
 Oditur Militer :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor
 tanggal.....atas nama Terpidana/para Terpidana.....(*Nama,Pangkat, NRP*)

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya
 selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer
 tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.30.

Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi

.....

AKTA PENERIMAAN SALINAN PERMOHONAN GRASI

Nomor APSPG//PM// ... /.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer, Terpidana/para Terpidana :

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

yang menyerahkan salinan Permohonan Grasi atas nama Terpidana/para Terpidanayang memohon grasi kepada Presiden RI atas Putusan Nomor tanggal

Salinan Permohonan Grasi tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.32.

Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana

.....
.....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APPK//PM// .../.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....
(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer,
Terpidana/para Terpidana:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama/
Mahkamah Agung RI Nomor : tanggal

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor
..... tanggal

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus
membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada
Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan
permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera
pada Pengadilan Militer..... yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama
sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya
dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah
jabatan dan oleh Terpidana/para Terdakwa/Pemohon/para Pemohon tersebut.

Terpidana/Pemohon	Panitera Pengganti
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP

Formulir Varian I.34.

Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : APPPK /..... / PM.... /.... /

Pada hari ini,..... tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer telah memberitahukan kepada Oditur :

Nama lengkap :
 Pangkat / NRP :
 J a b a t a n : Oditur Militer.
 Kesatuan : Oditurat Militer

bahwa Terpidana/para Terpidana/Ahli warisnya telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Reg Nomor ...K/Mil/.....tanggaldalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap :
 Pangkat / Nrp : Eks
 J a b a t a n : Eks
 Kesatuan : Eks

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35 b.

Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap/datang kepada saya
 (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera pada Pengadilan Militer, Oditur :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan
 Kembali terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal
atas nama Terdakwa/para Terdakwa(*Nama, Pangkat, NRP*).

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat
 Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat

Formulir Varian I.36 b.
Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK//PM// ... /.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera pada Pengadilan Militer, Oditur Militer :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Terpidana/para Terpidana/PH terhadap Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Militer Nomor. tanggalatas nama Terpidana/para Terpidana

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.38.
Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer

.....
.....

AKTA PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APP/...-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini, tanggal, telah menghadap kepada saya,(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer....., Oditur Militer :

Nama lengkap :
Pangkat/Nrp. :
Jabatan : Oditur Militer
Kesatuan : Oditurat Militer

yang menyatakan bahwa ia memohon Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Nomor :, tanggal atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP).

Demikian Akta Permohonan Perlawanan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer tersebut.

Oditur Militer

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40a.

Akta Pemberitahuan Isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PM...../...../...../.....

Pada hari ini,tanggal, saya,(Nama, Pangkat, NRP),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer....., telah memberitahukan kepada
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi Nomor :,
tanggal

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer..... kemudian
saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan Militer Tinggi
..... kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya,
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

FORMULIR VARIAN J
BERITA ACARA SIDANG



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER
TINGKAT PERTAMA**

Terdakwa-2

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)

Pangkat / NRP :,dst.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa, apakah Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat.

Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa perkara Terdakwa/para Terdakwa diancam pidana penjara 15 tahun lebih atau pidana mati, Terdakwa/para Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, untuk itu Papera telah menyediakan Penasihat Hukum atas namadan (Nama, Pangkat, NRP). Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum yang disediakan Papera tersebut dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia bersedia/tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut.*)

Terdakwa/para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama..... berdasarkan Surat Perintah dari.....Nomor.....tanggal.....dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa/para Terdakwa tanggal..... (*bila Terdakwa/para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum*)

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa pernah ditahan dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa pernah/tidak pernah ditahan.

Setelah Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang dan supaya memberikan keterangan yang benar, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan dan memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya berdiri dengan sikap sempurna guna mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan. Oditur Militer dengan sikap berdiri membaca Surat Dakwaan Nomor tanggal yang isinya sebagai berikut :

(kutip Surat Dakwaan mulai dari uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian sampai dengan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan).

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa apakah ia sudah mengerti benar akan isi dakwaan tersebut, yang dijawab bahwa ia sudah mengerti. (catatan : apabila Terdakwa/para Terdakwa menjawab kurang mengerti, Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer agar memberikan penjelasan perbuatan yang didakwakan sampai Terdakwa/para Terdakwa mengerti).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak/akan mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan keberatan, kemudian Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membaca keberatan (eksepsi), pada pokoknya sebagai berikut :

.....(*tidak dipakai jika tidak ada keberatan*).

Setelah Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengemukakan pendapatnya tentang Keberatan (eksepsi) tersebut, Oditur Miltier membacakan tanggapan atas keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....(*tidak dipakai jika tidak ada keberatan*).

(yang dicatat hanyalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang substantif yang sesuai dengan Hukum Acara dan yang sekiranya dapat diperoleh bukti-bukti akan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa dan hal-hal lain yang merupakan bahan pertimbangan pengambilan putusan, juga hubungan antara barang bukti dengan perkara/kasus posisi yang menyangkut kejadian, perbuatan, masalah, akibat, dolus dan culpa agar terdapat kejelasan).

Kemudian secara berturut-turut Hakim Ketua memberi kesempatan bertanya kepada Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa/para Terdakwa (urutan kesempatan bertanya diberikan berdasarkan pertimbangan oleh Hakim Ketua) (pokok-pokok tanya jawab antara para Hakim Anggota, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Saksi dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang dalam hal-hal tersebut).

Sesudah semua pihak yang diberi kesempatan bertanya oleh Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi. Terdakwa/para Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut bahwa ia membenarkan semua keterangan Saksi/ menyangkal semua keterangan Saksi/membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi.
(apabila ada hal-hal yang disangkal, supaya dimuat pokok-pokok sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi Nomor urut satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer supaya memanggil masuk Saksi berikutnya. Setelah Saksi Nomor urut dua menghadap Majelis Hakim, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap :
(dan seterusnya sama seperti identitas saksi Nomor urut satu)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja kepadanya. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Saksi mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
(selanjutnya tanya jawab para Hakim dan Oditur masing-masing dengan saksi dicatat dalam berita acara sidang sama seperti catatan pada saksi Nomor satu. Apabila masih ada saksi-saksi berikutnya, dicatat pula tanya jawab dan hal-hal lainnya sama seperti tersebut).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan, kemudian Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

- 1. (Pertanyaan)
1. (Jawaban)
- 2. (Pertanyaan)
2. (Jawaban)

(cara mencatat tanya jawab dan pemberian kesempatan kepada para Hakim Anggota, Oditur dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, sama seperti catatan pada pemeriksaan Saksi-saksi tersebut).

Atas pembelaan tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengajukan jawaban (*replik*) terhadap pembelaan dari Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan jawaban atas *replik* dari Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :.....
(*hanya digunakan jika ada pembelaan*).

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang untuk mengadakan musyawarah Majelis Hakim guna mengambil putusan dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan putusan Pengadilan. Hakim Ketua mengucapkan Putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :.....
(*supaya dikutip seluruh diktum/amar putusan apa adanya*).

Setelah membacakan putusan Pengadilan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa dan Oditur Militer akan hak-haknya :

- 1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.Nomor.31 Tahun 1997 yaitu 7 hari.
- 3. Hak untuk mengajukan grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.
- 4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari.
- 5. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan.

Atas pemberitahuan akan hak-haknya tersebut, Terdakwa/para Terdakwa menyatakan sikapOditur menyatakan

Sebelum sidang ditutup, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang. Sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim Ketua tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

RAHASIA

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini,tanggal bulan.....tahun dua ribu tujuh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer yang bersidang di dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

SUSUNAN

Hakim Ketua :
Hakim Anggota I :
Hakim Anggota II :
Panitera Pengganti :

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti Terdakwa/para Terdakwa bersalah melakukan
3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan (*supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit*). Sehubungan hal tersebut Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit (*pendapat layak tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer*).
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa/para Terdakwa
5. Latar belakang perbuatannya.....
6. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana penjara/pidana pokok penjara selama, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer (*bila dijatuhi pidana tambahan*).
7. Supaya barang bukti berupa barang.....(*dirampas untuk Negara/dimusnahkan/ dirusakkan/dikembalikan kepada yang berhak.....*)* berupa Surat-surat (*dikembalikan kepada yang berhak...../dilekatkan dalam berkas perkara*)*).

- 1. Fakta hukum
- 2. Pembuktian unsur
- 3. Jenis Pidana.

Diuraikan tentang perbedaan pendapatnya diantara 3 (tiga) butir tersebut oleh Hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion, dissenting concuring*).

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti pada hari dan tanggal tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua
Nama Pangkat, NRP	Panitera Pengganti	Nama Pangkat, NRP
Nama Pangkat, NRP		

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian J.3.
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer.....telah dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer /Mahkamah Agung RI Nomor tanggal Atas nama Terpidana/para Terpidana/ Pemohon/para Pemohon PK :

Nama :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Hakim Ketua.
.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Hakim Anggota I.
.....(Pangkat>Nama, NRP),sebagai Hakim Anggota II.
.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Oditur Militer.
.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Panitera Pengganti.
....., sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan PK tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

(Supaya diuraikan proses dan hasil pemeriksaan yang diarahkan apakah permohonan PK tersebut memenuhi ketentuan pasal 248 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh (nama, pangkat, NRP), sebagai Hakim Ketua, serta (Nama, pangkat, NRP) dan (Nama, Pangkat, NRP), masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer(Nama, Pangkat, NRP), dan Panitera Pengganti..... (Nama, Pangkat, NRP), di hadapan umum dan Terpidana/para Terpidana/Pemohon/para Pemohon Peninjauan Kembali.

Oditur Militer

Hakim Ketua

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Penasehat Hukum

Hakim Anggota I

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Terpidana/Pemohon

Hakim Anggota II

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat NRP

BERKESIMPULAN

- 1. Bahwa
- 2. Bahwadst

Sehubungan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim:

BERPENDAPAT

- 1. Bahwa
- 2. Bahwadst

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER TINGGI
TINGKAT PERTAMA**

3.	Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	126.
4.	Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	136.

C. TEMPLATE PUTUSAN *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO):

1.	Perkara Inabsensia, Terdakwa/para Terdakwa hadir di persidangan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk di BAP.....	146
2.	Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa/para Terdakwa di persidangan.....	148
3.	Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.....	151
4.	Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP).....	153
5.	Daluwarsa penuntutan.....	156
6.	Daluwarsa pengaduan.....	159
7.	<i>Nebis in Idem</i>	162

D. TEMPLATE PUTUSAN GUGUR:

1.	Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia.....	165
----	---	-----

E. TEMPLATE PUTUSAN SELA

1.	Eksepsi dikabulkan.....	167
2.	Eksepsi ditolak.....	170
3.	Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili, tanpa Eksepsi.....	173

- **Bukan Pemidanaan.**

1.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.....	208.
2.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.....	211.
3.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	214.
4.	Petikan Putusan Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.....	217.

H. TEMPLATE PENETAPAN

1.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim.....	220.
2.	Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua.....	221.
3.	Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang.....	222.
4.	Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti.....	224.
5.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penggantian Hakim.....	225.
6.	Penetapan Panitera tentang Penggantian Panitera Pengganti.....	226.
7.	Pembantaran Penahanan oleh Hakim Ketua.....	227.
8.	Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....	229.
9.	Pembantaran Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer.....	231.
10.	Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua.....	233.
11.	Penetapan Pembebasan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer.....	235.
12.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima.....	237.
13.	Penetapan Kepala Pengadilan Militer tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali.....	238.
14.	Penetapan Hari Sidang Permohonan Peninjauan Kembali.....	239.
15.	Penetapan Penggabungan Perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi.....	241.
16.	Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli	

	/dari Oditur Militer kepada Terdakwa.....	290.
24.	Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Oditur Militer.....	291.
25.	Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi /dari Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.....	293.
26.	Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/Oditur Militer..	295.
27.	Akta Permohonan Grasi.....	297.
28.	Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Terpidana/Oditur Militer..	298.
29.	Akte Pemberitahuan Permohonan Grasi kepada Oditur Militer.....	300.
30.	Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.....	301.
31.	Akta Penolakan Permohonan Grasi.....	302.
32.	Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana.....	303.
33.	Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Oditur Militer.....	304.
34.	Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali.....	305.
35.	Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Terpidana/Oditur Militer..	306.
36.	Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali Terpidana /Oditur Militer.....	308.
37.	Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer.....	310.
38.	Akta Pemberitahuan Permohonan Perlawanan kepada Terdakwa.....	311.
39.	Akta Penerimaan Memori Perlawanan oleh Oditur Militer.....	312.
40.	Akta Pemberitahuan isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa /Oditur Militer	313.

J. BERITA ACARA

1.	Berita Acara Sidang.....	315.
2.	Berita Acara Perubahan Surat Dakwaan.....	326.
3.	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali.....	327.
4.	Berita Acara Pendapat Permohonan Peninjauan Kembali.....	328.
5.	Berita Acara Penolakan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.....	329.

Formulir Varian A.1.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara tanpa pemecatan (dengan DO).

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum.....;

2. Perwira Penyerah Perkara.....;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst.

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

*(apabila ada keberatan/eksepsi). **)*

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi). **)*

Menimbang, bahwa.....

1.;
2.dst.

*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama.....)**)*

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : *(Huruf kapital dan tebal)*

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
 Pekerjaan :
 Tempat, tanggal lahir :,
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.

(*pokok-pokok dari keterangan Saksi*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;
2.dst.

(*pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa*).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : (*Huruf kapital dan tebal*)

- a.;
- b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan*).

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**))

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan*).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi*). **))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM*). **))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1.;
2.dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1.;
2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a.;
- b. dst.

2. **Surat-surat :**

- a.;
- b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP)

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PMT- .../.../.../.....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti
Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
**) Digunakan apabila diperlukan.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(*amar Tuntutan*)
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
3. Replik Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap : (Huruf kapital dan tebal)
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : (untuk Saksi bukan Militer/ASN).

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PMT- .../.../.../.....

Tempat, tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
 - 2.dst.
- (pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
 - 2.dst.
- (pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
 - 2.dst.
- (pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst
(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa ditahan.*)

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.*)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :

.....
(*salin pendapat hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal(*yang terbukti*), *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (2), *juncto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti*).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. **Barang-barang :**
1);

Formulir Varian A.3.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, ditahan (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4.

Kepala Pengadilan MiliterTinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi. *)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
*(apabila ada keberatan/eksepsi). **)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi). **)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama.....)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : *(Huruf kapital dan tebal)*
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;

2.dst
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **)

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.

perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1.;
2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa perlu ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :

.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. *

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

- 6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
- 7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
- 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a.;
- b.dst.
(amar Tuntutan)

- 2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)

- a.;
- b.dst.

- 3. Replik Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)

- a.;
- b.dst.

- 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)

- a.;
- b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Golongan, NIP :,
- Jabatan :
- Kesatuan, Instansi :,
- Tempat / tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : (untuk Saksi bukan Militer/ASN).

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital tebal)
- Pekerjaan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).
Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).
(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana yang didakwakan).

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan).

1.
2.dst.

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**)

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....
(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1.;
2.dst

(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal(yang terbukti) *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama(.....).
Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).*
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). **)

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PMT- .../.../.../.....

Formulir Varian A.5.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, dikeluarkan dari Tahanan

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../..../..../....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi;
4.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6.

Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

Halaman. darihalaman Putusan NomorK/PMT...../..../..../....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).

(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)

(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi). **)

Menimbang, bahwa.....

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap : (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**))

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan*).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi*). **))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM*). **))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

(*pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan*)

1.
2.dst.

Menimbang, bahwa

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PMT- .../.../.../.....

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa/para Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa/para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a.;
- b.dst.
(*amar Tuntutan*)

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

3. Replik Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Terdakwa/para Terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum..... (*Nama, Pangkat, NRP*), berdasarkan Surat Perintah/surat ijin dari..... Nomor.....dan Surat Kuasa dari Terdakwa/para Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal.....**)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....
(*dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Menimbang, bahwa
(alasan Saksi tidak disumpah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi/para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :**)

Saksi-3 : (untuk Saksi bukan Militer/ASN).

Nama lengkap :..... (Huruf kapital tebal)

Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).

(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok keterangan Terdakwa/para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum**

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana :.....

(rumusan pasal yang terbukti).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal(*yang terbukti*) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).
2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama (*.....*).
Dengan perintah
.....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.

Formulir Varian A.7.
Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum.....;

2. Perwira Penyerah Perkara.....;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;

5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Tinggi Nomor.....tanggal.....;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : (*Huruf kapital dan tebal*)
Pangkat, NRP : ,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(*pokok-pokok dari keterangan Saksi*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : (*Huruf kapital dan tebal*)
Pangkat, NRP : ,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :

1.;
2.dst
(motivasi Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1.;
2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa

1.
2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemecatan dari dinas militer).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a.
- b.dst.

(*amar Tuntutan*)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa/para Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak.....sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer Tinggi.....

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(*uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa/para Terdakwa dari Oditur Militer Tinggi dan Kesatuan*)

Menimbang, bahwa

1.
2.

(*perhatikan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI.*)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa/para Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa /para Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa/para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.....

Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi yang dibacakan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa/para Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa/para Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst;

(fakta hukum dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1. Bahwa.....;
- 2.dst.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/gabungan*)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana(*kualifikasi tindak pidana*).
- 2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama(.....).
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.

*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.

Formulir Varian A.9.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi *(dengan DO)*.

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../..../..../....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

- 1. Ankum.....;
 - 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
 - 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
 - 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
 - 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)**)*

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Tinggi.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
- 6. Surat Panggilan dan tanda terima *(relaas)* panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

(dikutip dengan lengkap sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan dan pasal yang menjadi dasar surat dakwaan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
(apabila ada keberatan/eksepsi).**)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)

Menimbang, bahwa.....
1.;
2.dst.
(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Utama.....)**)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Pangkat, NRP : ,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

2.dst
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **)

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara
(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.
- 2.dst.

perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1.;
- 2.dst

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa karena Terdakwa/para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa/para Terdakwa harus dibebani membayar ganti kerugian kepada Saksi Korban melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer.....berupa.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa dan ganti kerugian yang diwajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa.....

- 1.
- 2.dst.

(pertimbangan tentang terbuktinya kerugian yang ditimbulkan akibat

2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*

b. **Surat-surat :**

1);

2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor.....tanggal.....**)
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.;
 - b.dst.
(*amar Tuntutan*)
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) / Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.
3. Replik Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut :**)
 - a.;
 - b.dst.

Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan para Terdakwa.*)

Saksi-2 : (untuk identitas Saksi ASN)

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Golongan, NIP :,
Jabatan :
Kesatuan, Instansi :,
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan para Terdakwa).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.**)

(para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi apabila mengajukan Saksi Tambahan/Ahli/Saksi Verbalisan, maka pemeriksaanya sama dengan Saksi sebelumnya).
(vide Pasal 154 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok keterangan para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :**)

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b.dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b.dst.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

(pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

1.
2.dst.

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(pendapat Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) para Terdakwa/Penasihat Hukum**)*

Menimbang, bahwa

1.;
2.dst

*(pendapat Majelis Hakim terhadap Replik dan Duplik)**)*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu.....untuk Terdakwa-1 telah terpenuhi, sedangkan untuk Terdakwa-2 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:.....(*rumusan pasal yang telah terbukti*). Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana:.....(*rumusan pasal yang tidak terbukti*). Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa-1 dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang** :
 - a.;
 - b. dst.

- 2. **Surat-surat** :
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari(Nama, Pangkat, NRP) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak. **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal (yang terbukti), *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :
 - a. Terdakwa-2.....(Nama, Pangkat, NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman.... darihalaman Putusan Nomor ...K/PMT- .../.../.../.....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari... ..tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan.
 **) Digunakan apabila diperlukan.

Demikian diputuskan oleh Hakim.....(*Nama, Pangkat, NRP*) Pengadilan Militerpada hari ini...tanggal.....bulan.....tahun.....dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tinggi.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa/tanpa dihadiri Terdakwa.*)

Panitera Pengganti

Hakim

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari tanggal sekira pukul WIB/WITA/WIT di

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian B.1.

Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggibersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara) **)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa.....
1.;
2.dst.
*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;

2.dst.

(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;

2.dst.

(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)

Pangkat, NRP : ,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : ,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**))

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**))

- 1.;
- 2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **))*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **))*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*))

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

- a.;
- b. dst.
(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(*kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti*).
- 2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1)
 - 2) dst.
(*dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain*).*)
 - b. **Surat-surat :**
 - 1)
 - 2) dst.

Formulir Varian B.2.

Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi
4.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)**)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1.

Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5.

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6.

Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur
Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa
membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian,
yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**)

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi).**)

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM).**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan.*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara (pertimbangan hukum Majelis hakim tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan)

- 1.

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum).

Menimbang, oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa/para Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
 - 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.
- (uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus dipulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan semula Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa/para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal(yang didakwakan) *juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti melakukan perbuatan
(kualifikasi perbuatan Terdakwa yang didakwakan), akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1)

Formulir Varian B.3.

Terdakwa/para Terdakwa diputus bebas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../..../..../....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Anjum.....;
 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi;
 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)**)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

Halaman. darihalaman Putusan NomorK/PMT...../..../..../....

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur
Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
(apabila ada keberatan/eksepsi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi). **)

Menimbang, bahwa

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....) **)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa
membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian,
yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

- Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
- Pangkat, NRP : ,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**))

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan*).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi*).**))

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.;
2.dst
(*pertimbangan hukum Majelis Tinggi Hakim tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM*).**))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan*)

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara
(*pertimbangan hukum Majelis hakim Tinggi tentang pembuktian unsur tindak pidana sesuai bentuk dakwaan*)

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal*(yang didakwakan)* juncto Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) juncto Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....*(Nama, Pangkat, NRP)* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang tidak terbukti).
2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1)
 - 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
 - b. **Surat-surat :**
 - 1)
 - 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).)*
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Formulir Varian B.4.
Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi;
- 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

(uraikan sesuai penahanan sementara)**)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor : BP / tanggal.....

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
- 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
- 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor..... tanggal.....;
- 5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor.....tanggal.....;

Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan/tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.*)

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta Tanggapan Oditur Militer Tinggi dalam penjatuhan Putusan Sela).
*(apabila ada keberatan/eksepsi).**)*

Menimbang, bahwa
1.;
2.dst.
(pokok-pokok perlawanan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Sela)
*(apabila ada perlawanan dari Oditur Militer Tinggi).**)*

Menimbang, bahwa.....
1.;
2.dst.
*(pokok-pokok Putusan perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi.....)**)*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap :..... *(Huruf kapital dan tebal)*
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

1.;
2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/ menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

1.;

Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok dari keterangan Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/para Terdakwa membenarkan/menyangkal seluruhnya, membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :*)

- 1.;
- 2.dst.
(pokok-pokok atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya/membenarkan sangkalan Terdakwa/para Terdakwa.*)

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang di ucapkan di sidang.**)

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap :..... (Huruf kapital dan tebal)
Pangkat, NRP : ,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang, di persidangan Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti tambahan berupa :**))

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum/Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :**))

1.;
2.dst

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterkaitan barang bukti tambahan dengan tindak pidana yang didakwakan).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1.;
2.dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi atas sangkalan Terdakwa/para Terdakwa atas keterangan Saksi/para Saksi). **))*

Menimbang, terhadap Saksi yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.;
2.dst

*(pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tentang keterangan Saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP POM). **))*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi/para Saksi, Terdakwa/para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.dst

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal/kumulatif/alternatif/subsidiaritas/ gabungan.*))

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

(pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tentang adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa/para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- 1.
- 2.dst.

(pertimbangan mengenai perbuatan yang tidak layak terjadi dalam tata tertib kehidupan militer sehingga diselesaikan menurut saluran hukum disiplin).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1. **Barang-barang :**
 - a.;
 - b. dst.
- 2. **Surat-surat :**
 - a.;
 - b. dst.

(uraian pertimbangan penentuan status barang bukti).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal*(yang didakwakan)* juncto Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4) juncto Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut.....*(Nama, Pangkat, NRP)* terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 2. Melepaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.

(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan)

TEMPLATE PUTUSAN

Niet

Ontvankelijk

ke

Verklaard

(NO)

- 1.
- 2.dst.
(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sejak penyidikan tidak hadir akan tetapi di Persidangan Oditur Militer Tinggi dapat menghadirkanTerdakwa, sehingga Berkas Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi BAP Tersangka, penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- 1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa/paraTerdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP) tidakdapatditerima.
- 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi.....untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaanTersangka/paraTersangka.
- 3. Membebankanbiayaperkarakepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan.....(Nama, Pangkat, NRP)masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi.....(Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Nama	Nama
Pangkat, NRP	Pangkat, NRP
Nama	
Pangkat, NRP	
	Panitera Pengganti
	Nama
	Pangkat, NRP

Mendengar,

- 1.
- 2.dst.

(penjelasan Oditur Militer Tinggi tentang ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan)

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.

(pertimbangan tentang Surat Dakwaan dan Surat Panggilan Terdakwa/para Terdakwa serta jawaban dari kesatuan).

Menimbang, bahwa

- 1.
- 2.dst.

(pertimbangan tentang penyelesaian perkara yang Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dihadirkan, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal.....(yang didakwakan), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- 1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa/para Terdakwa.....(Nama,Pangkat,NRP) tidak dapat diterima.
- 2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi.....
- 3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Formulir Varian C.3.

Terdakwa/para Terdakwa sakit permanen.

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../..../..../....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : ,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor.....
tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi
Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari
Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk
menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para
Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Formulir Varian C.4.
Pengaduan dicabut sebelum pemeriksaan di persidangan, perkara dikembalikan kepada Pepera, untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.(Dakwaan Tunggal Pasal 284 KUHP).

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- a. **Barang-barang :**
 - 1)
 - 2) dst.
- b. **Surat-surat :**
 - 1)
 - 2) dst.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi.....

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum...(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Mendengar, Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor..... tanggal..... di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa
1.
2.dst.
(pertimbangan masa daluwarsa penuntutan dihitung sehari sejak terjadinya tindak pidana dilakukan sampai dengan sehari sesudah Oditur Militer Tinggi melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHP).

Menimbang, bahwa
1.
2.dst
(pertimbangan tentang tenggang waktu daluwarsa penuntutan, perhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP).

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 78 *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) tidak dapat diterima.
- 2. Barang bukti berupa.....dikembalikan kepada yang paling berhak.....
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Formulir Varian C.6.
Daluwarsa Pengaduan

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....

Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum...(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor..... tanggal.....di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

- Menimbang**, bahwa
1.
 2.dst
(pertimbangan tentang nebis in idem, perhatikan Pasal 76 KUHP)

- Menimbang**, bahwa
1.
 2.dst
(pertimbangan tentang putusan terdahulu dan perkara yang sedang diperiksa memiliki persamaan meliputi Terdakwa/para Terdakwa, locus, tempus dan objek perbuatan pidana yang didakwakan)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP) tidak dapat diterima.
2. Barang bukti berupa.....dikembalikan kepada yang paling berhak.....
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

TEMPLATE PUTUSAN GUGUR

- 1.
- 2.dst.
(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa meninggal dunia, perhatikan Pasal 77 KUHP dan surat-surat yang berhubungan dengan kematian).

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang status Barang Bukti dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer Tinggi untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP).
- 2. Barang bukti berupa.....dikembalikan kepada yang paling berhak yaituatau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian E.1.
Eksepsi dikabulkan

PUTUSAN SELA
NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :
Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP / tanggal.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Militer Tinggi.....

melalui Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi.....

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan.....(*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum...(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor. ... tanggal
2. Pembacaan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a.
 - b.dst.
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer Tinggi atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst.

Menimbang, bahwa

1.
2.dst.

(Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer Tinggi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Mengingat, Pasal....(*Pasal yang didakwakan*) *juncto* Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi.....
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa/para Terdakwa.....
(*Nama, Pangkat, NRP*).
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Formulir Varian E.3.
Hakim Ketua karena jabatannya Pengadilan tidak berwenang mengadili,
tanpa Eksepsi

PUTUSAN SELA

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :
Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam/Denpom/Satpom.....
Nomor BP /tanggal.....

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal.....;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor.....tanggal.....;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera.....Nomor.....tanggal.....;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua.....Nomor..... tanggal.....;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor :..... tanggal.....yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

**TEMPLATE
PENETAPAN
YUSTISIABEL
/ YURISDIKSI**

Formulir Varian F.2.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi karena Tempat Kejadian Perkara Berbeda dengan Kesatuan Terdakwa (Pasal 10 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

.....
.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/... /PMT ... / ... / /...

Tentang

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari.....selaku Papera Nomor..... tanggal..... kepada Pengadilan Militer Tinggiatas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap

:

..... (Huruf kapital tebal)

Pangkat, NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

..... ,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Tinggi.....tanggal.....
Menimbang,
1.
2.dst.
(pertimbangan tentang Terdakwa/para Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi lain)

Mengingat, Pasal 10 huruf b *juncto* Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**TEMPLATE
PETIKAN
PUTUSAN**

Pidana Penjara : Selama(.....).

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1);
- 2) dst.
(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

b. **Surat-surat :**

- 1);
- 2) dst.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Formulir Varian G.2.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, ditahan/dikeluarkan dari tahanan *(dengan DO)*.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../..../..../....*(sesuai nomor register)*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Anjum.....;
2. Perwira Penyerah Perkara.....;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal*(yang terbukti)*, *jucto* Pasal 190 Ayat (1), *jucto* Ayat (2), *jucto* (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jucto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....
(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama.....(.....).

Halaman. darihalaman Petikan Putusan NomorK/PMT...../..../..../....

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama(.....).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. **Barang-barang** :
- 1);
- 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**
- b. **Surat-surat** :
- 1);
- 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum...(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Formulir Varian G.4.

Terdakwa/para Terdakwa dipidana penjara, tetap ditahan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : **

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal(yang terbukti) juncto Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di
Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir

(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi

(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Pidana penjara : Selama(.....).
Menetapkan selama Terdakwa/para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. **Barang-barang** :
- 1);
- 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**
- b. **Surat-surat** :
- 1);
- 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain).**
4. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

- Keterangan :
1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur menyatakan :

Formulir Varian G.6.
Terdakwa/para Terdakwa dipidana bersyarat

PETIKAN PUTUSAN

NOMORK/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh : **

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal(yang terbukti) juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 14a KUHP juncto Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi tindak pidana, apabila tidak terdapat kualifikasinya maka dicantumkan rumusan pasal yang terbukti).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

(kualifikasi tindak pidana).

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama(.....).
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. **Barang-barang** :
- 1);
- 2) dst.
- b. **Surat-surat** :
- 1);
- 2) dst.
- (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan :
2. Oditur menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Formulir Varian G.8.

Perkara desersi Inabsensia,Terdakwa/para Terdakwa sejak semula di BAP

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

- 1. Ankum.....;
- 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
- 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
- 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
(kualifikasi tindak pidana).

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).

2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).

3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

2. Memidana Terdakwa/para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....(.....)
3. Mengabulkan gugatan ganti rugi untuk seluruhnya/sebagian;
4. Mewajibkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.....,00 (.....) kepada.....melalui Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. **Barang-barang :**
- 1);
- 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
- b. **Surat-surat :**
- 1);
- 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.....,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur menyatakan :
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Formulir Varian G.10.

Salah satu Terdakwa terbukti dihukum

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

- Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Terdakwa-2

- Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :*)

1. Ankum.....;
2. Perwira Penyerah Perkara.....;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

- Membaca : dst.
- Mendengar : dst.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(*Nama, Pangkat, NRP*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dan..... (*Nama, Pangkat, NRP*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Penasihat Hukum...(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di

Catatan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
- 2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
- 3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

- 2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3. Memulihkan hak Terdakwa/para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- 6. Memerintahkan Terdakwa/para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.

Formulir Varian G.2.

Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, dikeluarkan dari tahanan.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat / NRP :/
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**)

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara) *)

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal(yang didakwakan) juncto Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) juncto Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.

Menyatakan Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas yaitu.....(Nama, Pangkat, NRP) terbukti melakukan perbuatan

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi(pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

- 2. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3. Mengembalikan perkara Terdakwa/para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1);
 - 2) dst.
*(dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
 - b. **Surat-surat :**
 - 1);
 - 2) dst.
*(tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dikembalikan kepada yang berhak, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain). ***
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi.....pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....oleh.....(Nama, Pangkat, NRP), selaku Hakim Ketua Majelis, serta.....(Nama, Pangkat, NRP) dan..... (Nama, Pangkat, NRP) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi..... (Nama, Pangkat, NRP), Penasihat Hukum...(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti.....(Nama, Pangkat, NRP), serta di hadapan umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan :
- 2. Oditur menyatakan :
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Formulir Varian G.4.

Terdakwa/para Terdakwa diputus lepas, diselesaikan menurut saluran hukum disiplin

PETIKAN PUTUSAN

NOMORK/PMT...../...../...../.....(sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.....bersidang di..... yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat / NRP :/
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :**

1.

Ankum.....;
2.

Perwira Penyerah Perkara.....;
3.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi.....;
4.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
5.

Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (uraikan sesuai penahanan sementara)*

PENGADILAN MILITER TINGGI..... tersebut ;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal(yang didakwakan) *juncto* Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (4)
juncto Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

Catatan :

1. Terdakwa menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Menerima putusan, dengan mengajukan permohonan grasi.
 - c. Mengajukan permohonan banding.
 - d. Mohon waktu untuk berpikir
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan Terdakwa).
2. Oditur menyatakan :
 - a. Menerima putusan
 - b. Mengajukan permohonan banding
 - c. Mohon waktu untuk berpikir
 - d. Mengajukan permohonan kasasi
 (pilih salah satu yang sesuai dengan pernyataan oditur).
3. Terhadap Putusan bebas dari segala Dakwaan/lepas dari Tuntutan maka point 4 pada bagian keterangan yaitu tindak pidana ini dilakukan pada tanggal di tidak perlu dicantumkan.

Formulir Varian H.1.
Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang penunjukan Hakim Tinggi

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Membaca, berkas perkara Nomor..... tanggalatas nama Terdakwa/
para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dariNomor.....tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Tinggi.....tanggal
3. dst.

Menimbang :

1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Tinggi....
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut.

Mengingat, Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ,dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Menunjuk Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi untuk bersidang dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut, dengan susunan Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut:

Hakim Ketua :
Hakim Anggota : 1.
2.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.3.
Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

.....
.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../.....

Tentang

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
HAKIM KETUA

Membaca, berkas perkara Nomor.....tanggal.....atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang :

1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara pidana atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari..... Nomor..... tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor. tanggal
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengadilan TinggiNomor... tanggal.....

Mengingat, Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menentukan hari sidang untuk memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut :

Pada hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Formulir Varian H.4.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN

Nomor TAPTERA/..... /...../....../.....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Membaca, berkas Perkara Nomor, tanggal atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)

Pangkat, NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir : ,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dariselaku Perwira Penyerah Perkara
Nomor tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomortanggal
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor..... tanggal..... tentang
Penunjukan Hakim Tinggi.

Menimbang, bahwa perlu menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim Tinggi dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(*Nama, Pangkat, NRP*) sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara
atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.6.
Penetapan Penggantian Panitera Pengganti

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAPTERA/..... /...../...../.....

Tentang

PENGgantian PANITERA PENGganti

Membaca, berkas Perkara Nomor, tanggal atas nama
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Penyerahan Perkara dariselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor tanggal
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/.....tanggal
- 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Nomor..... tanggal..... tentang Penunjukan Hakim Tinggi.

Menimbang, oleh karena Panitera Pengganti.....(*Nama, Pangkat, NRP*)
berhalangan karena.....maka perlu menunjuk Panitera Pengganti yang baru
atas nama.....(*Nama, Pangkat, NRP*).

Mengingat, Pasal 15 Ayat (1) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK:

.....(*Nama, Pangkat, NRP*) sebagai Panitera Pengganti yang baru dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panitera

Nama
Pangkat, NRP

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

MENETAPKAN:

1. Penahanan terhadap Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi ...

Nama
Pangkat, NRP

(pertimbangan tentang alasan pembantaran, surat-surat yang berkaitan dengan rawat inap Terdakwa, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran).

Mengingat, Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan selama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) dalam perawatan medis tidak dihitung dalam masa penahanan.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghentikan penahanan sementara selama Terdakwa/para Terdakwa dalam perawatan medis.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

.....
.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT.... //...../.....

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa :

- Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Terdakwa/para Terdakwa tidak ditahan/ditahan oleh :

- 1. Ankum.....;
 - 2. Perwira Penyerah Perkara.....;
 - 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi
 - 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....;
 - 5. Kepala Pengadilan Militer Utama.....;
- (*uraikan sesuai penahanan sementara*)

Menimbang, bahwa

- 1.
 - 2.dst
- (*pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan*)

Mengingat, Pasal 137 Ayat (1), huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- 1. Membebaskan Terdakwa/para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
- 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan isi Penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

*(pertimbangan tentang alasan pembebasan penahanan, penahanan sudah habis, sudah mencapai 90 hari dikeluarkan demi hukum/kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi/ waktu penahanan mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan/permohonan penangguhan penahanan). *)*

Mengingat, Pasal 137, *juncto* Pasal 138, , *juncto* Pasal 225 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Membebaskan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) dari tahanan terhitung mulai tanggal.....
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi..... untuk melaksanakan Penetapan ini.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi.....

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.13.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi tentang Penunjukan Hakim Tinggi untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali.

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../...../...../...../.....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI UNTUK MEMERIKSA
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.....

Membaca, berkas perkara Nomor tanggal atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Memperhatikan :

- 1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor.....tanggal
 - 2. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor.....tanggal
 - 3. Putusan Mahkamah Agung.....Nomor..... tanggal
- Menimbang**, bahwa.....

- 1.
- 2.dst.
(*pertimbangan Akte Permohonan PK, kewenangan mengadili dan penunjukan Hakim/Majelis Hakim*)

Mengingat, Pasal 250 Ayat (1) *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

Menunjuk Hakim Tinggi /Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama Terpidana/para Terpidana tersebut, dengan susunan sebagai berikut:

Hakim Ketua :
Hakim Anggota : 1.
2.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi ...

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Setiap Tapkim hanya untuk satu perkara.

Pada hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

2. Memerintahkan Panitera Pengganti memanggil Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer Tinggi untuk hadir dalam sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali guna didengar pendapatnya.
3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terpidana/para Terpidana, Saksi/para Saksi dan Oditur Militer Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Tinggi /Hakim Ketua akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Setiap Tapsid hanya untuk satu perkara.

Formulir Varian H.16.

Penetapan Hakim Ketua tentang Penyanderaan Saksi atau Ahli yang menolak untuk disumpah

.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../.....

Tentang

PENYANDERAAN SAKSI/AHLI*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*) yang memeriksa Saksi / Ahli :

Nama lengkap	:	(Huruf kapital tebal)
Pangkat, NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor Register.....tanggal.....
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Surat Panggilan Saksi/Ahli Nomor.....Tanggal.....untuk didengar keterangannya di Pengadilan Militer Tinggi.....

Menimbang :

1.
2.dst.
(*memuat pertimbangan hukum tentang penolakan Saksi/Ahli untuk disumpah, adanya kewajiban hukum untuk disumpah, kewenangan majelis untuk melakukan penyanderaan*).

Mengingat, Pasal 154 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan menyandera Saksi/Ahli selama.....(....) hari terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal(*paling lama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Militer.....*)
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk melaksanakan Penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian H.18.

Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk menjalani pidana terhadap putusan pidana bersyarat

.....
.....
.....

PENETAPAN
Nomor TAP/...../PMT...../...../.....

Tentang

PENETAPAN PERINTAH MENJALANI PIDANA BERSYARAT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI....

Pengadilan Militer Tinggiyang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terpidana/para Terpidana :

- Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
- Pangkat, NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat, tanggal lahir : ,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Membaca :

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa tersebut Nomor register.....tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor Putusan.....tanggal.....
4. Surat pemberitahuan dari Ankum/Kelurahan.....tentang hasil pengawasan pidana bersyarat.
5. Surat Permohonan Kepala Oditurat Militer Tinggi.....kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....

Menimbang :

1.
2.dst
- .

(pertimbangan tentang adanya pelanggaran terhadap pidana bersyarat).

AKTA-

AKTA

.....
.....
.....

AKTA MENERIMA PUTUSAN
Nomor : AMP /PMT.....// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi. seorang Perwira bernama (*Nama, Pangkat, NRP*) selaku Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi..... yang menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor tanggal

Demikian Akta Menerima Putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.3a.
Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor APB//PMT.....// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Terdakwa/para Terdakwa :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

yang menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor..... tanggal

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.4a.

Akta Penolakan Permohonan Banding dari Terdakwa

.....
.....

AKTA PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING
Nomor APPB//PMT// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang telah berkekuatan Hukum tetap terhitung mulai tanggal berdasarkan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti Nomor.....tanggal....., dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang berakhir, oleh karenanya Permohonan Banding harus ditolak, sesuai Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.5.
Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Putusan
Tingkat Banding

.....
.....
.....

AKTA PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor APMKHT//PMT.....// .../.....

Yang bertandatangan di bawah ini,(Nama, Pangkat, NRP) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa/para Terdakwa(Nama, Pangkat, NRP), dan/atau Oditur Militer Tinggi.....(Nama, Pangkat, NRP) sampai hari ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi.....tanggal.....diberitahukan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari tanggal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.6b.

Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Oditur Militer

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING**Nomor APPB//PM// .../.....**

Pada hari ini, tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Penganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan kepada:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi

bahwa Terdakwa/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal dalam perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Penganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Penganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian model 1.7a.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING

Nomor APMB//PM// .../.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyerahkan Memori Banding dalam rangka permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor..... tanggal

Memori Banding tersebut telah diterima oleh saya dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.8b.

Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI BANDING**Nomor APKMB//PM// .../20...**

Pada hari initanggal telah menghadap kepada saya(Nama, Pangkat, NRP)..... Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomordalam Permohonan Banding Nomor tanggal

Kontra Memori Banding tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.9b. Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara dari Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
Nomor AMBP//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Perwira :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi.
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyatakan bahwa ia telah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*), yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan putusan Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi	Panitera Pengganti
Nama Pangkat, NRP	Nama Pangkat, NRP

Formulir Varian I.10b.
Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor ACPB//PM...../...../20...

Pada hari ini ... tanggal ... telah menghadap kepada saya (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer Tinggi :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	Oditur Militer Tinggi
Kesatuan	:	Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Pangkat, NRP

Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir I.10d.

Akta Penolakan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

Nomor APCPB//PM...../...../20...

Pada hari ini ... tanggal ... telah menghadap kepada saya (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer Tinggi :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi.....

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal atas nama Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP) (vide Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Karena perkara telah mulai diperiksa namun belum diputus, pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....dalam hal ini dibebankan kepada negara.*)

Oleh karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding, maka pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

*) apabila perkara telah mulai diperiksa di Pengadilan tingkat banding

Formulir Varian I.11b.

Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING**Nomor** APPCPB//PM// .../.....

Pada hari ini, tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan kepada :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi.....

bahwa Terdakwa/para Terdakwa telah mencabut permintaan bandingnya dalam Akta Permohonan Banding Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal atas nama Terdakwa/para Terdakwa
 (sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan :

* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.12b.

Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Oditur Militer Tinggi

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor APIPB //PM// .../20.....

Pada hari ini,.....tanggal..... saya,..... (*Nama, Pangkat, NRP*)
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan
kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan : Oditur Militer Tinggi
Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi

tentang isi putusan tingkat banding dari Pengadilan Militer TinggiTinggi
Nomor..... tanggaldalam perkara Terdakwa/para
Terdakwa.....(*Nama, Pangkat, NRP*).

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas Putusan tersebut di atas dapat
diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah
pemberitahuan ini, dengan kewajiban mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pengajuan
Permohonan Kasasi yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi
.....

Kepadanya telah saya terangkan bahwa atas putusan tersebut tidak dapat
diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan
Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi.....,
kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Pengadilan Militer
TinggiTinggi kepada Oditur Militer Tinggi.

Formulir Varian I.13.a. Pengumuman Putusan Pengadilan
--

.....

PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa/para Terdakwa(*Nama, Pangkat, NRP*) telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggidengan Nomor tanggal yang amarnya menghukum Terdakwa/para Terdakwa dengan:

Pidana Pokok :
 Pidana Denda :
 Pidana Tambahan :

Terdakwa/para Terdakwa berhak untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.*)

Agar Terdakwa/para Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi..... pada kesempatan pertama.

.....,

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Catatan : Untuk pengumuman putusan kasasi menyesuaikan.

* Kecuali terdapat pidana tambahan berupa pemecatan.

Formulir Varian I.14.a. Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan

.....
.....

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... pukul,
saya (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer
Tinggi, telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan
Militer Tinggi Nomor..... tanggal.....atas nama Terdakwa/para Terdakwa
.....(*Nama,Pangkat,NRP*) di papan pengumuman Pengadilan Militer Tinggi
Jalan dengan disaksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat
dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Disaksikan oleh:

Saksi-1

Saksi-2

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.15.a. Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....

AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor APK//PMT// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya,
..... (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi
..... Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap
Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi..... Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya
selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.16.a.

Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa
kepada Oditur Militer Tinggi

.....
.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor APPK//PMT.....// .../.....

Pada hari ini,tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan kepada
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

bahwa Oditur Militer Tinggi:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi
Tinggi..... Nomor tanggal dalam perkara atas nama
Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.17.a.

Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI**Nomor ATMPK//PMT.....// .../.....**

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,
 Terpidana/para Terpidana :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan Permohonan Kasasi terhadap
 Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi Nomor tanggal yang
 telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung mulai tanggal sesuai Akta
 Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor tanggal

Panitera Pengganti telah memberitahukan kepada pemohon bahwa tenggang
 waktu telah habis, oleh karena itu hak mengajukan Permohonan Kasasi gugur sesuai
 Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para
 Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.18.a.
Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa/Para Terdakwa

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI
Nomor APMK//PMT.....// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,
 Terdakwa/para Terdakwa:

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyerahkan Memori Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap Putusan
 Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal

Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta
 Penerimaan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
 Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.19.a.

Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI
Nomor ATMMK//PMT.....// .../.....

Pada hari ini, tanggal telah menghadap kepada saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., Terdakwa/para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk menyerahkan Memori Kasasi sehubungan dengan Permohonan Kasasi yang telah diajukan pada hari tanggal dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor tanggal.....atas nama Terdakwa/para Terdakwa(*Nama, Pangkat, NRP*).

Saya selaku Panitera Pengganti memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa tersebut di atas bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi, pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/Para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.20.a.

Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi dari Terdakw/para Terdakwa

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI**Nomor APKMK//PMT.....// .../.....**

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,
 Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

yang menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh
 Oditur dalam rangka Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Militer
 Tinggi..... Nomor. tanggal

Kontra Memori Kasasi tersebut telah saya terima dengan baik, untuk itu dibuat
 Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
 Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.21.a.
--

Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa
--

.....

AKTA TIDAK MENYERAHKAN MEMORI KASASI

Nomor ATMMK//PMT.....// .../.....

Yang bertandatangan di bawah ini, (*Nama, Pangkat, NRP*),
 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, dengan ini menyatakan
 bahwa Terdakwa/para Terdakwa..... (*Nama, Pangkat, NRP*), sampai hari ini
 tanggal tidak menyerahkan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi
 Nomor, tanggal.dalam perkara Terdakwa/para Terdalwa tersebut.

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya
 selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.22.a.

Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa/
Oditur Militer Tinggi

.....
.....
.....

AKTA PENERIMAAN TAMBAHAN MEMORI KASASI
Nomor APTMK//PMT.....// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,
Terdakwa/para Terdakwa/Oditur Militer Tinggi *)......:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

yang menyerahkan Tambahan Memori Kasasi dalam rangka Permohonan Kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal
.....atas nama Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum/Oditur Militer
Tinggi*)......

Tambahan Memori Kasasi tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat
Akta Penerimaan Tambahan Memori Kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer
Tinggi/Terdakwa/Para Terdakwa*) tersebut.

Oditur Militer Tinggi/Terdakwa/para Terdakwa*)

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : *) Pilihan

Formulir Varian I.24a.

Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa

.....

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI**Nomor APPPK//PMT// .../....**

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

yang menyatakan bahwa ia mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sesuai Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.25 a.

Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/para Terdakwa
kepada Oditur Militer Tinggi

.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor APPPK//PMT.....// .../....

Pada hari ini,..... tanggal..... saya,.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan
kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

bahwa Oditur telah mencabut Permohonan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan
Kasasi Nomor yang telah diajukan pada tanggal terhadap
Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi Nomor tanggal
sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.26a.

Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa/para

.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
Nomor APIPK//PMT// .../.....

Pada hari ini, tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

tentang isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor tanggal

Saya terangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa dengan pemberitahuan Putusan Kasasi ini, maka putusan atas perkara Terdakwa/para Terdakwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi.....kemudian saya menyerahkan Akta ini dan salinan/petikan Putusan Mahkamah Agung.....kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Catatan : Untuk putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum judul dan isi Akta disesuaikan.

Formulir Varian I.27. Akta Permohonan Grasi
--

.....

AKTA PERMOHONAN GRASI
Nomor APG/ /PMT..... / / /....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi Terpidana/para Terpidana :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi /Pengadilan Militer Tinggi Tinggi / Pengadilan Militer Tinggi Utama/Mahkamah Agung *) Nomor tanggal

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.28b.

Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi kepada Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN GRASI**Nomor APKG//PM// .../.....**

Pada hari ini,tanggal.....saya,.....(*Nama, Pangkat, NRP*),
 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan
 kepada Oditur Militer Tinggi :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

tentang Keputusan Grasi dari Presiden Republik Indonesia Nomor
 tanggal.....atas nama Terpidana/para Terpidana.....(*Nama, Pangkat, NRP*)

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya
 selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer
 Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera

Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.30.

Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi

.....

AKTA PENERIMAAN SALINAN PERMOHONAN GRASI

Nomor APSPG//PMT.....// ... /.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....(*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi, Terpidana/para Terpidana :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

yang menyerahkan salinan Permohonan Grasi atas nama Terpidana/para Terpidanayang memohon grasi kepada Presiden RI atas Putusan Nomor tanggal

Salinan Permohonan Grasi tersebut telah saya terima dengan baik, dan untuk itu dibuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Terpidana/para Terpidana tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.32.

Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana

.....
.....
.....

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor APPK//PMT.....// .../.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah menghadap kepada saya.....
(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi,
Terpidana/para Terpidana:

Nama

Pangkat/NRP

Jabatan

Kesatuan

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

yang menyatakan bahwa ia mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi Tinggi/Pengadilan Militer
Tinggi Utama/ Mahkamah Agung RI Nomor : tanggal
.....

Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai akta Nomor
..... tanggal

Kepadanya telah saya beritahukan bahwa untuk itu yang bersangkutan harus
membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada
Mahkamah Agung dengan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan
permohonannya, serta menyampaikan Surat Permohonan tersebut melalui Panitera
pada Pengadilan Militer Tinggi..... yang telah memutus perkaranya pada tingkat
pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat dengan sebenarnya
dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah
jabatan dan oleh Terpidana/para Terdakwa/Pemohon/para Pemohon tersebut.

Terpidana/Pemohon

Panitera Pengganti

Nama

Pangkat, NRP

Nama

Pangkat, NRP

Formulir Varian I.34. Akta Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali

.....

.....

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**Nomor : APPPK /..... / PMT.... /... /... /**

Pada hari ini,..... tanggal saya, (*Nama, Pangkat, NRP*) Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi telah memberitahukan kepada Oditur :

Nama lengkap :

Pangkat / NRP :

J a b a t a n : Oditur Militer Tinggi.

Kesatuan : Oditurat Militer Tinggi.....

bahwa Terpidana/para Terpidana/Ahli warisnya telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Reg Nomor ...K/Mil/.....tanggaldalam perkara atas nama Terpidana/para Terpidana :

Nama lengkap :

Pangkat / Nrp : Eks

J a b a t a n : Eks

Kesatuan : Eks

Pemberitahuan ini saya lakukan di Kantor Pengadilan Militer Tinggi

.....

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Terpidana

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Formulir Varian I.35 b.

Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APMPK//PM// .../.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap/datang kepada saya (*Nama, Pangkat, NRP*), Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, Oditur :
 :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dalam rangka Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggalatas nama Terdakwa/para Terdakwa(*Nama, Pangkat, NRP*).

Memori Peninjauan Kembali tersebut telah diterima dengan baik, untuk itu dibuat Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan, dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat

Formulir Varian I.36 b.

Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Oditur Militer Tinggi

.....

AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor APKMPK//PM// ... /.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya
 (Nama, Pangkat, NRP), Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer
 Tinggi :

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer.....

yang menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Kasasi yang
 diajukan oleh Terpidana/para Terpidana/PH terhadap Permohonan Peninjauan Kembali
 atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor. tanggal
atas nama Terpidana/para Terpidana

Kontra Memori Peninjauan Kembali tersebut telah saya terima dengan baik, untuk
 itu dibuat Akta Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya selaku
 Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi
 tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.38.
Akta Permohonan Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi Tinggi

.....

AKTA PERMOHONAN PERLAWANAN
Nomor : APP/...-K/PMT...../...../...../.....

Pada hari ini, tanggal, telah menghadap kepada saya,(Nama, Pangkat, NRP), Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., Oditur Militer Tinggi :

Nama lengkap :
 Pangkat/Nrp. :
 Jabatan : Oditur Militer Tinggi
 Kesatuan : Oditurat Militer

yang menyatakan bahwa ia memohon Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi Nomor :, tanggal atas nama Terdakwa/para Terdakwa.....(Nama, Pangkat, NRP).

Demikian Akta Permohonan Perlawanan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut.

Oditur Militer Tinggi

Panitera

Pengganti

Nama
 Pangkat, NRP

Nama
 Pangkat, NRP

Formulir Varian I.40a.

Akta Pemberitahuan Isi Putusan Perlawanan kepada Terdakwa/para Terdakwa

.....
.....
.....

AKTA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERLAWANAN
Nomor : APIPP/...-K/PMT...../...../...../.....

Pada hari ini,tanggal, saya,(*Nama, Pangkat, NRP*),
Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi....., telah memberitahukan kepada
Terdakwa/para Terdakwa:

Nama lengkap	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	

tentang isi Putusan Perlawanan dari Pengadilan Militer Tinggi Tinggi Nomor :
....., tanggal

Pemberitahuan ini saya lakukan di Pengadilan Militer Tinggi.....
kemudian saya menyerahkan Akta ini dan Salinan Putusan Perlawanan Pengadilan
Militer Tinggi Tinggi kepada Terdakwa/para Terdakwa.

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya,
Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa/para
Terdakwa tersebut.

Terdakwa

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

BERITA
ACARA

Kesatuan :
 Tempat, tanggal lahir : ,
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Terdakwa-2

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
 Pangkat / NRP :,dst.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa, apakah Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa dalam keadaan sehat.

Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, dan dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa/para Terdakwa bahwa perkara Terdakwa/para Terdakwa diancam pidana penjara 15 tahun lebih atau pidana mati, Terdakwa/para Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, untuk itu Papera telah menyediakan Penasihat Hukum atas namadan (Nama, Pangkat, NRP). Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum yang disediakan Papera tersebut dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa bahwa ia bersedia/tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut.*)

Terdakwa/para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama..... berdasarkan Surat Perintah dari.....Nomor.....tanggal.....dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa/para Terdakwa tanggal..... (*bila Terdakwa/para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum*)

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa/para Terdakwa pernah ditahan dan dijawab Terdakwa/para Terdakwa pernah/tidak pernah ditahan.

Setelah Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang dan supaya memberikan keterangan yang benar, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan dan memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa supaya berdiri dengan sikap sempurna guna mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan. Oditur Militer dengan sikap berdiri membaca Surat Dakwaan Nomor tanggal yang isinya sebagai berikut :

(kutip Surat Dakwaan mulai dari uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian sampai dengan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan).

Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa/para Terdakwa apakah ia sudah mengerti benar akan isi dakwaan tersebut, yang dijawab bahwa ia sudah mengerti.
 (catatan : apabila Terdakwa/para Terdakwa menjawab kurang mengerti, Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi agar memberikan penjelasan perbuatan yang didakwakan sampai Terdakwa/para Terdakwa mengerti).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa/para Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak/akan mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan keberatan, kemudian Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membaca keberatan (eksepsi), pada pokoknya sebagai berikut :
(tidak dipakai jika tidak ada keberatan).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (Pertanyaan)
1. (jawaban)
2. (Pertanyaan)
2. (jawaban)

(yang dicatat hanyalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang substantif yang sesuai dengan Hukum Acara dan yang sekiranya dapat diperoleh bukti-bukti akan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/para Terdakwa dan hal-hal lain yang merupakan bahan pertimbangan pengambilan putusan, juga hubungan antara barang bukti dengan perkara/kasus posisi yang menyangkut kejadian, perbuatan, masalah, akibat, dolus dan culpa agar terdapat kejelasan).

Kemudian secara berturut-turut Hakim Ketua memberi kesempatan bertanya kepada Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa/para Terdakwa (urutan kesempatan bertanya diberikan berdasarkan pertimbangan oleh Hakim Ketua) (pokok-pokok tanya jawab antara para Hakim Anggota, Oditur, Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Saksi dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang dalam hal-hal tersebut).

Sesudah semua pihak yang diberi kesempatan bertanya oleh Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi. Terdakwa/para Terdakwa menanggapi keterangan Saksi tersebut bahwa ia membenarkan semua keterangan Saksi/ menyangkal semua keterangan Saksi/membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi.

(apabila ada hal-hal yang disangkal, supaya dimuat pokok-pokok sangkalan Terdakwa/para Terdakwa).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi Nomor urut satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi supaya memanggil masuk Saksi berikutnya. Setelah Saksi Nomor urut dua menghadap Majelis Hakim Tinggi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia adalah :

Nama lengkap :
(dan seterusnya sama seperti identitas saksi Nomor urut satu)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa/para Terdakwa sebelum perbuatannya yang menjadikan perkara ini, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja kepadanya. Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Saksi mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

(selanjutnya tanya jawab para Hakim dan Oditur masing-masing dengan saksi dicatat dalam berita acara sidang sama seperti catatan pada saksi Nomor satu. Apabila masih ada saksi-saksi berikutnya, dicatat pula tanya jawab dan hal-hal lainnya sama seperti tersebut).

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi/para Saksi, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa/para Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan, kemudian Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa/para Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. (Pertanyaan)
1. (Jawaban)

- Bahwa ia menyerahkan pembelaannya kepada Penasihat Hukum
- Bahwa ia tidak mengajukan pembelaan tetapi menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya.
(gunakan yang sesuai).

Setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum membacakan pembelaannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
..... (hanya digunakan jika ada pembelaan).

Atas pembelaan tersebut Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi untuk mengajukan jawaban (*replik*) terhadap pembelaan dari Terdakwa/para Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menyampaikan jawaban atas *replik* dari Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :
.....
(hanya digunakan jika ada pembelaan).

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang untuk mengadakan musyawarah Majelis Hakim Tinggi guna mengambil putusan dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum, dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali, Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa untuk berdiri dan mendengarkan putusan Pengadilan. Hakim Ketua mengucapkan Putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
.....
(supaya dikutip seluruh diktum/amar putusan apa adanya).

Setelah membacakan putusan Pengadilan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa/para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi akan hak-haknya :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.Nomor.31 Tahun 1997 yaitu 7 hari.
3. Hak untuk mengajukan grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari.
5. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan.

Atas pemberitahuan akan hak-haknya tersebut, Terdakwa/para Terdakwa menyatakan sikap Oditur menyatakan

Sebelum sidang ditutup, Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi membawa Terdakwa/para Terdakwa keluar ruang sidang. Sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim Ketua dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim Ketua tersebut dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

RAHASIA

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini,tanggal bulan.....tahun dua ribu tujuh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer yang bersidang di (kota) dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : ,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

SUSUNAN

Hakim Ketua :
Hakim Anggota I :
Hakim Anggota II :
Panitera Pengganti :

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa/para Terdakwa dan Saksi/para Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti Terdakwa/para Terdakwa bersalah melakukan
3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa/para Terdakwa melakukan (*supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit*). Sehubungan hal tersebut Terdakwa/para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit (*pendapat layak tidaknya Terdakwa/para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer*).
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa/para Terdakwa
5. Latar belakang perbuatannya.....
6. Mengusulkan supaya Terdakwa/para Terdakwa dijatuhi pidana penjara/pidana pokok penjara selama, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer (*bila dijatuhi pidana tambahan*).

Catatan :

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota II, Hakim Anggota I dan Hakim Ketua mengenai :

1. Fakta hukum
2. Pembuktian unsur
3. Jenis Pidana.

Diuraikan tentang perbedaan pendapatnya diantara 3 (tiga) butir tersebut oleh Hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion, dissenting concurring*).

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti pada hari dan tanggal tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP

RAHASIA

Catatan : *) Pilihan.

Formulir Varian J.3.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi.....telah dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi /Mahkamah Agung RI Nomor tanggal Atas nama Terpidana/para Terpidana/ Pemohon/para Pemohon PK :

Nama :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Hakim Ketua.
.....(Pangkat>Nama, NRP), sebagai Hakim Anggota I.
..... (Pangkat>Nama, NRP),sebagai Hakim Anggota II.
..... (Pangkat>Nama, NRP), sebagai Oditur Militer Tinggi.
..... (Pangkat>Nama, NRP), sebagai Panitera Pengganti.
....., sebagai Penasihat Hukum (bila ada).

Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan PK tersebut diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut :

(Supaya diuraikan proses dan hasil pemeriksaan yang diarahkan apakah permohonan PK tersebut memenuhi ketentuan pasal 248 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh (nama, pangkat, NRP), sebagai Hakim Ketua, serta (Nama, pangkat, NRP) dan (Nama, Pangkat, NRP), masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi(Nama, Pangkat, NRP), dan Panitera Pengganti..... (Nama, Pangkat, NRP), di hadapan umum dan Terpidana/para Terpidana/Pemohon/para Pemohon Peninjauan Kembali.

Oditur Militer Tinggi

Hakim Ketua

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Penasehat Hukum

Hakim Anggota I

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Terpidana/Pemohon

Hakim Anggota II

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat NRP

BERKESIMPULAN

- 1. Bahwa
- 2. Bahwa

Sehubungan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim:

BERPENDAPAT

- 1. Bahwa
- 2. Bahwa

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat, NRP

Nama
Pangkat, NRP

Hakim Ketua

Nama
Pangkat, NRP

Panitera Pengganti

Nama
Pangkat, NRP



TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
TINGKAT BANDING
PENGADILAN MILITER
TINGGI

18.	Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO).....	76
19.	Banding salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO).....	82
20.	Banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	86
21.	Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	90
22.	Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidiaritas para Terdakwa dihukum(dengan DO).....	95
23.	Banding para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO).....	101
24.	Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	106
25.	Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	112
26.	Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	117
27.	Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO).....	122
28.	Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	127
29.	Banding Oditur Militer dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO).....	133
30.	Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO).....	139
31.	Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO).....	143
32.	Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO).....	148
33.	Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO).....	153
34.	Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer ditolak, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO).....	158
35.	Banding Terdakwa atau Oditur Militer dikabulkan, dihukum pidana bersyarat.....	163

**TEMPLATE
PUTUSAN
PEMIDANAAN**

Oditur Militer /Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer\mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah diusahakan dengan

Formulir Varian A.2.
Banding Oditur Militer atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer /Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer /Terdakwa Nomor tanggal
.....
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal /Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal /Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer /Terdakwa tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 228 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer /Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.3.

Banding Oditur Militer dan Terdakwa ditolak,
terbukti salah satu dakwaan alternatif lain (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
 Pangkat,NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Tempat,tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (*Dimuat kualifikasi dan pasal*)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; (*Salin sesuai amar putusan*)
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif yaitu : (*rumusan pasal*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Militer tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa*)

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim Militer Tinggi yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Formulir Varian A.4.
Banding Oditur Militer dikabulkan,
para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

unsur sesuai fakta hukum yang tidak terbukti) dalam Dakwaan Kumulatif , maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif , yaitu : “.....” sesuai Pasal dan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif

Menimbang, bahwa mengenai
 Unsur Kesatu :
 Unsur Kedua :dst
 Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....”, Unsur Kedua “.....” dst Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kumulatif yaitu “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif “.....”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, dan Pengadilan Militer Tinggi telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Kumulatif , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, sehingga putusan Pengadilan Militer tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Terdakwa II :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
- 7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (Nama, Pangkat), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (Nama, Pangkat) dan (Nama, Pangkat) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (Nama, Pangkat, NRP) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer \)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer /Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Militer Tinggi mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan berikut surat yang timbul dan berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Militer serta Memori Banding/Kontra Memori, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Militer telah salah membuktikan Dakwaan Primair sehingga Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri Dakwaan Subsidair sesuai fakta hukum sebagai berikut :

(Uraian fakta hukum sesuai Dakwaan Subsidair)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai
Unsur Kesatu :
Unsur Kedua :dst
Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair, yaitu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
(*dicantumkan sampai dengan dakwaan yang tidak terbukti*)
3. Menyatakan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair yaitu ;
(*diisi kualifikasi Dakwaan Subsidair*)
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
7. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.6.
Banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

- 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (Dimuat kualifikasi dan pasal)
- 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; (Salin sesuai amar putusan)
- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor tanggal
- 3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal
- 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka putusan Pengadilan Militer tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Tinggi memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (Nama, Pangkat) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal (yang terbukti) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor tanggal ...

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut (Nama, Pangkat, NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Formulir Varian A.7.
Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera
untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin
(dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (*Dimuat kualifikasi dan pasal*)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; (*Salin sesuai amar putusan*)
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Putusan Pengadilan Militer tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, namun karena perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan dalam kehidupan prajurit, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 189 Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer... Nomor ... tanggal

Formulir Varian A.8.
Banding Oditur Militer ditolak, banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

- 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
- 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
- 4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal dan Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan (*tunggal, alternatif, kumulatif, subsidairitas, gabungan*) *) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal/Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum; *)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/ Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Tinggi perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
Nama		Nama
Pangkat		Pangkat
Nama		
Pangkat	Panitera Pengganti,	
	Nama	
	Pangkat/NRP	

Catatan : *) *pilihan*
**) *digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Tinggi tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, setelah membaca berkas perkara tersebut, Pengadilan Militer Tinggi perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

(pendapat Hakim Militer Tinggi sesuai fakta hukum intinya khusus Terdakwa tidak terbukti)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (Nama, Pangkat) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama Pangkat	Nama Pangkat
Nama Pangkat	
	Panitera Pengganti,
	Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa

.....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa

(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan oleh Pengadilan Militer terhadap perbuatan Terdakwa yaitu “.....”, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki :

(Pendapat Hakim Militer Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(*Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(*Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer*)

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer*)

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militerdalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama	Nama
Pangkat	Pangkat
Nama	
Pangkat	Panitera Pengganti,
	Nama
	Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur)
Bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka Putusan Pengadilan Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal Majelis Hakim Pengadilan

selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*

**) *digunakan apabila diperlukan*

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer
Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal 3.
Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana pokok/pidana tambahan)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap para Terdakwa berupa pidana, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah :

(pendapat Hakim Militer Tingi intinya meringankan)

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 Terdakwa I :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 Terdakwa II :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.14.
Banding Oditur Militer ditolak,
salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT..../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

Terdakwa II

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (*Dimuat kualifikasi dan pasal*)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap para Terdakwa berupa pidana, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terhadap pidana Terdakwal sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor ... tanggal ... yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan saat ini Terdakwa II berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa II harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Membebaskan biaya perkara tingkat banding Terdakwa II kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*

***) *digunakan apabila diperlukan*

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer
Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal 3.
Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*
 **) *digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer dan Terdakwa)

Dari uraian tersebut, maka permohonan banding Oditur Militer dan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)* dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Resume fakta hukum dari tingkat pertama isinya Terdakwa I terbukti bersalah (dipidana), Terdakwa II tidak terbukti bersalah (dibebaskan))

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer ... mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa I)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : *(Resume fakta hukum)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa berupa pidana, Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat :Pasal (*yang terbukti*) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut;..... *)
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.18.
Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.
- b.dst

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa I sesuai putusan Pengadilan Militer yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa I seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum, Berita Acara Sidang dan berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa dalam Dakwaan Primair tidak ditemukan adanya perbuatan sehingga Dakwaan Primair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Primair)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dakwaan Subsidair tidak ditemukan adanya perbuatan sehingga Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Subsidaritas)*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu “.....”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

.....
Menimbang, bahwa mengenai

Unsur Kesatu :

Unsur Kedua : dst

Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....
(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengenai keternuktian unsur)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; dan sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu :
..... (*diisi kualifikasi Dakwaan Lebih Subsidair*)
4. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;**))
7. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.19.
Banding salah satu Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat :Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Formulir Varian A.20.
Banding para Terdakwa ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT..../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menambahkan beberapa pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan para Terdakwa;

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Formulir Varian A.21.
Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT..../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Militer Tinggi.... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PEGADILAN MILITER TINGGI tersebut;
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pegadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap para Terdakwa berupa pidana, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperingan/diperberat*) dengan melihat keadaan-keadaan sebagai berikut :

(pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan para Terdakwa)

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pembedaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pegadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama Pangkat	Nama Pangkat
Nama Pangkat	Panitera Pengganti,
	Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*
 **) *digunakan apabila diperlukan*

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal..... terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor..... tanggal..... telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidiar)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”

.....
(*pembuktian unsur sesuai fakta hukum*)

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Ketiga “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu :

“.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa

(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding

Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer
Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu;

*(Isi fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian unsur/ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana)**

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer..... tersebut, Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

sebagaimana dakwaan Oditur Militer/perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan/lepas dari segala tuntutan hukum*) maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.**)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut,**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*), Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Formulir Varian A.24.
Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT...../BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a.

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori
Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/ para Terdakwa*)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer berikut Berita Acara Sidang, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu;
(fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian Dakwaan Alternatif Kesatu)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa sehingga Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu :
- Unsur Kedua :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kesatu “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “.....” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “.....”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Terdakwa I :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa ... berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 Terdakwa II :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa ... berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.25.

Banding Oditur Militer dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat,tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) **

Terdakwa II

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat,tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) **

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

yang pada pokoknya sebagai berikut : (*Resume fakta hukum*)
 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer
 mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga
 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan
 Militer terhadap para Terdakwa berupa pidana, Pengadilan Militer
 Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*)
 sehingga perlu diperberat/diperingan*) dengan melihat keadaan-keadaan yang
 dapat meringankan/memberatkan*) pidananya diantaranya adalah;

.....

(*pendapat Hakim Militer Tinggi mengenai keadaan yang
 meringankan/memberatkan*)*)

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang
 meringankan/memberatkan*) pembedaan para Terdakwa. Oleh karena itu,
 Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk
 memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan
 oleh Pengadilan Militer terhadap para Terdakwa berupa “.....”, Majelis
 Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana
 tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki :

(*pendapat Hakim Pengadilan Militer Tinggi tentang kualifikasi*)

Bahwa dari uraian tersebut, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat
 cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh
 Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang ditentukan oleh
 Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara para Terdakwa berupa
 (*diisi barang bukti yang statusnya diperbaiki*), Majelis Hakim Pengadilan Militer
 Tinggi berpendapat bahwa penentuan status barang bukti tersebut kurang tepat
 sehingga perlu diperbaiki :

(*pendapat Hakim Pengadilan Militer Tinggi*)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi
 berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki penentuan status
 barang bukti dalam perkara para Terdakwa.**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu
 memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar
 mengenai (*pidananya; kualifikasi; status barang bukti*), sebagaimana tercantum
 dalam amar putusan ini.

Terdakwa I :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa II :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk selebihnya;
- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal para Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan para Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan para Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer/ para Terdakwa)*

permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:
 Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)
 Terdakwa I :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 Terdakwa II :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor..... .. Tanggal untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.27.
Banding Oditur Militer ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT..../BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

Terdakwa II

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (Dimuat kualifikasi dan pasal)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu :
- Unsur Kedua :
- Unsur Ketiga :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....” Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)
Dengan demikian Unsur Kesatu “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “.....” Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum)
Dengan demikian Unsur Kedua “.....” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur Kedua “.....” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “.....” dan Majelis Hakim Pengadilan Militer menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding;
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :
(Isi fakta hukum dengan melengkapi unsur dakwaan alternatif kedua)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal /para Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :
.....
(fakta hukum yang mengarah pada pembuktian Dakwaan Kumulatif yang terbukti saja)

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “.....” sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “.....” sebagaimana Dakwaan Kedua

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a.
b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal *(yang terbukti)*, Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama, Pangkat. NRP)* dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk seluruhnya yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

P U T U S A N

NOMOR-K/PMT..../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a.
b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Oditur Militer Nomor tanggal
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor

meringankan/memberatkan)*

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor tanggal, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Formulir Varian A.32.
Banding Oditur Militer dan Terdakwa, banding Oditur Militer dicabut, banding
Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas
(dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT.../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
- Pangkat,NRP :,
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tempat,tanggal lahir :,
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a.

b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Akta pencabutan permohonan banding Oditur Militer Nomor tanggal
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu :
- Unsur Kedua :
- Unsur Ketiga : dst

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa

- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;**))
- 6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (Nama, Pangkat), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (Nama, Pangkat) dan (Nama, Pangkat) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (Nama, Pangkat, NRP) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut pada tanggal Terdakwa telah mengajukan pencabutan banding sesuai Akta Pencabutan Banding Nomor tanggal

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

(pendapat Hakim Militer Tinggi intinya kebataran yang diajukan Oditur Militer di kabulkan)

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

(pendapat Hakim Militer Tinggi intinya tidak sependapat dengan tanggapan Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

(Resume fakta hukum)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer ... sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama, Pangkat, NRP*);
- 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, sekedar mengenai (*klasifikasi, pidananya, status barang bukti*), sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;.....
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, untuk selebihnya;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**)
- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama Pangkat	Nama Pangkat
Nama Pangkat	Panitera Pengganti,
	Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*
**) *digunakan apabila diperlukan*

Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Akte Pencabutan Pemohonan Banding Terdakwa, sebelum perkara ini diperiksa, telah dicabut sesuai Akte Pencabutan Permohonan Banding tanggal..... Oleh karena itu secara formal permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer/Terdakwa dalam Memori/Kontra Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding/Kontra Oditur Militer/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sebagai berikut :

.....
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini :

Menimbang, bahwa.....

(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak terbukti)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer unsur tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya, dan Pengadilan Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan secara formal permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama,Pangkat,NRP*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut (*Nama,Pangkat,NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“.....”/ terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana. *)
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; *)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; **)
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Formulir Varian A.35.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer, banding Terdakwa atau Oditur Militer
dikabulkan, dihukum pidana bersyarat
(dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT..../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggiyang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

PENGADILAN MILITER tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; (*Dimuat kualifikasi dan pasal*)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; (*Salin sesuai amar putusan*)
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Nomor ... tanggal
.....
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal /Oditur Militer Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal /Oditur Militer Nomor tanggal

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer/Terdakwa pada tanggal dan Oditur

dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pемidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya dari pidana penjara menjadi pidana bersyarat sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama,Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa / Oditur Militer pada Oditurat Militer tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 a KUHP Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama,Pangkat,NRP*) / Terdakwa (*Nama,Pangkat,NRP*)
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer..... Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

**TEMPLATE
PUTUSAN
KARENA
PENUNTUTAN
GUGUR**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, sesuai ketentuan pasal 77 KUHP maka kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini;
(jika ada barang bukti berupa barang)

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer pada Terdakwa/para Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal (yang terbukti) *juncto* Pasal 77 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan gugur hak Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa..... (Nama,Pangkat, NRP) ;
2. Barang bukti berupadikembalikan kepada yang berhak yaitu atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*)Pilihan
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

TEMPLATE
PUTUSAN Niet
Onvankelijke
Verklaard (NO)

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP;

2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku tanggal ;

3. Bahwa berdasarkan relaas/surat tanda terima penerimaan Keputusan Penyerahan Perkara beserta Surat Dakwaan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal , maka tenggang waktu daluwarsa tersebut terhenti (*gestuit*) berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP. Dengan demikian tenggang waktu daluwarsa tersebut dihitung kembali sejak tanggal, yaitu sehari sesudah tanggal penerimaan Keppera beserta surat dakwaan oleh Terdakwa;

4. Bahwa sejak penghentian tenggang waktu daluwarsa tersebut, sampai hari ini tenggang waktu daluwarsa itu masih berlangsung tanpa terhenti lagi oleh sesuatu alasan, berarti telah berjalan selama dengan akibat tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudah dilampaui;

berdasarkan pertimbangan diatas maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa penuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini;
(jika ada barang bukti berupa barang)

NOMOR-K/PMT../BDG/../../... (sesuai nomor register)

Pengadilan Militer Tinggi... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Memperhatikan;

- Membaca;**

- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer/Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer..... Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) KUHP seseorang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang sama yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dan asas nebis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan pengadilan baik putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*Onstlag Van Alle Rechtsvolging*) dan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) KUHP;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer..... Nomor tanggal Terdakwa atas nama telah dijatuhi pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang berbeda maka Majelis Hakim Pengadilan Militer perlu memutus perkara Terdakwa Nomortanggal.....;

berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut maka kewenangan penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena nebis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini;
(jika ada barang bukti berupa barang)

Mengingat : Pasal (pasal dakwaan) *juncto* Pasal 76 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian C.4.
Banding Terdakwa atau Oditur Militer ditolak karena terlambat mengajukan permohonan banding (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMT../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Nomor tanggal
3. Akta Terlambat mengajukan Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer.....
4. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Nomortanggal
5. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer.... tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer, Terdakwa dan Oditur Militer.... mengajukan permohonan banding pada tanggal, akan
Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMT/BDG/.../.../....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan

**) digunakan apabila diperlukan

Formulir Varian D.1.
Perlawanan Oditur Militer dikabulkan

P U T U S A N

NOMOR-K/PMT../BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi..... yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor tanggal;
(Dimuat bentuk dakwaan dan klasifikasi pasal-pasalnya)

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela Pengadilan Militer Nomor ..., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Salin sesuai amar putusan)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur MiliterNomor
3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer tanggal.....
4. Kontra Memori perlawanan tanggal

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari Oditur Militer yang diajukan tanggal terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Nomor tanggal, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Perlawanan Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

MEMUTUSKAN

- 1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer (*Nama, pangkat, NRP*);
- 2. Menerima keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militersebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;
- 3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer Nomor tanggal
- 4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militeragar sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
- 5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan mengirimkan Salinan Putusan kepada Pengadilan Militer;
- 6. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi..... pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Nama Pangkat	 Nama Pangkat
 Nama Pangkat	 Panitera Pengganti, Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

Perlawanannya, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer....., Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.....

(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer dalam memori Perlawanannya mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Perlawanannya terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer ... Nomor Tanggal *(Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak dapat diterima);*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Nomor.....tanggal.....sudah benar dan tepat, sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militertidak dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan MiliterNomor.....tanggal.....harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer dengan Surat dakwaan Oditur MiliterNomor tanggal tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebankan kepada Negara;

Mengingat : Pasal 146 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- 1. Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer *(Nama, Pangkat, NRP)*;
- 2. Menolak keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militersebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan;
- 3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan MiliterNomor.....tanggal.....

**TEMPLATE
PETIKAN
PUTUSAN**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi..... oleh , selaku Hakim Ketua Majelis, dan para Hakim Militer Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nama
Pangkat/NRP

Nama
Pangkat

Catatan : *) pilihan

Formulir Varian F.1a.
Penetapan Penunjukan Hakim

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Berkas perkara Nomor tanggal atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer Utama;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Nomor tanggal;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. *(Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan)*.

M E N E T A P K A N :

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk duduk dalam sidang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hakim Ketua :
Hakim Anggota I :
Hakim Anggota II :

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Formulir Varian F.2.
Penetapan Hari Sidang

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT../...../...../....

Tentang

HARI SIDANG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor tanggal atas nama
Terdakwa;

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat/NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memeriksa perkara
pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan hari
sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku
Papera Nomor tanggal
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor tanggal
3. Putusan Pengadilan Militer... Nomor tanggal ...
4. Tapkim

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) dan Pasal 350 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2.(Peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan).

M E N E T A P K A N :

Menentukan hari Sidang Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa perkara
pidana pada Tingkat Banding atas nama Terdakwa tersebut di atas:

Pada Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Formulir Varian F.3.
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PANITERA PENGADILAN MILITER TINGGI

- Membaca : Berkas perkara Nomor tanggal atas nama Terdakwa;
- Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat/NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :
- Menimbang : 1. Bahwa perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas termasuk kewenangan Pengadilan Militer Tinggi.
2. Bahwa oleh karena itu perlu menunjuk Panitera Pengganti dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas.
- Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Militer.... Nomor ... tanggal ...
2. Akta permohonan banding Oditur Militer /Terdakwa Nomor ... tanggal ... *)
- Mengingat : 1. Pasal 15 Ayat (3) *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2.(Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan).

M E N E T A P K A N :

Menunjuk (Nama, Pangkat, NRP) sebagai Panitera Pengganti dalam sidang perkara banding atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panitera

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) Pilihan

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (6) *juncto* Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N :

- 1. Penahanan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Memerintahkan Oditur Militer agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.
- 3. Memerintahkan Oditur Militer pada Oditurat Militer.... untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

M E N E T A P K A N :

- 1. Memperpanjang waktu Penahanan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
- 2. Memerintahkan Oditur Militer agar Terdakwa dan keluarganya diberikan tembusan penetapan penahanan ini.
- 3. Memerintahkan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomortanggal.....

4. Kepala Pengadilan Militer....selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomortanggal.....

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomortanggal.....

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi 60 (enam puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomortanggal.....

Membaca : Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut Nomor registertanggal

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Penetapan Penahanan/Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Militer.... Nomor tanggal Terdakwa ditahan selama 30/60 hari terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal sehingga dengan demikian masa penahanannya sudah habis/akan berakhir pada tanggal

2. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai 90 (sembilan puluh) hari sehingga karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Bahwa ternyata kepentingan pemeriksaan atas diri Terdakwa telah cukup terpenuhi dan tidak perlu lagi untuk menahannya lebih lanjut.

4. Bahwa tenggang waktu penahanan yang dijalani oleh Terdakwa mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding.

5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi mempunyai cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.

6. Permohonan penangguhan penahanan dari (apabila ada).

(Pilih alasan yang tepat sesuai perkembangan perkara).

Formulir Varian F.7.
Penetapan pengembalian berkas perkara karena Pencabutan
Banding oleh Oditur Militer / Terdakwa

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT../...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

- Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor tanggal atas nama
Terdakwa;
- Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat/NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat/tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :
2. Akta Permohonan Banding Nomor tanggal yang
menerangka bahwa Oditur Militer/Terdakwa mengajukan
Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor
..... tanggal
3. Surat Permohonan Pencabutan Banding Nomor tanggal
yang diajukan oleh Oditur Militer/Terdakwa
4. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor tanggal
yang menerangkan bahwa Oditur Militer/Terdakwa mencabut
permohonan banding sebagaimana tersebut.
5. Surat-surat lain yang berkaitan
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara
banding ini diajukan oleh Pemohon banding Oditur
Militer/Terdakwa, dan telah dinyatakan di hadapan Panitera
Pengadilan Militer serta diterima Pengadilan Militer/Utama
sebelum perkara banding tersebut diputus.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena permohonan
untuk mencabut perkara Banding diajukan dan diterima sebelum

Formulir Varian F.8.
Penetapan pengembalian berkas
Terdakwa meninggal dunia

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT.../...../...../....

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : 1. Berkas perkara Pidana Nomor tanggal atas nama
Terdakwa;

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat/NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

2. Akta permohonan banding Nomor tanggal yang menerangkan bahwa Oditur Militer/Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal;

3. Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer pada Oditurat Militer tanggal perihal Laporan Lengkap Kematian Terdakwa;

4. Surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah tahanan/Oditur Militer yang menerangkan Terdakwa meninggal dunia pada hari tanggal yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh Dokter pada Rumah Sakit/Klinik Nomor tanggal

2. Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya di putus, maka hak penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara pada pemeriksaan dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian F.9.

Penetapan pengembalian berkas
untuk diperbaiki /pemeriksaan tambahan

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT...../...../20...

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa..... (Nama,Pangkat,NRP) sejak semula tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa telah dapat diketemukan/ditangkap sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara in absensia.
3. Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.
4. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militermelalui Pengadilan Militer

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Papera Nomor tanggal atas nama Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : ...tanggal...

Mengingat : Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- 1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi tidak dapat memeriksa perkara desersi secara in absensia karena Terdakwa diketemukan.
- 2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

Formulir Varian F.10.

Penetapan sengketa kewenangan mengadili antar Dilmilti

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/... /PMT/ ... / /20...

Tentang

SENKETA KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Relatif)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

- Menimbang

: 1.

a.

Bahwa tempat kejadian perkara Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Militer Tinggi.....

b.

Bahwa tempat kesatuan Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Militer.....

c.

Bahwa Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer..... berdasarkan surat

(pilih salah satu yang sesuai a, b atau c)

2. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militerdi tempat kejadian perkara/kesatuan Terdakwa bertugas.
- Memperhatikan

: 1.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari (Pang/Dir/Dan/Ka.....) selaku Papera Nomor.....tanggal.....kepada Pengadilan Militer..... atas nama Terdakwa:

Nama lengkap

:

.....

Pangkat, NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat Tinggal

:

.....

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomortanggal.....
- Mengingat

:

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (*locus, tempoo*s dan kewenangan mengadili) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Formulir Varian F.11.

Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat pertama untuk
Terdakwa dengan ancaman pidana lebih dari
9 tahun (dua kali 30 hari)

PENGADILAN MILITER TINGGI

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMT...../...../...../20...

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Membaca : Surat permohonan untuk memperpanjang masa penahanan dari Kadilmilti yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	
Pangkat, NRP	:	,.....
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	,.....
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmilti Nomor tanggal akan berakhir pada tanggal..... sedangkan pemeriksaan perkaranya belum selesai;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih;
3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang masa penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 138 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N :

1. Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
2. Memerintahkan kepada Oditu Militer untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Nama
Pangkat

Catatan : jika pemeriksaan perkara belum selesai pada perpanjangan penahanan pertama dapat diperpanjang yang kedua.

PENGADILAN MILITER TINGGI

Formulir Varian G.1.
Berita Acara
Sidang pemeriksaan perkara

BERITA ACARA SIDANG
NOMOR :BAS/.....-K/PMT/...../.../.....

Pengadilan Militer Tinggi..... yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari.....tanggal..... di Jakarta dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	(Huruf kapital tebal)
Pangkat,NRP	:,	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat,tanggal lahir	:,	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempattinggal	:	

Terdakwa dalam perkaraini tidak ditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

1.selaku Hakim Ketua
2.sebagai Hakim Anggota-I
3.sebagai Hakim Anggota-II
4. sebagai Panitera Pengganti

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul ... WIB dengan diikuti ketukan palu tiga kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah menyampaikan pendapat dari Majelis Hakim terhadap perkara Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Militer.....Nomor:tanggal.....

Terlebih dahulu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II untuk memberikan pendapatnya atas perkara Terdakwa dan atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-II memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....dst

Setelah Hakim Anggota II memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-I untuk memberikan pendapatnya. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....dst

Setelah Hakim Anggota-I memberikan pendapatnya, selanjutnya Hakim Ketua memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Disita dari Terdakwa:
 - a) 1 (satu) lembarfoto copy
 - b) 2 (dua)lembar.....

- 2) Disita dari Saksi-1:
 - a) 1 (satu) lembarfoto copy
 - b) 1 (satu) lembarfoto copy

- 3) Bukti tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan berupa :
 - a) Foto copy
 - b) Foto copy

- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada negara.

- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan diikuti ketukan palu tiga kali.

DemikianBerita Acara Sidanginidibuatdengansebenarnya yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Paniteratersebutdiatasdenganmengingatsumpahjabatan dan ditutup pada hari.....tanggal.....

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

.....
.....

.....
.....

kembali Saksi-1. Atas perintah tersebut Oditur Militer memerintahkan petugas untuk menghadapkan Saksi-1 dan setelah menghadap di persidangan, Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi-1 menerangkan bahwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi-1 menyatakan bersedia untuk disumpah sebelum memberi keterangan di persidangan, kemudian Saksi-1 mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Saksi-1.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan tersebut Saksi-1 memberikan keterangan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-I menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota-II melanjutkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Hakim Anggota-II selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Oditur Militer tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah Oditur Militer selesai menyatakan cukup atas pemeriksaan Saksi-1, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan Penasihat Hukum tersebut Saksi-1 menjawab sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1 apakah ada yang disangkal, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan saksi)

Setelah pemeriksaan terhadap Saksi satu dianggap cukup, Hakim Ketua mempersilahkan Saksi-1 pindah tempat duduk ke kursi yang disediakan untuk Saksi.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Saksi-2

Hakim Ketua Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
(Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada haritanggal untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang, atas perintah tersebut Oditur Militer memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang. Setelah Terdakwa dan Saksi dibawa keluar ruang sidang, Hakim Ketua menunda sidang dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Ketua tersebut di atas dengan mengingat sumpah jabatan dan ditutup pada haritanggal pukul

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

.....
.....

.....
.....

tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit.

4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa
5. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
6. Supaya barang bukti sebuah parang dirampas untuk dimusnahkan.

Giliran berikutnya, oleh Hakim Ketua diberikan kepada Hakim Anggota I
(*Nama, Pangkat*) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu
Sehingga karenanya sependapat dengan Hakim Anggota II tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian sependapat pula Terdakwa terbukti melakukan dakwaan primer yaitu
2. Mengenai patut dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit berpendapat bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang militer
3. Mengusulkan supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
4. Setuju dengan pendapat Hakim Anggota terdahulu mengenai barang bukti.

Kemudian Hakim Ketua (*Nama, Pangkat*) menguraikan pendapatnya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Melihat motif perbuatan (*uraikan latar belakang, motivasi, tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa*).
2. Berpendapat bahwa pidana..... adalah seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
3. Mengenai barang bukti saya berpendapat

Setelah diadakan pertukaran yang mendalam hasilnya ialah sebagai berikut:

1. Hakim Anggota II (*termuda*)
2. Hakim Anggota I
3. Hakim Ketua

Meskipun sudah diusahakan secara optimal untuk mengenai kesepakatan, namun tetap tidak berhasil, maka diambilalih putusan sebagai berikut:

1. (*misal : tentang dakwaan yang terbukti berdasarkan suara terbanyak,*



**TEMPLATE
PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN MILITER UTAMA**

18.	Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)	72
19.	Banding salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)	77
20.	Banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	81
21.	Banding para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	85
22.	Banding para Terdakwa dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidiaritas para Terdakwa dihukum (dengan DO)	89
23.	Banding para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)	95
24.	Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	100
25.	Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	106
26.	Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	111
27.	Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)	116
28.	Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	121
29.	Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding para Terdakwa ditolak, para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)	127
30.	Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)	132
31.	Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)	136
32.	Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)	140
33.	Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan, banding Terdakwa dicabut, Terdakwa dihukum dg perbaikan (dengan DO)	145
34.	Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Terdakwa dicabut, banding Oditur Militer Tinggi ditolak, Terdakwa bebas atau lepas dakwaan tunggal (dengan DO)	149
35.	Banding Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dikabulkan, dihukum pidana bersyarat	153

**TEMPLATE
PUTUSAN
PEMIDANAAN**

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/tambahan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (Nama, Pangkat) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah diusahakan dengan

Formulir Varian A.2.
 Banding Oditur Militer Tinggi atau Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
 Terdakwa dihukum (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
 Pangkat,NRP :,
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Tempat,tanggal lahir :,
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal /Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal /Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

(Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (yang terbukti) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.3.

Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak,
terbukti salah satu dakwaan alternatif lain (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
 Pangkat,NRP :,
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Tempat,tanggal lahir :,
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa*)

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim Militer Utama yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

Formulir Varian A.4.
Banding Oditur Militer Tinggi dikabulkan,
para Terdakwa terbukti salah satu dakwaan kumulatif (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

b. dst

....., yaitu : “.....” sesuai Pasal
dan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif

Menimbang, bahwa mengenai

Unsur Kesatu :

Unsur Kedua :dst

Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....”, Unsur Kedua
“.....” dst Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapat sebagai berikut
:

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum baik unsur kesatu, unsur kedua, dst)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan
Kumulatif yaitu “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana sesuai Pasal terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama
menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif
“.....”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Militer Utama tidak
sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor
tanggal, dan Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri Pasal
yang tepat sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Kumulatif
....., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal,
sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Militer Utama
akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di
bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus dibebaskan
dari Dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa

*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang
dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam
tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam
tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap
ditahan; **)

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
7. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi/Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian unsur)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Militer Utama mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan berikut surat yang timbul dan berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Militer Tinggi serta Memori Banding/Kontra Memori, Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tinggi telah salah membuktikan Dakwaan Primair sehingga Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri Dakwaan Subsidair sesuai fakta hukum sebagai berikut :

.....
(Uraian fakta hukum sesuai Dakwaan Subsidair)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai
Unsur Kesatu :
Unsur Kedua :dst
Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair, yaitu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
(*dicantumkan sampai dengan dakwaan yang tidak terbukti*)
3. Menyatakan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Subsidair yaitu ; (*diisi kualifikasi Dakwaan Subsidair*)
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
7. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.6.
Banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Utama memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor tanggal ...

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“.....” / terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana; *)
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa

Formulir Varian A.7.
Banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas dikembalikan ke Papera
untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

- 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
- 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor tanggal
- 3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal
- 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada

bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, namun karena perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan dalam kehidupan prajurit, Pengadilan Militer Utama berpendapat perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 189 Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “.....”
Dakwaan Alternatif Kesatu :
Dakwaan Alternatif Kedua :
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin;

Formulir Varian A.8.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding Terdakwa dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

P U T U S A N

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal dan Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

gabungan) *) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal/Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum; *)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ..., oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana/ Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana*) sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) dan Pengadilan Militer Utama perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
.....
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada

Formulir Varian A.9.
Banding para Terdakwa, salah satu dikabulkan,
Terdakwa bebas atau lepas, dakwaan subsidair (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2.

Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Pengadilan Militer Utama akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara para Terdakwa seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa dalam Dakwaan Primair:

.....
(isi pendapat Hakim tentang fakta hukum sesuai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Primair)

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan dan berkas perkara, tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa dalam Dakwaan Subsidair :

(Isi pendapat Hakim tentang fakta hukum sesuai unsur yang tidak terbukti dalam Dakwaan Subsidair)

Menimbang, oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair..... sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal..... yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu :

Unsur Kedua :

Unsur Ketiga :

(pendapat Hakim Militer Utama mengenai Terdakwa terpenuhi dan Terdakwa tidak terpenuhi)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair terpenuhi, terhadap Terdakwa maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu..... maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, terhadap Terdakwa II maka Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Pengadilan Militer Utama

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan, Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire :
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;*)
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan, Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
8. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa ... berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
9. Menetapkan barang bukti berupa :
10. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (.....);

Formulir Varian A.10.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
.....
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.11.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa ditolak,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal *(yang terbukti)* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ... dan Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh *(Nama, Pangkat)*, selaku Hakim Ketua Majelis, serta *(Nama, Pangkat)* dan *(Nama, Pangkat)* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti *(Nama, Pangkat, NRP)* tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan Kontra Memori Banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai pembuktian unsur)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan)

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya harus diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal Mejalis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama mengenai keterbuktian unsur)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang penjatuhan pidana pokok/pidana tambahan)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa berupa pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya diantaranya adalah :
(pendapat Hakim Militer Utama intinya meringankan)

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pembedaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

****) digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari para Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor tanggal yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut kurang tepat dan belum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
(resume fakta hukum mengenai Terdakwa I terbukti bersalah dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum Pengadilan Militer Utama tentang keterbuktian dan ketidakterbuktian unsur dakwaan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sedangkan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
5. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama
Menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
7. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
Memerintahkan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan;*)
8. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);
Membebaskan biaya perkara tingkat banding Terdakwa II kepada Negara;

Formulir Varian A.15.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2.

Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (Nama, Pangkat) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (yang terbukti) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (Nama, Pangkat, NRP);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.16.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, menguatkan putusan salah satu Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang ber sidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I serta tidak adanya kesalahan Terdakwa II, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)

Formulir Varian A.17.
Banding salah satu Terdakwa, banding ditolak dengan perbaikan,
Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*
Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.
- b.dst

Bahwa dari pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan Terdakwa I. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa I tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal

Formulir Varian A.18.
Banding salah satu Terdakwa saja dikabulkan, terbukti salah satu dakwaan subsidairitas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa I seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum, Berita Acara Sidang dan berkas perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa dalam Dakwaan Primair tidak ditemukan adanya perbuatan sehingga Dakwaan Primair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Primair)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dakwaan Subsidair tidak ditemukan adanya perbuatan sehingga Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi; *(uraikan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan unsur dalam Dakwaan Subsidaritas)*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu “.....”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, yang unsur-unsur disusun sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa mengenai

Unsur Kesatu :

Unsur Kedua : dst

Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....

(pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Utama mengenai keternuktian unsur)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu : “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; dan sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa I dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidaire yaitu : (*diisi kualifikasi Dakwaan Lebih Subsidaire*)
4. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;**)
7. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*

**) *digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa I tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding Terdakwa /Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Resume fakta hukum dari tingkat pertama)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa I, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Nama Pangkat	 Nama Pangkat
 Nama Pangkat	
	Panitera Pengganti,
	 Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *(tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Resume fakta hukum dari Tingkat Pertama)
 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa berupa pidana, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Militer Tiinggi dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan menambahkan beberapa pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan para

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

***) digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah benar dan tepat serta sesuai dengan fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :
(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Primair)

Menimbang, bahwa dengan mandasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah benar dan tepat sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi terhadap para Terdakwa berupa pidana, Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
- 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor ... tanggal ..., mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
.....
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Nama Pangkat	 Nama Pangkat
 Nama Pangkat	 Panitera Pengganti,
	 Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*
**) *digunakan apabila diperlukan*
Halaman ... dari halaman Putusan Nomor ...-K/PMU/BDG/.../.../....

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal..... terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor..... tanggal..... telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkara, maka Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :
(fakta hukum untuk melengkapi unsur Dakwaan Lebih Subsidiar)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”

Dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Ketiga “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yaitu :

“.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan sendiri Pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Lebih Subsidair Pasal, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**))

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama Pangkat	Nama Pangkat
Nama Pangkat	
	Panitera Pengganti,
	Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

(Salin inti Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding para Terdakwa/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu;

*(Isi fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian unsur/ada perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana)**

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi..... tersebut, Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, oleh karena itu Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini;

dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan/lepas dari segala tuntutan hukum*) maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.**)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan tentang barang bukti) **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (Nama, Pangkat) selaku (Hakim Anggota/Ketua Majelis) dengan pendapat sebagai berikut :

.....
(Salin pendapat Hakim yang berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal (yang terbukti), Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 228 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa (Nama, Pangkat, NRP);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa I (Nama, Pangkat, NRP) dan Terdakwa II (Nama, Pangkat, NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“.....”

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan dari segala tuntutan hukum*;

Formulir Varian A.24.
Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak, terbukti salah satu dakwaan alternatif, para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) **

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) **

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

b.dst

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi berikut Berita Acara Sidang, Pengadilan Militer Utama berpendapat mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

(fakta hukum untuk melengkapi ketidak terbuktian Dakwaan Alternatif Kesatu)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa sehingga Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” pada Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	:
Unsur Kedua	:
Unsur Ketiga	:

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Unsur Kesatu “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “.....” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

(pembuktian unsur sesuai fakta hukum)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “.....” terpenuhi.

permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “.....”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Terdakwa I :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa ... berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 Terdakwa II :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa ... berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.25.
Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ditolak dengan perbaikan,
para Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2.

Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi terhadap para Terdakwa berupa pidana, Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan/berat*) sehingga perlu diperberat/diperingan*) dengan melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan/memberatkan*) pidananya diantaranya adalah;

(pendapat Hakim Militer Utama mengenai keadaan yang meringankan/memberatkan)*

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pembedaan para Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi terhadap para Terdakwa berupa “.....”, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki :

(pendapat Hakim Pengadilan Militer Utama tentang kualifikasi)

Bahwa dari uraian tersebut, Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara para Terdakwa berupa *(diisi barang bukti yang statusnya diperbaiki)*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa penentuan status barang bukti tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki :

(pendapat Hakim Pengadilan Militer Utama)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa.**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sekedar mengenai *(pidananya; kualifikasi; status barang bukti)*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya

Terdakwa II :

Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;*)
- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal para Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan para Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan para Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut;
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori banding Oditur Militer Tinggi/ para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:
 Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:*)
 Terdakwa I :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 Terdakwa II :
 Pidana penjara selama, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor..... .. Tanggal untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.27.
Banding Oditur Militer Tinggi ditolak, banding para Terdakwa dikabulkan,
para Terdakwa bebas atau lepas (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/.../.../... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

Terdakwa II

Nama lengkap

:

..... **(Huruf kapital tebal)**

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

.....
- b.

.....dst

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara tunggal yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu :

Unsur Kedua :

Unsur Ketiga :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “.....” Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(*pembuktian unsur sesuai fakta hukum*)

Dengan demikian Unsur Kesatu “.....” terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “.....” Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;
(*Isi pembuktian unsur sesuai fakta hukum*)

Dengan demikian Unsur Kedua “.....” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Unsur Kedua “.....” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga “.....” dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang amarnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
Nama Pangkat		Nama Pangkat
Nama Pangkat	Panitera Pengganti,	
	Nama Pangkat/NRP	

Catatan : *) *pilihan*
 **) *digunakan apabila diperlukan*

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi / para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding;
(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :
(Isi fakta hukum dengan melengkapi unsur dakwaan alternatif kedua)

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa para

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama telah membuktikan sendiri pasal yang tepat yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa
(*pertimbangan tentang barang bukti*) **)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan; **)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan para Terdakwa tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal /para Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding para Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa
(pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi dan para Terdakwa)*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

(fakta hukum yang mengarah pada pembuktian Dakwaan Kumulatif yang terbukti saja)

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.**)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari para Terdakwa tersebut; **)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “.....” sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa I (*Nama, Pangkat, NRP*) dan Terdakwa II (*Nama, Pangkat, NRP*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “.....” sebagaimana Dakwaan Kedua

Formulir Varian A.30.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

b.dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal Terdakwa tanggal
3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa .. tanggal ..
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor .. tanggal .. dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat. NRP*) dan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk seluruhnya yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Formulir Varian A.31.

Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi dicabut, banding Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum dengan perbaikan (dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. dst
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor

meringankan/memberatkan)*

Dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan/memberatkan*) pembedaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pidananya sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sekedar mengenai pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor tanggal, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari (*Nama, Pangkat*) selaku (*Hakim Anggota/Ketua Majelis*) dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*), Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Formulir Varian A.32.
Banding Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, banding Oditur Militer Tinggi
dicabut, banding Terdakwa dikabulkan, Terdakwa bebas atau lepas
(dengan DO)

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap

:

..... *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP

:

.....,

Jabatan

:

.....

Kesatuan

:

.....

Tempat,tanggal lahir

:

.....,

Jenis kelamin

:

.....

Kewarganegaraan

:

.....

Agama

:

.....

Tempat tinggal

:

.....

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.

b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa Nomor tanggal
3. Akta pencabutan permohonan banding Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal
5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal dan Terdakwa tanggal

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor

bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara tunggal yaitu Pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu :
- Unsur Kedua :
- Unsur Ketiga : dst

Menimbang, bahwa
(pertimbangan hukum mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu Unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi/terbukti perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum*), Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa
*(pertimbangan tentang barang bukti) **)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum*) sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;**))

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Nama Pangkat	 Nama Pangkat
 Nama Pangkat	 Panitera Pengganti,
	 Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
 **) digunakan apabila diperlukan

yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut pada tanggal Terdakwa telah mengajukan pencabutan banding sesuai Akta Pencabutan Banding Nomor tanggal

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

(Salin pokok Kontra Memori Banding Terdakwa)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

(pendapat Hakim Militer Utama intinya kebataran yang diajukan Oditur Militer Tinggi di kabulkan)

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....

(pendapat Hakim Militer Utama intinya tidak sependapat dengan tanggapan Terdakwa)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan (*tunggal, alternatif, komulatif, subsidiaritas, kombinasi*), Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

(Resume fakta hukum)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

tersebut;**))

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, Pangkat, NRP*);
- 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, sekedar mengenai (*klasifikasi, pidananya, status barang bukti*), sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;.....
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, untuk selebihnya;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**))
- 5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nama Pangkat	Nama Pangkat
Nama Pangkat	Panitera Pengganti,
	Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) *pilihan*
**) *digunakan apabila diperlukan*

Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Akte Pencabutan Pemohonan Banding Terdakwa, sebelum perkara ini diperiksa, telah dicabut sesuai Akte Pencabutan Permohonan Banding tanggal..... Oleh karena itu secara formal permohonan Banding Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori/Kontra Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(*Salin pokok keberatan dalam Memori Banding/Kontra Oditur Militer Tinggi/Terdakwa*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terdakwa, Pengadilan Militer Utama berpendapat sebagai berikut :
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal, oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama akan membuktikan sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini :

Menimbang, bahwa.....
(*pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak terbukti*)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi unsur tidak terpenuhi, maka Pengadilan Militer Utama tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya, dan Pengadilan Militer Utama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor tanggal yang

- 2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (Nama,Pangkat,NRP);
- 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer ... Nomor ... tanggal

MENGADILI SENDIRI:

- 1. Menyatakan, Terdakwa tersebut (Nama,Pangkat,NRP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“.....”/ terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana. *)
- 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; *)
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:;
- 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; **)
- 6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (Nama, Pangkat), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (Nama, Pangkat) dan (Nama, Pangkat) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (Nama, Pangkat, NRP) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

..... pada tanggal, dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :
(*Salin inti keberatan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;.....
(*Salin inti keberatan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer /Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama berpendapat sebagai berikut :
(*Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Utama terhadap Memori Banding/Kontra Memori Banding dariTerdakwa/Oditur Militer Tinggi*)

Menimbang, bahwa.....
(*Pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur*)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa akan lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa sendiri apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau dijatuhkan pidana bersyarat, selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan pertimbangan :

- a.
- b. dst

Menimbang, bahwa pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut, menunjukkan keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Utama berpendapat

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer..... Nomor tanggal, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*
***) digunakan apabila diperlukan*

Formulir Varian B.1.
Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak
karena Terdakwa meninggal dunia

P U T U S A N

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. dst
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari kesatuan Terdakwa Nomor..... tanggal dan surat kematian dari tanggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa meninggal dunia sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian C.1.

Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena daluwarsa penuntutan

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; (*Dimuat kualifikasi dan pasal*)
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a.
 - b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor tanggal; (*Salin sesuai amar putusan*)
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi..... Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu

MEMUTUSKAN:

- 1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa.....
(Nama,Pangkat, NRP) tidak dapat diterima;
- 2. Barang bukti berupa
(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut
disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (Nama, Pangkat),
selaku Hakim Ketua Majelis, serta (Nama, Pangkat) dan (Nama, Pangkat)
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (Nama, Pangkat, NRP)
tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Nama Pangkat	 Nama Pangkat
 Nama Pangkat	
	Panitera Pengganti,
	 Nama Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan

permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang;

1. Bahwa tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut melampaui jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP;
2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal , maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat 1 KUHP tenggang waktu daluwarsa pengaduan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;
3. Bahwa orang yang mengajukan pengaduan tersebut berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan, maka berdasarkan Pasal 75 tenggang waktu penarikan pengaduan daluwarsa apabila sudah melewati waktu 3 (tiga) bulan;

berdasarkan pertimbangan tersebut maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum maka perlu diambil tindakan hukum melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluwarsa pengaduan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini;
(jika ada barang bukti berupa barang)

Mengingat, Pasal (yang terbukti) *juncto* Pasal 74 *juncto* Pasal 75 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa.....
(Nama, Pangkat, NRP) tidak dapat diterima;
2. Barang bukti berupa
(dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita, dengan memperhatikan Pasal 94 Ayat (4) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

Formulir Varian C.3.

Banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi ditolak karena nebis in idem

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*

Pangkat,NRP :,

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat,tanggal lahir :,

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Dimuat kualifikasi dan pasal)*
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a.
- b. dst

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal; *(Salin sesuai amar putusan)*
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
3. Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi Nomor tanggal
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

tanggal, akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterima maka Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Oditur Militer tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Militer Utama berpendapat Terdakwa tetap ditahan;**))

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari *(Nama, Pangkat)* selaku *(Hakim Anggota/Ketua Majelis)* dengan pendapat sebagai berikut :
(*Salin pendapat Hakim yang berbeda*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi/Terdakwa; **))

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding Terdakwa/Oditur Militer tidak dapat diterima, namun perkara ini telah diperiksa, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan pada Terdakwa;

Mengingat, Pasal (*yang terbukti*) Pasal 220 *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan tidak menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer *(Nama, Pangkat, NRP)* / Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *))
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

**TEMPLATE
PUTUSAN
PERLAWAN
AN**

Menimbang, atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi.....pada Oditurat Militer Tinggi....., Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer Tinggi.....dalam Memori Perlawanan, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi....., Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;.....
(Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer Tinggi..... dalam Memori Perlawanan mengenai uraian dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap dinyatakan dapat diterima)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan tanggapan atas Memori Perlawanan Oditur Militer Tinggi....., maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor Tanggal tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi..... Nomor.....tanggal.....kurang tepat, tidak bisa di pertahankan lagi sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi.....dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi.....Nomor.....tanggal.....harus dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi..... dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi.....Nomor tanggal dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di tangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat, Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi (*Nama, pangkat, NRP*);
2. Menerima keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer

Formulir Varian D.2.
Perlawanan Oditur Militer Tinggi ditolak

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Oditur Militer Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan* *)

Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal;
(*Dimuat bentuk dakwaan dan pasal-pasal*nya);

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer Tinggi dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela dalam perkara Nomor, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(*Salin sesuai amar putusan*)

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer Tinggi.....Nomor

3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer Tinggi tanggal.....

Menimbang, permohonan perlawanan dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima;

Menimbang, Oditur Militer Tinggi dalam Memori Perlawanannya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut.....;

Menimbang, atas keberatan Oditur Militer Tinggi.....dalam Memori Perlawanannya, terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi.....,

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*) tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

*Catatan : *) pilihan*

Formulir Varian E.1.
Template Petikan Putusan

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/BDG/./... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan pada hari tanggal, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **(Huruf kapital tebal)**
Pangkat,NRP :,
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :,
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal *(kalau dikeluarkan dan ditahan kembali di uraikan) *)*

Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca, dst.

Memperhatikan, dst.

Menimbang, dst.

Mengingat, Pasal serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi/Terdakwa *(Nama, Pangkat, NRP)*;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan/tetap ditahan/dikeluarkan dari tahanan; *)
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.,00 (..... rupiah);

TEMPLATE PENETAPAN N

Formulir Varian F.1a.
Penetapan Penunjukan Hakim

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/...../...../....

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Berkas perkara pelanggaran lalu lintas Nomor tanggal
atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan
Pengadilan Militer Utama;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis
Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Nomor
..... tanggal;
2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi Nomor
.... tanggal ...;
3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ... Nomor ... tanggal ...

Mengingat : 1. Pasal 136 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer;
2. (Peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan).

M E N E T A P K A N :

Menunjuk (Nama, Pangkat) Hakim Pengadilan Militer Utama untuk
memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Dengan ketentuan bahwa apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menetapkan waktu dan tempat sidang selanjutnya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

PENGADILAN MILITER UTAMA

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/....../20...

Tentang

P E N A H A N A N

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

HAKIM KETUA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Membaca : I. Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : (Huruf kapital tebal)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal

III. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal ... yang amarnya berbunyi: dst

IV. Akta Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa Nomor tanggal, terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal

Menimbang : 1. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding, Hakim Ketua berwenang mengeluarkan Penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa Oditur Militer Tinggi/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, maka wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tingkat Banding sejak diajukan permohonan banding tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (6) *juncto* Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/..../...../20...

Tentang

PERPANJANGAN PENAHANAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Membaca : Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer
Utama Nomor tanggal atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal sampai dengan tanggal
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal

Menimbang : 1. Bahwa Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan
Militer Utama Nomor tanggal akan berakhir pada
tanggal, sedangkan pemeriksaan perkara Terdakwa
belum selesai.

2. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding Kepala
Pengadilan Militer Utama berwenang mengeluarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan untuk paling lama 60
(enam puluh) hari.

3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk memperpanjang
masa Penahanan atas diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 225 Ayat (2) *juncto* Pasal 137 Ayat (2) *juncto* Ayat
(6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

PENGADILAN MILITER UTAMA

Formulir Varian F.6.
Penetapan pembebasan dari tahanan
oleh Kadilmiltama

P E N E T A P A N
Nomor TAP/...../PMU/....../20...

Tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Pengadilan Militer Utama yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : *(Huruf kapital tebal)*
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1.selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggaldi.....berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor..... tanggal.....
2.selaku Perwira Penyerah Perkara sebagai berikut :

a. Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggalberdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....
b. Perpanjangan penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor.....tanggal.....
c. Perpanjangan penahanan III
d. Perpanjangan penahanan IV dst.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalsampai dengan tanggal berdasarkan Penetapan Penahanan Nomortanggal.....

M E N E T A P K A N:

- 1. Membebaskan Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) dari tahanan.
- 2. Memerintahkan kepada Oditur MiliterTinggi..... untuk melaksanakan penetapan ini.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Catatan : *) pilihan
**) digunakan apabila diperlukan

3. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan Banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan diregister di Pengadilan Militer Tinggi/Utama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat : Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pemohon Banding Oditur Militer Tinggi/Terdakwa yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal atas nama Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Tinggi untuk mencoret Nomor ... Perkara tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;
3. Membebankan kepada Pemohon Banding Oditur Militer Tinggi (Negara)/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.,00 (..... rupiah).

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

M E N E T A P K A N :

- 1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) tersebut dinyatakan gugur;
- 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Utama untuk mencoret permohonan banding register Nomor tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer;
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Utama untuk mengembalikan berkas perkara banding;
- 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

Nama lengkap :
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

kepada Oditurat MiliterTinggi melaluiPengadilan Militer Tinggi
untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi.....tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

kepada Oditurat Militer Tinggi.....untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi.....guna diadili perkaranya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kepala Pengadilan Militer Utama

Nama
Pangkat

**TEMPLATE
PERBEDAAN
PENDAPAT**

diterima.

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu terlebih dahulu mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Jenderal TNI dalam sidang Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1.
- 2. dst

Menimbang, bahwa Perkara Perbedaan Pendapat diputus oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal TNI dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa Papera mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, apabila:

- 1. Perkara tersebut tidak cukup bukti;
- 2. Perkara tersebut bukan tindak pidana;
- 3. Perkaranya daluwarsa;
- 4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia serta nebis in idem.

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sedangkan yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya meliputi:

- 1. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- 2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- 3. Tindak pidana terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan Militer dan/atau kepentingan umum;
- 4. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara hukum disiplin militer, maka keempat syarat tersebut harus dipenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan para Saksi, pendapat hukum Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi, pendapat hukum selaku

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari tanggal bulan tahun oleh (*Nama, Pangkat*), selaku Hakim Ketua Majelis, serta (*Nama, Pangkat*) dan (*Nama, Pangkat*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Jenderal TNI (*Nama, Pangkat*) dan Panitera Pengganti (*Nama, Pangkat, NRP*).

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera Pengganti,

Nama
Pangkat/NRP

Catatan : *) pilihan

Menimbang, bahwa sebelum memutus perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu untuk terlebih dahulu mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Jenderal TNI dalam sidang Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1.
- 2. dst

Menimbang, bahwa Perkara Perbedaan Pendapat diputus oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Oditur Jenderal TNI dalam persidangan.

Menimbang, bahwa, Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa Papera mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, apabila:

- 1. Perkara tersebut tidak cukup bukti;
- 2. Perkara tersebut bukan tindak pidana;
- 3. Perkaranya daluwarsa;
- 4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia serta nebis in idem.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan para Saksi, pendapat hukum Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi, pendapat hukum (Pang/Dir/Dan/Ka/.....) selaku Papera serta surat-surat yang terlampir, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama memperoleh fakta, sebagai berikut:

- 1.
- 2. dst

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama sebelum memutus Perbedaan Pendapat tersebut, perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka (Nama, Pangkat, NRP) merupakan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara (Pang/Dir/Dan/Ka/.....)*)..... selaku Papera dengan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1.
- 2. dst

Dengan demikian perbuatan Tersangka bukan merupakan tindak pidana.

Formulir Varian G.3.
Perbedaan Pendapat permohonan papera dikabulkan untuk dikumplin

PUTUSAN

NOMOR-K/PMU/PP/././... (sesuai nomor register)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta, memeriksa perkara perbedaan pendapat antara (*Pang/Dir/Dan/Ka/....*)*)..... selaku Papera dengan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi*) selaku Penuntut Umum, telah memutus perkara Tersangka :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Tersangka tidak ditahan/ditahan sejak tanggal sampai dengan sekarang/ditahan sejak tanggal (*di uraikan sesuai kewenangan*) *)

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Membaca;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal, perihal Pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara atas nama Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Surat (*Pang/Dan/Ka/....*)*) selaku Papera Nomor : tanggal,
3. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal,
4. Berkas perkara dari Polisi Militer Nomor : BP-..../A-.../.../20... bulan..... tahun...., atas nama Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*);

Memperhatikan;

1. Surat Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi Nomor tanggal.....,
2. Surat (*Pang/Dan/Ka/....*)*) selaku Papera Nomor : tanggal....., (salin pokok-pokok pendapat Papera)

Menimbang, bahwa Surat (*Pang/Dir/Dan/Ka/....*)*) selaku Papera Nomor tanggal, perihal Pelimpahan Perkara Beda Pendapat Papera dengan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi tentang Penyelesaian perkara (*Nama, Pangkat, NRP*), telah diajukan sesuai ketentuan, oleh karenanya secara formal permohonan perbedaan pendapat

berikut:

1.
2. dst

Menimbang, bahwa Pengadilan Militer Utama sebelum memutus Perbedaan Pendapat tersebut, perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*) merupakan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan, Pengadilan Militer Utama berpendapat perlu ditentukan lebih dahulu apakah perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dapat diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara (*Pang/Dir/Dan/Ka/.....*)*..... selaku Papera dengan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst

Dengan demikian perbuatan Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*)*) bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal, namun perbuatan Tersangka tidak layak terjadi dalam tata kehidupan militer sehingga terhadap perkara Tersangka harus diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa perkara Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*)*), harus diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer.

Mengingat, Pasal 123 Ayat (1) huruf g dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan (*Pang/Dir/Dan/Ka/.....*)*..... selaku Papera, dari Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*) untuk memutus perkara Perbedaan Pendapat antara Papera dan Kepala Oditurat Militer / Kepala Oditurat Militer Tinggi selaku Penuntut Umum;
2. Bahwa perkara atas nama Tersangka (*Nama, Pangkat, NRP*) tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Memerintahkan kepada (*Pang/Dir/Dan/Ka/.....*)*..... selaku

BERITA
ACARA

Sehubungan masih terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim maka Hakim Ketua menunda sidang untuk dibuka kembali pada hari tanggal di dengan agenda mendengarkan pendapat Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan mengetuk palu satu kali. *(jika sidang lebih dari sekali)*

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan dengan sidang lapangan guna memeriksa ulang para saksi untuk memperoleh fakta hukum yang lebih jelas dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari tanggal di, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dengan megetuk palu satu kali. *(jika diperlukan sidang lapangan/sidang ulang)*

Setelah Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, Hakim Ketua menyatakan sidang akan diskors untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan dan sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali.

Hakim Ketua membuka sidang pada pukul 14.00 WIB dengan diikuti ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah membacakan putusan dalam perkara Terdakwa, selanjutnya Hakim ketua membacakan putusan pengadilan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor tanggal yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan : 1. Terdakwa (*Nama, Pangkat, NRP*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang:
 - 1 (satu)
Dikembalikan kepada
 - b. Surat-surat:
 - 1) Disita dari Terdakwa:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy
 - b) 2 (dua) lembar

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-I
NOMOR : BAS/.....K/PMU/...../.../.....

Pengadilan Militer Utama yang melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dilakukan menurut acara pemeriksaan biasa pada hari tanggal di (pengadilan pengaju) dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	 <i>(Huruf kapital tebal)</i>
Pangkat,NRP	:	,
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat,tanggal lahir	:	,
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

SUSUNAN MAJELIS SIDANG

- 1. selaku Hakim Ketua
- 2. sebagai Hakim Anggota-I
- 3. sebagai Hakim Anggota-II
- 4. sebagai Panitera Pengganti

Selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang pada pukul dan menyatakan bahwa sidang dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum dengan ketukan palu satu kali, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk memanggil Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Atas perintah tersebut, Oditur memerintahkan petugas untuk membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Setelah Terdakwa menghadap di persidangan, Hakim Ketua mengecek kembali identitas Terdakwa, kemudian menanyakan tentang kesehatan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat.

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer Tinggi apakah sudah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, Oditur Militer Tinggi menerangkan telah memanggil para Saksi dan Saksi tambahan (Ahli) dalam perkara ini dan Oditur Militer Tinggi siap menghadapkan para Saksi tersebut ke ruang sidang.

Selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk duduk disamping meja Penasihat Hukum, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk menghadapkan kembali Saksi-1. Atas perintah tersebut Oditur Militer Tinggi memerintahkan petugas untuk

dipersidangan Hakim Ketua menanyakan identitasnya dan Saksi Tambahan (Ahli) menerangkan bahwa :

Nama lengkap : (**Huruf kapital tebal**)
 Pekerjaan :
 Tempat,tanggal lahir :,
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Tempat tinggal :

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Saksi Tambahan (Ahli) bahwa ia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan (sesuai keahliannya), Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli tersebut apakah bersedia disumpah sebelum memberi keterangan sehubungan dengan keahliannya dipersidangan, setelah Ahli menyatakan bersedia maka ia disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama

Kemudian Ahli mengucapkan sumpah bahwa “ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan arti sumpah kepada Ahli.

Hakim Ketua memberikan pertanyaan kepada Ahli dan atas pertanyaan tersebut Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :
 (Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Ketua selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
 (Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota I selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota II melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
 (Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Hakim Anggota II selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi melanjutkan pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
 (Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Ahli)

Setelah Oditur Militer Tinggi selesai memeriksa Ahli, selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melanjutkan pemeriksaan Ahli. Atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup.

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Ahli. Atas kesempatan tersebut Terdakwa menanyakan pada Ahli

Selanjutnya karena terdapat perbedaan antara keterangan Ahli dengan keterangan Saksi-1 maka Hakim Ketua mengkonfrontir keterangan dengan Saksi-1. Atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
 (Salin pertanyaan dan jawaban pemeriksaan Saksi)

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada haritanggal untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer Tinggi, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer Tinggi untuk membawa Terdakwa dan Saksi keluar ruang sidang, atas perintah tersebut Oditur Militer

BERITA ACARA SIDANG MAJELIS

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah mengadakan Musyawarah Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : (*Huruf kapital tebal*)
Pangkat,NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

SUSUNAN

Hakim Ketua :
Hakim Anggota I :
Hakim Anggota II :
Panitera :

Setelah musyawarah dibuka, Hakim Ketua memberi kesempatan pertama kepada Hakim Anggota II (*Nama, Pangkat*) untuk mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa dan Saksi, serta alat bukti lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tadi telah terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan
3. Berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa melakukan
(*supaya diuraikan bahwa dari perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah tidak terdapat lagi nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam status sebagai prajurit akan merusak / mengganggu sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit*). Sehubungan hal tersebut Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit.
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pidana tambahan tidak dijatuhkan kepada Terdakwa)

3. (misal : mengenai barang bukti dicapai kesepakatan, dirampas untuk dimusnahkan).

Demikianlah putusan yang diambil di dalam musyawarah Hakim tersebut di atas yang sifatnya rahasia.

Berita Acara Sidang Majelis ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota, dan Panitera pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Hakim Ketua

Nama
Pangkat

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nama
Pangkat

Nama
Pangkat

Panitera

Nama
Pangkat/NRP



*F O R M A T (T E M P L A T E) D A N P E D O M A N
P E N U L I S A N P U T U S A N / P E N E T A P A N
P E N G A D I L A N T A T A U S A H A N E G A R A*



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

Dan
Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau
Penggugat Intervensi¹⁷

Lawan

(nama jabatan)..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁸, jabatan..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁸ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²¹ Jika ada.

(Para)³² Penggugat (dan (Para)³³ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁴ Penggugat Intervensi)³⁵ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁶ Penggugat (dan (Para)³⁷ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁸ Penggugat Intervensi)³⁹ tersebut, Tergugat maupun (Para)⁴⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴¹ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴³
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁵ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

³¹ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang

³³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁵ Jika ada.

³⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁷ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁹ Jika ada.

⁴⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁵ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁴⁹ Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁵⁰ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵¹ Penggugat

1. Nama ahli⁵²:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵³ Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)⁵⁴ Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵⁶ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

⁴⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵² Dicantumkan gelar akademik.

⁵³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)⁶² Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶³;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁵ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁶⁶ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...⁶⁷;
2. dst...

Eksepsi (Para)⁶⁸ Tergugat II Intervensi:

⁶² Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶³ Jika ada.

⁶⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁵ Jika ada.

⁶⁶ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁶⁷ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa ...;⁸³

Menimbang, bahwa ...;⁸⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁸⁵ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁸⁶ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁸⁷

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah⁸⁸

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁸⁹

Menimbang, bahwa ...;⁹⁰

Menimbang, bahwa ...;⁹¹

Menimbang, bahwa ...;⁹²

⁸² Menguraikan fakta.

⁸³ Menguraikan norma.

⁸⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁸⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁷ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁸⁸ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Contoh:

(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor ... ;

(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;

(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.

⁸⁹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁹⁰ Menguraikan fakta kewenangan.

⁹¹ Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat substansi, sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa¹⁰⁶, dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara¹⁰⁷;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para)¹⁰⁸ Penggugat (dan (Para)¹⁰⁹ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹¹⁰ Penggugat Intervensi)¹¹¹ dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor ...¹¹²;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*¹¹³

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

¹⁰⁶ Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistik.

¹⁰⁷ Terhadap sengketa kepegawaian.

¹⁰⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁰⁹ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹¹⁰ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang

¹¹¹ Jika ada.

¹¹² Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;

¹¹³ Disesuaikan

Penundaan Pelaksanaan Keputusan ¹¹⁸

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan . . .
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan. .
.selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.
atau

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor ...¹¹⁹ tetap sah dan berlaku;
Eksepsi¹²⁰:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)¹²¹ Penggugat dan (Para)¹²² Penggugat II Intervensi¹²³ untuk seluruhnya/sebagian, atau mengabulkan gugatan (Para)¹²⁴ Penggugat Intervensi seluruhnya/sebagian¹²⁵;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh ... Nomor ... tanggal, ... tentang ... ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor ... tanggal ... tentang ...;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara¹²⁶;
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp... per hari/minggu/bulan¹²⁷;
6. Menghukum Tergugat dan (Para)¹²⁸ Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., (...);

¹¹⁸ Jika telah ditetapkan penundaan sebelumnya secara terpisah dan disesuaikan dengan objek sengketa;

¹¹⁹ Sesuaikan dengan Nomor pada Penetapan Penundaan;

¹²⁰ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

¹²¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹²² Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹²³ Jika ada ada Penggugat II Intervensi.

¹²⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹²⁵ Jika gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak.

¹²⁶ Terhadap sengketa kepegawaian.

¹²⁷ Jika tuntutan *dwangsom* diterima.

6. Leges
Jumlah

Rp. 0,00
Rp.

Dan
Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau
Penggugat Intervensi¹⁷

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁸, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan
Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁸ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²¹ Jika ada.

(Para)³² Penggugat (dan (Para)³³ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁴ Penggugat Intervensi)³⁵ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁶ Penggugat (dan (Para)³⁷ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁸ Penggugat Intervensi)³⁹ tersebut, Tergugat maupun (Para)⁴⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴¹ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴³
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁵ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

³⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang

³¹ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang

³³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁵ Jika ada.

³⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁷ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁹ Jika ada.

⁴⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁵ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁴⁹ Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁵⁰ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵¹ Penggugat

1. Nama ahli⁵²:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵³ Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)⁵⁴ Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵⁶ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

⁴⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵² Dicantumkan gelar akademik.

⁵³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Saksi (Para)⁶² Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶³;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁵ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁶⁶ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...⁶⁷;

2. dst...

Eksepsi (Para)⁶⁸ Tergugat II Intervensi:

⁶² Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶³ Jika ada.

⁶⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁵ Jika ada.

⁶⁶ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁶⁷ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa ...;⁸²

Menimbang, bahwa ...;⁸³

Menimbang, bahwa ...;⁸⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁸⁵ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁸⁶ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ... (*vide* bukti ...)⁸⁷

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah ...:⁸⁸

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁸⁹

Menimbang, bahwa ...;⁹⁰

Menimbang, bahwa ...;⁹¹

⁸² Menguraikan fakta.

⁸³ Menguraikan norma.

⁸⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁸⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁷ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁸⁸ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Contoh:

(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor ...;

(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;

(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.

⁸⁹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁹⁰ Menguraikan fakta kewenangan.

⁹¹ Menguraikan norma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan (Para)¹⁰⁴ Penggugat (dan (Para)¹⁰⁵ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹⁰⁶ Penggugat Intervensi)¹⁰⁷ dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*¹⁰⁸

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)¹⁰⁹ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

¹⁰⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁰⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹⁰⁶ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹⁰⁷ Jika ada

¹⁰⁸ Disesuaikan

¹⁰⁹ Disesuaikan

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan (Para)¹¹⁵ Penggugat (dan (Para)¹¹⁶ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹¹⁷ Penggugat Intervensi) seluruhnya;
2. Menghukum (Para)¹¹⁸ Penggugat (dan (Para)¹¹⁹ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹²⁰ Penggugat Intervensi secara bersama)¹²¹ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...¹²² sebagai Hakim Ketua Majelis, ...¹²³ dan ...¹²⁴ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)¹²⁵ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut¹²⁶ dan dibantu oleh...¹²⁷ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak¹²⁸..

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...¹²⁹

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...¹³⁰

¹¹⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹¹⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹¹⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹¹⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹¹⁹ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹²⁰ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹²¹ Jika ada

¹²² Nama Hakim Ketua Majelis.

¹²³ Nama Hakim Anggota I.

¹²⁴ Nama Hakim Anggota II.

¹²⁵ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

¹²⁶ Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru

¹²⁷ Nama Panitera Pengganti.

¹²⁸ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

¹²⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

¹³⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

PUTUSAN

Nomor .../G /□ □ .../PTUN.¹...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Ad□ okat□ pada ⁷..., beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat □ Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., □Advokat/para Ad□ okat□ pada ¹³..., beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

(Para)²¹ Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)²² Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan (Para)²³ Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal ... dengan acara pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat serta memerintahkan (Para)²⁴ Penggugat untuk hadir di sidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memanggil (Para)²⁵ Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal ... tapi (Para)²⁶ Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)³⁵ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh...³⁶ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁷.

Hakim Anggota:

ttd

...³⁸

ttd

...⁴⁰

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...³⁹

Panitera Pengganti,

ttd

...⁴¹

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp.

³⁵ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

³⁶ Nama Panitera Pengganti.

³⁷ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

³⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

³⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁴⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

⁴¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan¹⁶, jabatan ..., dan kawan-kawan)¹⁷, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas¹⁸ Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁸ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didasarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan mendaftarkan Perkara Nomor ..., dan Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁰

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁷ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁰ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

II. Kompetensi relatif pengadilan.

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena (Para)³⁰ Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)³¹ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, (Para)³² Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan (Para)³³ Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum (Para)³⁴ Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., - (...);

³⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

PENETAPAN

Nomor .../G /□ □ .../PTUN.¹...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh □ kuasa/kuasa insidentil□⁵... (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat □ Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan □ kta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh □ kuasa/kuasa insidentil□¹¹...(dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada¹³ ..., beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)²¹ Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ...;

Menimbang, bahwa ...;²²

Menimbang, bahwa ...;²³

Menimbang, bahwa ...;²⁴

Menimbang, bahwa ...;²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara ...²⁶ berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, eksepsi tentang kewenangan relatif tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima maka persidangan dilanjutkan, dan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²¹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²² Menguraikan dalil eksepsi relatif.

²³ Menguraikan fakta.

²⁴ Menguraikan norma.

²⁵ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²⁶ sebutkan nama pengadilan.

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁶

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

³⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

³⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan¹⁶, jabatan ..., dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁷, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas¹⁸ Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁸ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didasarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan mendaftarkan Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)¹⁹ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁰

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁷ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁸ Jika penggugat lebih dari satu orang.

¹⁹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁰ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan (Para)²⁹ Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)³⁰ Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah □ p ...; □ ... □ ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³¹ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...³² dan ...³³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)³⁴ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁶.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

²⁹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

³¹ Nama Hakim Ketua Majelis.

³² Nama Hakim Anggota I.

³³ Nama Hakim Anggota II.

³⁴ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

³⁵ Nama Panitera Pengganti.

³⁶ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

PUTUSAN

Nomor .../G/2 0 .../PTUN. ¹..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ⁷...,beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ¹³..., beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)²² Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan R egister Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)²³ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁴

(Para)²⁵ Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁶

(Para)²⁷ Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁸

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁹

(Para)³⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;³¹

²² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁴ Ringkasan gugatan memuat:

- I. Kompetensi absolut pengadilan.
- II. Kompetensi relatif pengadilan.
- III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
- IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
- V. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

²⁶ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

²⁸ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁹ Ringkasan jawaban memuat:

- I. Eksepsi:
- II. Pokok Perkara :

Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...

III. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

³⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁶ Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁷ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁴⁸ Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

⁴⁶ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁴⁸ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁵⁷ Penggugat I Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁸ Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵⁹ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁶⁰ Tergugat I I Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁶¹ Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

⁵⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶¹ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst ...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ...;⁷⁰

Menimbang, bahwa ...;⁷¹

Menimbang, bahwa ...;⁷²

Menimbang, bahwa ...;⁷³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)⁷⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁵ dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)⁷⁶ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁷ tidak diterima, (Para)⁷⁸ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁹ dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

⁶⁹ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁷⁰ Menguraikan dalil eksepsi.

⁷¹ Menguraikan fakta.

⁷² Menguraikan norma.

⁷³ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁷⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁵ Jika ada.

⁷⁶ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁷ Jika ada.

⁷⁸ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁹ Jika ada.

Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁹⁴.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁹⁵

ttd
...⁹⁷

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁹⁶

Panitera Pengganti,

ttd
...⁹⁸

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

⁹⁴ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁹⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

⁹⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁹⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

⁹⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²⁰

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "para Penggugat".

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Jika ada.

(Para)³¹ Penggugat (dan (Para)³² Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³³ Penggugat Intervensi)³⁴ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁵ Penggugat (dan (Para)³⁶ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁷ Penggugat Intervensi)³⁸ tersebut, Tergugat maupun (Para)³⁹ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Bahwa, setelah memperhatikan eksepsi absolut Tergugat, Pengadilan akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁴⁰ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁴¹ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴² mengenai kewenangan absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa ...;⁴³

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa ...;⁴⁶

³¹ Jika penggugat lebih dari satu orang

³² Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³³ Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika ada.

³⁵ Jika penggugat lebih dari satu orang

³⁶ Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁷ Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika ada.

³⁹ Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika ada.

⁴² Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

⁴³ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁴ Menguraikan fakta.

⁴⁵ Menguraikan norma.

⁴⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

2. Menghukum (Para)⁵⁸ Penggugat (dan (Para)⁵⁹ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)⁶⁰ Penggugat Intervensi)⁶¹ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁶² sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁶³ dan ...⁶⁴ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)⁶⁵ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁶⁶ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁶⁷.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...⁶⁸

ttd

...⁷⁰

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁶⁹

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁷¹

⁵⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁷ Jika ada.

⁵⁸ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁹ Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁰ Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.

⁶¹ Jika ada.

⁶² Nama Hakim Ketua Majelis.

⁶³ Nama Hakim Anggota I.

⁶⁴ Nama Hakim Anggota II.

⁶⁵ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

⁶⁶ Nama Panitera Pengganti.

⁶⁷ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁶⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

⁶⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁷⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

PUTUSAN

Nomor .../G/2 0 .../PTUN. ¹..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ⁷...,beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan A kta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ¹³..., beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)²² Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)²³ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁴

(Para)²⁵ Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁶

(Para)²⁷ Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁸

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁹

(Para)³⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;³¹

²² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁴ Ringkasan gugatan memuat:

- I. Kompetensi absolut pengadilan.
- II. Kompetensi relatif pengadilan.
- III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
- IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
- V. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

²⁶ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

²⁸ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁹ Ringkasan jawaban memuat:

- I. Eksepsi:
- II. Pokok Perkara :

Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...

III. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

³⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁶ Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁷ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁴⁸ Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

⁴⁶ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁴⁸ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁵⁷ Penggugat I Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁸ Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵⁹ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁶⁰ Tergugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁶¹ Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

⁵⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶¹ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁹ tidak mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa karena (Para)⁷⁰ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷¹ tidak mempunyai kepentingan maka pokok perkara tidak relevan dipertimbangkan dan gugatan (Para)⁷² Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷³ dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁴ tidak diterima, (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁵ dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

⁶⁹ Jika ada.

⁷⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷¹ Jika ada.

⁷² Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷³ Jika ada.

⁷⁴ Jika ada.

⁷⁵ Jika ada.

ttd

...⁹³

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

⁹³ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Dan
Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau
Penggugat Intervensi¹⁷

Lawan
(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁸, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;
Tergugat;

Dan
Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁸ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²¹ Jika ada.

tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁶ Penggugat (dan (Para)³⁷ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁸ Penggugat Intervensi)³⁹ tersebut, Tergugat maupun (Para)⁴⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴¹ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴³
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁵ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang

³³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁵ Jika ada.

³⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁷ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁹ Jika ada.

⁴⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁵ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

(Para)⁵⁰ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵¹ Penggugat

1. Nama ahli⁵²:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵³ Penggugat

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁵⁴ Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵⁶ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁵⁷ Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁸ Penggugat Intervensi

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵² Dicantumkan gelar akademik.

⁵³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶³;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁵ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁶⁶ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...⁶⁷;
2. dst...

Eksepsi (Para)⁶⁸ Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...⁶⁹;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

⁶³ Jika ada.

⁶⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁵ Jika ada.

⁶⁶ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁶⁷ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁶⁸ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁹ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁸⁵ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁸⁶ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁸⁷
2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah⁸⁸

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁸⁹

Menimbang, bahwa ...;⁹⁰

Menimbang, bahwa ...;⁹¹

Menimbang, bahwa ...;⁹²

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁹³

⁸⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁷ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁸⁸ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Contoh:

(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor ... ;

(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;

(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.

⁸⁹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁹⁰ Menguraikan fakta kewenangan.

⁹¹ Menguraikan norma.

⁹² Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁹³ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa¹⁰⁶, dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai atau jabatan yang setara¹⁰⁷;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para)¹⁰⁸ Penggugat (dan (Para)¹⁰⁹ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹¹⁰ Penggugat Intervensi)¹¹¹ dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor ...¹¹²;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)¹¹³ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)¹¹⁴ dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan (Para)Tergugat II Intervensi¹¹⁵ dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

¹⁰⁶ Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistis.

¹⁰⁷ Terhadap sengketa kepegawaian.

¹⁰⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁰⁹ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹¹⁰ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang

¹¹¹ Jika ada.

¹¹² Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;

¹¹³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹¹⁴ Jika ada.

¹¹⁵ Ditentukan secara kasuistis.

5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp... per hari/minggu/bulan/tahun¹²⁵;
6. Menghukum Tergugat dan (Para)¹²⁶ Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., (...);

Demikian diputuskan pada hari ..., tanggal ..., oleh ...¹²⁷ sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ..., putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)¹²⁸ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh...¹²⁹ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak¹³⁰..

Hakim Tunggal

ttd

...¹³¹

Panitera Pengganti,

ttd

...¹³²

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

¹²⁵ Jika tuntutan *dwangsom* diterima.

¹²⁶ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹²⁷ Nama Hakim Tunggal

¹²⁸ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

¹²⁹ Nama Panitera Pengganti.

¹³⁰ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

¹³¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

¹³² Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat ¹⁵;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁷

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁸, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁸ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²¹ Jika ada.

(Para)³² Penggugat (dan (Para)³³ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁴ Penggugat Intervensi)³⁵ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁶ Penggugat (dan (Para)³⁷ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁸ Penggugat Intervensi)³⁹ tersebut, Tergugat maupun (Para)⁴⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴¹ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴³
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁵ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

³¹ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang

³³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁵ Jika ada.

³⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁷ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁹ Jika ada.

⁴⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁵ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁴⁹ Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁵⁰ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵¹ Penggugat

1. Nama ahli⁵²:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵³ Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)⁵⁴ Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵⁶ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

⁴⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵² Dicantumkan gelar akademik.

⁵³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

Saksi (Para)⁶² Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶³;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁵ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁶⁶ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...⁶⁷;

2. dst...

⁶² Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶³ Jika ada.

⁶⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁵ Jika ada.

⁶⁶ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁶⁷ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa ...;⁸²

Menimbang, bahwa ...;⁸³

Menimbang, bahwa ...;⁸⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁸⁵ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁸⁶ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁸⁷

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah⁸⁸

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁸⁹

Menimbang, bahwa ...;⁹⁰

Menimbang, bahwa ...;⁹¹

⁸¹ Menguraikan dalil eksepsi.

⁸² Menguraikan fakta.

⁸³ Menguraikan norma.

⁸⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁸⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁷ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁸⁸ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Contoh:

(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor ...;

(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;

(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.

⁸⁹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁹⁰ Menguraikan fakta kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan (Para)¹⁰⁴ Penggugat (dan (Para)¹⁰⁵ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)¹⁰⁶ Penggugat Intervensi)¹⁰⁷ dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya dinyatakan ditolak¹⁰⁸;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)¹⁰⁹ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)¹¹⁰ ditolak, (Para)¹¹¹ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)¹¹² dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

¹⁰⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁰⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹⁰⁶ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹⁰⁷ Jika ada

¹⁰⁸ Bila ada Penundaan;

¹⁰⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹¹⁰ Jika ada.

¹¹¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹¹² Jika ada.

Panitera Pengganti,

ttd

...¹²⁶

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

¹²⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan¹⁶, jabatan ..., dan kawan/dan kawan¹⁷, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas¹⁸ Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;¹⁸
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁹ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)²⁰ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²¹

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁷ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang

¹⁸ Jika ada.

¹⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²¹ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena (Para)²⁸ Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)²⁹ Penggugat dinyatakan gugur, (Para)³⁰ Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan (Para)³¹ Penggugat gugur;
2. Menghukum (Para)³² Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., - (...);

D emikian diputus pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³³ sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara..., putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)³⁴ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Tunggal tersebut dan

²⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³³ Nama Hakim Tunggal

³⁴ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

P E N E T A P A N

Nomor .../G /2 0 .../PTUN.¹ ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹³ beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

Tergugat sebelum mengajukan jawaban/bersamaan dengan jawaban, pada tanggal ... telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)²² Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ...;

Menimbang, bahwa ...;²³

Menimbang, bahwa ...;²⁴

Menimbang, bahwa ...;²⁵

Menimbang, bahwa ...;²⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara ...²⁷ berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, eksepsi tentang kewenangan relatif tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima maka persidangan dilanjutkan, dan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²² Jika penggugat lebih dari satu orang.

²³ Menguraikan dalil eksepsi relatif.

²⁴ Menguraikan fakta.

²⁵ Menguraikan norma.

²⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²⁷ sebutkan nama pengadilan.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

Penggugat¹⁵;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁶, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁷, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara . . . Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;¹⁸
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁹ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)²⁰ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²¹

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁷ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁸ Jika ada.

¹⁹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²¹ Ringkasan gugatan memuat:

- I. Kompetensi absolut pengadilan.
- II. Kompetensi relatif pengadilan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan (Para) Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para) Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., - (...);

Demikian diputus pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³⁰ sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara..., putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)³¹ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh...³² Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³³..

Hakim Tunggal,

ttd

...³⁴

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁵

³⁰ Nama Hakim Tunggal

³¹ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

³² Nama Panitera Pengganti.

³³ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

³⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

PUTUSAN

Nomor .../G/2 0 .../PTUN. ¹..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara cepat (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ⁷...,beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan A kta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., (A dv okat/para A dv okat) pada ¹³..., beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa I nsidentil), Nomor ..., tanggal ...;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata.

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

DUDUK PERKARA

(Para)²² Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan R egister Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., (Para)²³ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁴

(Para)²⁵ Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁶

(Para)²⁷ Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁸

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁹

(Para)³⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;³¹

²² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

²⁴ Ringkasan gugatan memuat:

- I. Kompetensi absolut pengadilan.
- II. Kompetensi relatif pengadilan.
- III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
- IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
- V. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

²⁶ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang

²⁸ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁹ Ringkasan jawaban memuat:

- I. Eksepsi:
- II. Pokok Perkara :

Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...

III. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

³⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³¹ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

(Para)⁴⁶ Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

(Para)⁴⁷ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

2. dst...

(Para)⁴⁸ Penggugat II Intervensi juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.II.Int.E-1 s.d. P.II.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.II.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

2. dst...

(Para)⁴⁹ Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

⁴⁶ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁴⁸ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Ahli (Para)⁵⁸ Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵⁹ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁶⁰ Tergugat I I Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁶¹ Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁶² Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

⁵⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶¹ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶² Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ...;⁷⁰

Menimbang, bahwa ...;⁷¹

Menimbang, bahwa ...;⁷²

Menimbang, bahwa ...;⁷³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan (Para)⁷⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁵ dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)⁷⁶ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁷ tidak diterima, (Para)⁷⁸ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁷⁹ dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

⁷⁰ Menguraikan dalil eksepsi.

⁷¹ Menguraikan fakta.

⁷² Menguraikan norma.

⁷³ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁷⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁵ Jika ada.

⁷⁶ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁷ Jika ada.

⁷⁸ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁹ Jika ada.

...⁹³

Panitera Pengganti,

ttd

...⁹⁴

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

⁹³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁹⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²⁰
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "para Penggugat".

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Jika ada.

tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁵ Penggugat (dan (Para)³⁶ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁷ Penggugat Intervensi)³⁸ tersebut, Tergugat maupun (Para)³⁹ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Bahwa, setelah memperhatikan eksepsi absolut Tergugat, Pengadilan akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁴⁰ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁴¹ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴² mengenai kewenangan absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa ...;⁴³

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa ...;⁴⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

³⁵ Jika penggugat lebih dari satu orang

³⁶ Jika penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁷ Jika penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika ada.

³⁹ Jika tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika ada.

⁴² Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

⁴³ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁴ Menguraikan fakta.

⁴⁵ Menguraikan norma.

⁴⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

2. Menghukum (Para)⁵⁸ Penggugat (dan (Para)⁵⁹ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)⁶⁰ Penggugat Intervensi)⁶¹ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

D emikian diputus pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁶² sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara..., putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)⁶³ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh...⁶⁴ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁶⁵..

Hakim Tunggal

ttd

...⁶⁶

Panitera Pengganti,

ttd

...⁶⁷

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

⁵⁸ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁹ Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁰ Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.

⁶¹ Jika ada.

⁶² Nama Hakim Tunggal

⁶³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁶⁴ Nama Panitera Pengganti.

⁶⁵ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁶⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁶⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹⁵;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁷

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁸, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Hakim Tunggal;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁸ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²¹ Jika ada.

(Para)³² Penggugat (dan (Para)³³ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁴ Penggugat Intervensi)³⁵ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁶ Penggugat (dan (Para)³⁷ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁸ Penggugat Intervensi)³⁹ tersebut, Tergugat maupun (Para)⁴⁰ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴¹ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴³
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁵ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

³¹ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang

³³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁵ Jika ada.

³⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁷ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁹ Jika ada.

⁴⁰ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁵ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

(Para)⁴⁹ Penggugat Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.Int.E-1 s.d. P.Int.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Int.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)⁵⁰ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵¹ Penggugat

1. Nama ahli⁵²:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵³ Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)⁵⁴ Penggugat I I I Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)⁵⁶ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

⁴⁹ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵² Dicantumkan gelar akademik.

⁵³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

Saksi (Para)⁶² Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶³;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶⁴ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁵ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan dan pokok perkara:
kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa ...;⁶⁶

Menimbang, bahwa ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa ...;⁶⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat (Para) Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi

⁶² Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶³ Jika ada.

⁶⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁵ Jika ada.

⁶⁶ Menguraikan fakta.

⁶⁷ Menguraikan norma.

⁶⁸ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

1. Menyatakan gugatan (Para)⁷⁷ Penggugat (dan (Para)⁷⁸ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)⁷⁹ Penggugat Intervensi)⁸⁰ tidak diterima;
2. Menghukum (Para)⁸¹ Penggugat (dan (Para)⁸² Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)⁸³ Penggugat Intervensi)⁸⁴ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

D emikian diputus pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁸⁵ sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara..., putusan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)⁸⁶ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh...⁸⁷ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁸⁸..

Hakim Tunggal

ttd

...⁸⁹

Panitera Pengganti,

ttd

...⁹⁰

Biaya-biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. A T K | Rp0,00 |

⁷⁷ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁸ Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.

⁷⁹ Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.

⁸⁰ Jika ada.

⁸¹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

⁸² Jika penggugat II intervensi lebih dari satu orang.

⁸³ Jika penggugat intervensi lebih dari satu orang.

⁸⁴ Jika ada.

⁸⁵ Nama Hakim Tunggal

⁸⁶ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁸⁷ Nama Panitera Pengganti.

⁸⁸ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁸⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁹⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor .../G/PM¹/20.../PTUN.JKT ...²

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA³

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan⁴) telah memutus, dalam perkara⁵:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata...,
beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁶, kewarganegaraan ...,
pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)⁷ Dalam hal ini diwakili ...⁸ (dan kawan/dan
kawan-kawan)⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ...
(advokat/para advokat) pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹
berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

¹ PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

² Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

³ Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

⁴ Dalam hal persidangan diselenggarakan secara elektronik

⁵ Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

⁶ Nama orang yang mewakili.

⁷ Kata "Selanjutnya" alinea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁰ Isi dengan nama kantor advokat.

¹¹ Tulis alamat lengkap.

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁷

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;¹⁸

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya¹⁹, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁰
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

¹⁷ Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

¹⁸ Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

¹⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁰ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi²³ sebagai berikut:

1. Eksepsi ...²⁴;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut²⁵;

Menimbang, bahwa ...;²⁶

Menimbang, bahwa ...;²⁷

Menimbang, bahwa ...;²⁸

Menimbang, bahwa ...;²⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolut diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

²² Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (6) s/d (9) dan Pasal 73 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²³ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

²⁴ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

²⁵ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

²⁶ Menguraikan dalil eksepsi.

²⁷ Menguraikan fakta.

²⁸ Menguraikan norma.

²⁹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

³⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹²;

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹³ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁴ (kuasa), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁵, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;¹⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang ☐ olos D issmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

¹² Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹³ Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁴ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁵ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁶ Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli²¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-... □ T...)²²;

²¹ Dicantumkan gelar akademik.

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah R p ..., (...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)²⁹ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁰.

Hakim Anggota:

ttd

...³¹

ttd

...³³

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...³²

Panitera Pengganti,

Ttd

²⁹ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

³⁰ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

³¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

³² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

³³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

Putusan Gugatan Penghapusan Merk Terdaftar Atas Prakarsa Menteri—

Eksepsi Tenggang Waktu Diterima

P U T U S A N

Nomor .../G/PM¹/20.../PTUN.JKT ...²

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA³

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutus, dalam perkara⁴:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata...,
beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁵, kewarganegaraan ...,
pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)⁶ Dalam hal ini diwakili ...⁷ (dan kawan/dan
kawan-kawan)⁸, kewarganegaraan ..., pekerjaan ...
(advokat/para advokat) pada ...,⁹ beralamat di ...,¹⁰
berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

Penggugat¹¹;

¹ PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

² Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

³ Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

⁴ Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

⁵ Nama orang yang mewakili.

⁶ Kata “Selanjutnya” alinea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

⁷ Nama kuasa nomor urut satu.

⁸ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁹ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁰ Tulis alamat lengkap.

¹¹ Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁶

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;¹⁷

Penggugat mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya¹⁸, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);¹⁹
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

¹⁶ Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

¹⁷ Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

¹⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

¹⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...²³;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa ...;²⁴

Menimbang, bahwa ...;²⁵

Menimbang, bahwa ...;²⁶

Menimbang, bahwa ...;²⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu gugatan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

²³ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

²⁴ Menguraikan dalil eksepsi.

²⁵ Menguraikan fakta.

²⁶ Menguraikan norma.

²⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

Penggugat¹²;

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹³ D alam hal ini diwakili oleh ...¹⁴ (kuasa), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁵, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;¹⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang L olos D issmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

¹² J ika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹³ Kata “Selanjutny a” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁴ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁵ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁶ Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,-(...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan¹⁸) pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak¹⁹.

Hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

¹⁸ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

¹⁹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

P U T U S A N

Nomor .../G/PM¹/20.../PTUN.JKT ...²

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA³

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan⁴) telah memutus, dalam perkara⁵:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata...,
beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁶, kewarganegaraan ...,
pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)⁷ Dalam hal ini diwakili ...⁸ (dan kawan/dan
kawan-kawan)⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ...
(advokat/para advokat) pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹
berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

¹ PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

² Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

³ Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

⁴ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁵ Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

⁶ Nama orang yang mewakili.

⁷ Kata "Selanjutny a"linea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁰ Isi dengan nama kantor advokat.

¹¹ Tulis alamat lengkap.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁷

Penggugat tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan di persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal ... dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat dan memerintahkan Penggugat untuk hadir di sidang pertama tersebut, kemudian Pengadilan telah memanggil Penggugat secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal ... tapi Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

¹⁷ Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ...
prinsipal dan/atau kuasa para pihak¹⁹.

Hakim Anggota:

ttd
...²⁰

ttd
...²²

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...²¹

Panitera Pengganti,

Ttd
...²³

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp. 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

¹⁹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

²⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

²¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

²² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

²³ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹²;

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹³ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁴ (kuasa), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁵, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;¹⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang ☐ olos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Susunan ☐ ajelis ☐ akim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan ☐ ari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan ☐ ari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

¹² Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹³ Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁴ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁵ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁶ Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli²¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-... = T-...)²²;

²¹ Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu³⁴, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa ...;³⁵

Menimbang, bahwa ...;³⁶

Menimbang, bahwa ...;³⁷

Menimbang, bahwa ...;³⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ³⁹

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat didasarkan adanya:

a. persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

³⁴ Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan/atau PERMA No 6 Tahun 2018?.

³⁵ Menguraikan dalil eksepsi.

³⁶ Menguraikan fakta.

³⁷ Menguraikan norma.

³⁸ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

³⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk : (a) mendaftarkan ulang Merek dan menerbitkan kembali sertifikat Merek atas nama Penggugat; (b) mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik;⁴²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., (...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum(dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan⁴³) pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴⁴.

Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁵

ttd

...⁴⁷

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴⁶

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁴⁸

⁴² Disesuaikan dengan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2016 dalam hal permohonan merek dapat didaftar oleh Menteri;

⁴³ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁴⁴ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁴⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

⁴⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁴⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

⁴⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor .../G/PM¹/20.../PTUN.JKT ...²

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA³

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penghapusan merk terdaftar atas prakarsa menteri pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan⁴) telah memutus, dalam perkara⁵:

Nama pemilik merk terdaftar/badan hukum perdata...,
beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁶, kewarganegaraan ...,
pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)⁷ Dalam hal ini diwakili ...⁸ (dan kawan/dan
kawan-kawan)⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ...
(advokat/para advokat) pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹
berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

¹ PM: Usulan Kode Perkara sebagai Penghapusan Merk

² Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

³ Oleh karena pihak Tergugat dalam perkara penghapusan merk atas prakarsa Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, pengajuan gugatan atas perkara ini diajukan di PTUN Jakarta.

⁴ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁵ Usulan: untuk membedakan perkara ini dengan perkara TUN lain, agar jenis perkara ini diuraikan dalam awal putusan.

⁶ Nama orang yang mewakili.

⁷ Kata "Selanjutny a"linea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁰ Isi dengan nama kantor advokat.

¹¹ Tulis alamat lengkap.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁷

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari ... tanggal ... dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa ¹⁸... sebagaimana diwajibkan oleh Pasal ...,¹⁹ terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

¹⁷ Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

¹⁸ Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.

¹⁹ Uraikan norma yang mengatur keharusan syarat formal dimaksud.

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan²⁰⁾ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak²¹.

Hakim Anggota:

ttd

...²²

ttd

...²⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...²³

Panitera Pengganti,

Ttd

...²⁵

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. ...
2. A T K	Rp. ...
3. Panggilan-panggilan	Rp. ...
4. Meterai	Rp. ...
5. Redaksi	Rp. ...
6. Leges	<u>Rp. ...</u>
	Rp.

²⁰ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

²¹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

²² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

²³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

²⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

²⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat¹²;

dan

Lawan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹³ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁴ (kuasa), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁵, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;¹⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

¹² Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹³ Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁴ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁵ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁶ Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir *vide* Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli²¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri (*vide* bukti P-... = T-...)²²;

²¹ Dicantumkan gelar akademik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu³⁴, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa ...;³⁵

Menimbang, bahwa ...;³⁶

Menimbang, bahwa ...;³⁷

Menimbang, bahwa ...;³⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ³⁹

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat didasarkan adanya:

a. persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

³⁴ Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan/atau PERMA No 6 Tahun 2018?.

³⁵ Menguraikan dalil eksepsi.

³⁶ Menguraikan fakta.

³⁷ Menguraikan norma.

³⁸ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

³⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., (...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan⁴²) pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴³.

Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁴

ttd

...⁴⁶

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴⁵

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁴⁷

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. ...
2. A T K	Rp. ...
3. Panggilan-panggilan	Rp. ...
4. Meterai	Rp. ...
5. Redaksi	Rp. ...
6. Leges	<u>Rp. ...</u>
	Rp.

⁴² Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik

⁴³ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁴⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

⁴⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁴⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

⁴⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

- a. Pokok gugatan/objek sengketa nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan (Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat gugatan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat; dan/atau
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);¹⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

ttd

... (Nama)

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp...,00
2. ATK	Rp...,00
3. Panggilan-panggilan	Rp...,00
4. Meterai	Rp...,00
5. Redaksi	Rp...,00
6. Leges	<u>Rp...,00</u>
Jumlah	Rp...,00

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

² Nama pengadilan.

P E N E T A P A N

Nomor .../G/20../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) ...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...⁶, beralamat di ...⁷, berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan □ kta Pendirian Nomor ..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada beralamat di ...¹³, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...; Pemohon Intervensi¹⁴;

dalam Perkara Nomor ..., antara:

...¹⁵, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh □ kuasa/kuasa insidentil□¹⁶.. (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁷, kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada¹⁸.beralamat di ...¹⁹ berdasarkan Surat □ Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...²⁰, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...²¹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan □ kta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...²² (dan kawan/dan kawan-kawan)²³, kewarganegaraan

Penggugat maupun Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan³¹ atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan menjatuhkan penetapan atas permohonan pihak Intervensi dengan pertimbangan hukum terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat dan/atau Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan³² atas masuknya Pemohon sebagai Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat untuk dikabulkannya permohonan intervensi adalah adanya kepentingan dari Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa ...;³³

Menimbang, bahwa ...;³⁴

Menimbang, bahwa ...;³⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan (fakta-fakta pendukung/bukti awal yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa ...), diperoleh fakta hukum bahwa

2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama ... didudukkan sebagai (Penggugat Intervensi/Penggugat II Intervensi/Tergugat II Intervensi)⁴⁰;
3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁴¹ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁴² dan ...⁴³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (melalui sistem informasi pengadilan) pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut⁴⁴ dan dibantu oleh...⁴⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴⁶.. .

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁷

ttd

...⁴⁹

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...⁵⁰

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

P E N E T A P A N

Nomor¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) ...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...⁶, beralamat di ...⁷, berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan □ kta Pendirian Nomor ..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada beralamat di ...¹³, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;

Pemohon Intervensi¹⁴;

dalam Perkara Nomor ..., antara:

...¹⁵, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., dalam hal ini diwakili oleh □ kuasa/kuasa insidentil□¹⁶.. (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁷, kewarganegaraan ..., □ □ d□ okat/para □ d□ okat□ pada¹⁸.beralamat di ...¹⁹ berdasarkan Surat □ Kuasa Khusus/Kuasa □ nsidentil□ , Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...²⁰, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...²¹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan □ kta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...²² (dan kawan/dan kawan-kawan)²³, kewarganegaraan

Nomor ..., dan permohonan tersebut telah diterima oleh Pengadilan dalam persidangan tanggal ..., dengan alasan yang pada pokoknya:

Penggugat maupun Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan³¹ atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan menjatuhkan putusan atas permohonan pihak Intervensi dengan pertimbangan hukum terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat dan/atau Tergugat menyatakan keberatan/tidak keberatan³² atas masuknya Pemohon sebagai Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat untuk dikabulkannya permohonan intervensi adalah adanya kepentingan dari Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa ...³³;

Menimbang, bahwa ...³⁴;

Menimbang, bahwa ...³⁵;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...⁴²

ttd

...⁴⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴³

Panitera Pengganti,

ttd

...⁴⁵

⁴⁴ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.

⁴⁵ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Majelis Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Majelis Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor..., tanggal ...;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didasarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ...;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap/ dengan acara ... tanggal ..., Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal ... perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor ...;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

tersebut³⁰ dan dibantu oleh ...,³¹ sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³².

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

...³³

³⁴...

...³⁵

Panitera Pengganti,

...³⁶

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp...,00
2. ATK	Rp...,00
3. Panggilan-panggilan	Rp...,00
4. Meterai	Rp...,00
5. Redaksi	Rp...,00
6. Leges	<u>Rp...,00</u>
Jumlah	Rp...,00

P E N E T A P A N

Nomor¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tata Usaha Negara ...²**

MEMBACA : 1. Gugatan Penggugat tanggal ... yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...
pada tanggal ... dengan Nomor Perkara ... dalam
perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ...,
pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh
(kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-
kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para
Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan
Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹,
kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ...,
pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh
kuasa...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹,
kewarganegaraan ..., (Advokat/ para Advokat)
pada ...,¹² beralamat di ...,¹³ berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;

Penggugat¹⁴;

Dan/Atau

Penggugat II Intervensi¹⁵

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁶

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam
hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara
Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/

- bahwa ...;
 - bahwa ...;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
 7. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, *juncto* Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Panitera Pengganti,

ttd

...²³

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

² Nama Pengadilan.

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁶ Isi dengan nama kantor advokat.

⁷ Tulis alamat lengkap.

⁸ Nama Badan Hukum Perdata.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹² Isi dengan nama kantor advokat.

¹³ Tulis alamat lengkap.

¹⁴ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.

¹⁵ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I

²¹ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

²² Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II

²³ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

dan kawan-kawan)¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan/Atau

Tergugat II Intervensi;¹⁹

2. Berkas perkara serta setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan;

MENIMBANG

- : 1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah ...
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;
 3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan mendalilkan adanya keadaan mendesak yang akan sangat merugikan Penggugat apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dengan alasan sebagai berikut:
 - ...;
 - ...;
 4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 - ...;
 - ...;
 5. Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

ttd

...²⁰

ttd

...²²

ttd

...²¹

Panitera Pengganti,

ttd

...²³

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

² Nama pengadilan.

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁶ Isi dengan nama kantor advokat.

⁷ Tulis alamat lengkap.

⁸ Nama Badan Hukum Perdata.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹² Isi dengan nama kantor advokat.

¹³ Tulis alamat lengkap.

¹⁴ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.

¹⁵ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Jika ada, penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I

²¹ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

²² Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II

²³ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Majelis Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Majelis Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor..... tanggal
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didasarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan mendaftarkan Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ...;

....

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap/ dengan acara ... tanggal ..., Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal ... perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor ...;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor ..., dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;²⁷
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);²⁸
Menetapkan biaya perkara Nihil;²⁹

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada hari ... tanggal ... oleh ...³⁰ selaku Hakim Ketua Majelis, ...,³¹ dan ...,³² masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)² pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut³³ dan dibantu oleh ...,³⁴ sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ..., serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁵.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

...³⁶

...³⁷

...³⁸

Panitera Pengganti,

...³⁹

Biaya-biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp...,00 |
| 2. ATK | Rp...,00 |

² Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

-
- ³⁰ Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis
- ³¹ Nama dan gelar Hakim Anggota I
- ³² Nama dan gelar Hakim Anggota II
- ³³ Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru
- ³⁴ Nama dan gelar Panitera Pengganti
- ³⁵ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
- ³⁶ Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Anggota I
- ³⁷ Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Hakim Ketua Majelis
- ³⁸ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
- ³⁹ Diisi dengan nama dan gelar serta tanda tangan Panitera Pengganti.

oleh kuasa ...²¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)²²,
kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,²³
beralamat di ...,²⁴ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
..., tanggal ...;
Penggugat²⁵;

Lawan

(nama jabatan)²⁶ ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini
diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara
Negara/menugaskan)...²⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan
kawan-kawan)²⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat
Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ...tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal, dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...;²⁹

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ³⁰...

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;³¹

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya³², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁵ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁶;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut³⁷;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;³⁸

Menimbang, bahwa ...;³⁹

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa ...;⁵²

Menimbang, bahwa ...;⁵³

Menimbang, bahwa ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa ...;⁵⁵

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁵⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang⁵⁷ menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada ...;⁵⁸

Menimbang, bahwa ...;⁵⁹

Menimbang, bahwa ...;⁶⁰

Menimbang, bahwa ...;⁶¹

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;⁶³

Aspek Substansi

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada ...;⁶⁴

Menimbang, bahwa ...;⁶⁵

Menimbang, bahwa ...;⁶⁶

Menimbang, bahwa ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁶⁸

dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ⁷²;

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor... tanggal... tentang...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat oleh Nomor... tanggal... tentang...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁷³ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁷⁴ dan ...⁷⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut⁷⁶ dan dibantu oleh...⁷⁷ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁷⁸.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

-
- ⁹ Nama orang yang mewakili.
- ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ¹¹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
- ¹³ Tulis alamat lengkap.
- ¹⁴ Nama Instansi Pemerintah.
- ¹⁵ Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
- ¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ¹⁷ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ¹⁸ Nama Masyarakat Hukum Adat.
- ¹⁹ Nama pimpinan masyarakat hukum adat.
- ²⁰ Dasar pembentukan masyarakat hukum adat
- ²¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ²² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ²³ Isi dengan nama kantor advokat.
- ²⁴ Tulis alamat lengkap.
- ²⁵ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.
- ²⁶ Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi
- ²⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ²⁸ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ²⁹ Ringkasan gugatan memuat:
- I. Upaya administrasi sudah ditempuh.
 - I. Kompetensi absolut pengadilan.
 - II. Kompetensi relatif pengadilan.
 - III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
 - IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
 - V. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...
 - VI. Petitum.
- ³⁰ Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat
- ³¹ Ringkasan jawaban memuat:
- I. Eksepsi:
 - II. Pokok Perkara:
 - Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...
 - III. Petitum
- ³² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
- ³³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...
- ³⁴ Cantumkan gelar akademiknya.
- ³⁵ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.
- (2) Jika dalam jawaban Tergugat tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
- ³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
- ³⁷ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat.
- ³⁸ Contoh "Apakah masih terdapat masalah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang harus diselesaikan di peradilan umum?"
- ³⁹ Menguraikan fakta.
- ⁴⁰ Menguraikan norma.
- ⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

PUTUSAN

Nomor .../PU/20.../PTUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan acara khusus yang diajukan oleh:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹² beralamat di ...,¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...¹⁴, tempat kedudukan di ..., yang diwakili oleh ...¹⁵, dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁶, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁷, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...¹⁸, tempat kedudukan di ..., yang diwakili oleh...¹⁹, kewarganegaraan..., pekerjaan ..., tempat tinggal..., berdasarkan ...²⁰ Nomor..., tanggal..., dalam hal ini diwakili

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);³³

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out*, diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);

2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);

2. dst...

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);

2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³⁴:

- pendapat ahli

2. dst...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi tenggang waktu menggugat adalah ...;⁴²

Menimbang, bahwa ...;⁴³

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu⁴⁶, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) adalah ...;⁴⁷

Menimbang, bahwa ...;⁴⁸

Menimbang, bahwa ...;⁴⁹

Menimbang, bahwa ...;⁵⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁵¹

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa harus dipertahankan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian.

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*⁶⁹

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)⁷⁰ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Panitera Pengganti,

ttd

...⁸¹

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp...,00
2. A T K	Rp...,00
3. Panggilan-panggilan	Rp...,00
4. Materai	Rp...,00
5. Redaksi	Rp...,00
6. Leges	<u>Rp...,00</u>
Jumlah	Rp...,00

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016 Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

² Nama Pengadilan

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah

-
- 38 Contoh “Apakah masih terdapat masalah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang harus diselesaikan di peradilan umum?”
- 39 Menguraikan fakta.
- 40 Menguraikan norma.
- 41 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- 42 Contoh “Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?”
- 43 Menguraikan fakta hukum.
- 44 Menguraikan norma.
- 45 Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
- 46 Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.
- 47 Contoh “Apakah benar Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena... *vide* Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2016;
- 48 Menguraikan fakta hukum.
- 49 Menguraikan norma.
- 50 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- 51 Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.
- 52 Sesuaikan dengan kasus konkrit: *ratio temporis/locus/materiale*.
- 53 Menguraikan fakta hukum kewenangan.
- 54 Menguraikan norma.
- 55 Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
- 56 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- 57 Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.
- 58 Contoh: Apakah masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan penentuan lokasi?
- 59 Menguraikan fakta hukum prosedur.
- 60 Menguraikan norma.
- 61 Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.
- 62 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- 63 Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.
- 64 Sesuaikan kasus konkrit, contoh “Apakah benar lokasi pembangunan tidak sesuai dengan lokasi hasil kesepakatan pada saat konsultasi publik?”
- 65 Menguraikan fakta substansi.
- 66 Menguraikan norma.
- 67 Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- 68 Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- 69 Disesuaikan bila ada
- 70 Disesuaikan jika ada
- 71 Jika eksepsi Tergugat lebih dari 1 (satu)
- 72 Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
- 73 Nama dan gelar Hakim Anggota I.
- 74 Nama dan gelar Hakim Anggota II.
- 75 Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
- 76 Nama dan gelar Panitera Pengganti.
- 77 Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
- 78 Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
- 79 Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
- 80 Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
- 81 Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

oleh kuasa ...²¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)²²,
kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,²³
beralamat di ...,²⁴ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
..., tanggal ...;
Penggugat²⁵;

Lawan

(nama jabatan)²⁶ ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini
diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara
Negara/menugaskan)...²⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan
kawan-kawan)²⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat
Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ...tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor: ..., tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal, dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...;²⁹

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ³⁰...

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;³¹

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya³², masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁵ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁶;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut³⁷;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;³⁸

Menimbang, bahwa ...;³⁹

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)⁵⁶ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para) Penggugat tidak diterima, maka (Para) Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

-
- ¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara
- ² Nama Pengadilan
- ³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
- ⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ⁶ Isi dengan nama kantor advokat.
- ⁷ Tulis alamat lengkap.
- ⁸ Nama Badan Hukum Perdata.
- ⁹ Nama orang yang mewakili.
- ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ¹¹ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
- ¹³ Tulis alamat lengkap.
- ¹⁴ Nama Instansi Pemerintah.
- ¹⁵ Nama Pimpinan Instansi yang bertindak untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
- ¹⁶ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ¹⁷ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ¹⁸ Nama Masyarakat Hukum Adat.
- ¹⁹ Nama pimpinan masyarakat hukum adat.
- ²⁰ Dasar pembentukan masyarakat hukum adat
- ²¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ²² dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ²³ Isi dengan nama kantor advokat.
- ²⁴ Tulis alamat lengkap.
- ²⁵ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat.
- ²⁶ Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Penetapan Lokasi
- ²⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ²⁸ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.
- ²⁹ Ringkasan gugatan memuat:
- I. Upaya administarsi sudah ditempuh.

-
- ⁶⁴ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
⁶⁵ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
⁶⁶ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
⁶⁷ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

oleh kuasa ...²¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)²²,
kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,²³
beralamat di ...,²⁴ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
..., tanggal ...;
Penggugat²⁵;

Lawan

(nama jabatan)²⁶ ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini
diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara
Negara/menugaskan)...²⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan
kawan-kawan)²⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat
Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ...tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ..., tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ..., tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ..., tanggal.. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal, dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...;²⁹

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ³⁰...

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³¹ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...³² dan ...³³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut³⁴ dan dibantu oleh...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁶.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...³⁷

ttd
...³⁹

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd
...⁴⁰

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp...,00
2. A T K	Rp...,00
3. Panggilan-panggilan	Rp...,00
4. Materai	Rp...,00
5. Redaksi	Rp...,00
6. Leges	<u>Rp...,00</u>
Jumlah	Rp...,00

V. Objek sengketa melanggar:

- a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
- b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum.

³⁰ Uraian mengenai Penetapan Lokasi yang digugat

³¹ Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.

³² Nama dan gelar Hakim Anggota I.

³³ Nama dan gelar Hakim Anggota II.

³⁴ Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.

³⁵ Nama dan gelar Panitera Pengganti.

³⁶ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

³⁷ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.

³⁸ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

³⁹ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.

⁴⁰ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

TENTANG PERMOHONAN

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁰

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya¹¹, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);¹²
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli¹³:
 - pendapat ahli
2. dst...

Pemohon mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

¹⁰ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

¹¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

¹² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

¹³ Dicantumkan gelar akademik.

ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka²⁶;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*²⁷

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)²⁸ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

²³ Dicantumkan gelar akademik.

²⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²⁵ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²⁶ Disesuaikan dengan kasus konkret (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²⁷ Disesuaikan

²⁸ Disesuaikan

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon³⁵.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...³⁶

ttd
...³⁸

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...³⁷

Panitera Pengganti,

ttd
...³⁹

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

³⁵ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

³⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

³⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

³⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

³⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...⁶

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁷, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);⁸
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli⁹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Pemohon mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

⁶ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁹ Dicantumkan gelar akademik.

penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan, sehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan;²¹

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka²²;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*²³

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)²⁴ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

²⁰ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²² Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²³ Disesuaikan

²⁴ Disesuaikan

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...³¹

ttd
...³³

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...³²

Panitera Pengganti,

ttd
...³⁴

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

³¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

³² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

³³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

³⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁰

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya¹¹, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);¹²
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli¹³:
 - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

¹⁰ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

¹¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

¹² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

¹³ Dicantumkan gelar akademik.

melakukan tindakansehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan ditolak;²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka²⁶;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*²⁷

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)²⁸ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan

²⁵ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²⁶ Disesuaikan dengan kasus konkret (cermati Pasal 4 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²⁷ Disesuaikan

²⁸ Disesuaikan

ttd

...³⁶

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁷

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

³⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

³⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

³⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

4. Berkas perkara dan mendengar keterangan pemohon yang berperkara di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...⁶

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁷, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);⁸
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang saksi dan ... (...) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

⁶ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...¹² dan keterangan saksi dan ahli¹³...., maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara ... berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pemohon;¹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...¹⁵ dan keterangan saksi dan ahli¹⁶...., maka Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;¹⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti...¹⁸ dan keterangan saksi dan ahli¹⁹...., maka Pengadilan berpendapat²⁰, terbukti tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakansehingga adil dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan ditolak;²¹

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka²²;

¹² Menguraikan fakta.

¹³ Dicantumkan gelar akademik.

¹⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

¹⁵ Menguraikan fakta.

¹⁶ Dicantumkan gelar akademik.

¹⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati Pasal 2, Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

¹⁸ Menguraikan fakta.

¹⁹ Dicantumkan gelar akademik.

²⁰ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma (cermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

²² Disesuaikan dengan kasus konkrit (cermati Pasal 17 huruf b PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan pihak pemohon namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...²⁵ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...²⁶ dan ...²⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ...,

²⁵ Nama Hakim Ketua Majelis.

²⁶ Nama Hakim Anggota I

²⁷ Nama Hakim Anggota II

6. Leges

Rp0,00

Jumlah

Rp.

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁰

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya¹¹, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);¹²
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli¹³:
 - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

¹⁰ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

¹¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

¹² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

¹³ Dicantumkan gelar akademik.

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*²⁴

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)²⁵ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Pemohon, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

²³ Disesuaikan dengan kasus konkret (cermati Pasal 17 huruf a PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

²⁴ Disesuaikan

²⁵ Disesuaikan

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁴

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

³⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

I. Objek Permohonan

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁷, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, print out dst ...);⁸
2. dst...

Pemohon juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Pemohon

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Ahli Pemohon

1. Nama ahli⁹:
 - pendapat ahli
2. dst...

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah¹⁰ Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... atau Tindakan berupa..... (vide bukti P-...);

⁶ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁹ Dicantumkan gelar akademik.

¹⁰ Pilihan (opsional) antara obyek permohonan berupa keputusan atau tindakan

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat (pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) / *concurring opinion*)²¹ dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan ini, sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Pemohon, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

²¹ Disesuaikan

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

TENTANG PERMOHONAN :

Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Pemohon mengemukakan pada pokoknya: ...¹⁰

I. Objek Permohonan

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal ... dengan acara pemeriksaan pokok permohonan, kemudian Pengadilan telah memanggil pemohon se□ ara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal ...akan tetapi pemohon tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang mengatur:

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.

¹⁰ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...¹¹ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...¹² dan ...¹³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diu□ akan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh...¹⁴ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon¹⁵.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...¹⁶

ttd

...¹⁸

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...¹⁷

Panitera Pengganti,

ttd

...¹⁹

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

¹¹ Nama Hakim Ketua Majelis.

¹² Nama Hakim Anggota I.

¹³ Nama Hakim Anggota II

¹⁴ Nama Panitera Pengganti.

¹⁵ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

¹⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

¹⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

¹⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

¹⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

I. Objek Permohonan

Pemohon tidak hadir pada persidangan yang pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon telah diuraikan dalam bagian tentang permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan menetapkan hari sidang pertama tanggal ... dengan acara pemeriksaan pokok permohonan, kemudian Pengadilan telah memanggil pemohon secara patut untuk hadir di sidang kedua pada tanggal ... akan tetapi pemohon tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto. Pasal 17 huruf d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang mengatur:

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

⁶ Ringkasan permohonan (cermati Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d PERMA RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang).

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh...¹⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh prinsipal Pemohon dan/atau kuasa Pemohon¹¹.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...¹²

ttd

...¹⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...¹³

Panitera Pengganti,

ttd

...¹⁵

Biaya-biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp.

⁹ Nama Hakim Anggota II

¹⁰ Nama Panitera Pengganti.

¹¹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

¹² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

¹³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

¹⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

¹⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹³ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁴, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹⁵ beralamat di ...,¹⁶ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat¹⁷;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁸ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ..., (Para)¹⁹ Pengugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁰

(Para)²¹ Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;

¹³ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹⁴ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁵ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁶ Tulis alamat lengkap.

¹⁷ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁸ Jika Pemohon lebih dari satu orang.

¹⁹ Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²⁰ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

II. Kompetensi relatif pengadilan.

III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

²¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)³¹ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)³² Penggugat.

1. Nama ahli³³:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)³⁴ Penggugat.

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)³⁵ Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)³⁶ Tergugat

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)³⁷ Tergugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)³⁸ Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

³¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³³ Dicantumkan gelar akademik.

³⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁵ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

³⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

³⁷ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)⁵² Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ...;⁵³

Menimbang, bahwa ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa ...;⁵⁵

Menimbang, bahwa ...;⁵⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁵⁷ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁵⁸ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ... (*vide* bukti ...) ⁵⁹

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik⁶⁰

⁵² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵³ Menguraikan dalil eksepsi.

⁵⁴ Menguraikan fakta.

⁵⁵ Menguraikan norma.

⁵⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁵⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi telah salah menilai dari aspek substansi, sehingga putusan Komisi Informasi No ... tanggal ... dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi dinyatakan batal, maka informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)⁷⁵ Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, (Para)⁷⁶ Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi⁷⁷:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi ... Nomor ... tanggal ...;
3. Menghukum (Para) Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., - (...);

⁷⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

⁷⁷ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

PUTUSAN

Nomor .../G/KI/20.../PTUN¹. ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹² beralamat di ...,¹³ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;
Penggugat¹⁴;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

² Nama pengadilan.

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁶ Isi dengan nama kantor advokat.

⁷ Tulis alamat lengkap.

⁸ Nama Badan Hukum Perdata

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹¹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹² Isi dengan nama kantor advokat.

¹³ Tulis alamat lengkap.

¹⁴ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

(Para)²² Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²³, masing-masing diberi tanda P²⁴-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁵
2. dst...

(Para)²⁶ Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁷, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁸
2. dst...

(Para)²⁹ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)³⁰ Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

²² Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁴ Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;

²⁵ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

²⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (...) ³⁹;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴⁰ dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)⁴¹ Tergugat:

1. Eksepsi ...⁴²;

2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut⁴³;

Menimbang, bahwa ...⁴⁴;

Menimbang, bahwa ...⁴⁵;

Menimbang, bahwa ...⁴⁶;

Menimbang, bahwa ...⁴⁷;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa ...⁴⁸;

Menimbang, bahwa ...⁴⁹;

Menimbang, bahwa ...⁵⁰;

Menimbang, bahwa ...⁵¹;

³⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁹ Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

⁴⁰ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁴¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

⁴² Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁴³ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

⁴⁴ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁵ Menguraikan fakta.

⁴⁶ Menguraikan norma.

⁴⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴⁸ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁹ Menguraikan fakta.

⁵⁰ Menguraikan norma.

⁵¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa ...;⁶¹

Menimbang, bahwa ...;⁶²

Menimbang, bahwa ...;⁶³

Menimbang, bahwa ...;⁶⁴

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...;⁶⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ...⁶⁶ /dahulu Termohon Informasi sekarang ...⁶⁷ adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;⁶⁸

Aspek Substansi⁶⁹

Menimbang, bahwa ...;⁷⁰

Menimbang, bahwa ...;⁷¹

Menimbang, bahwa ...;⁷²

Menimbang, bahwa ...;⁷³

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...;⁷⁴

⁶⁰ Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

⁶¹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁶² Menguraikan fakta kewenangan.

⁶³ Menguraikan norma.

⁶⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁶⁵ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

⁶⁶ Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

⁶⁷ Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

⁶⁸ Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badan publik/dahulu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

⁶⁹ Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

⁷⁰ Menguraikan dalil substansi.

⁷¹ Menguraikan fakta substansi.

⁷² Menguraikan norma.

⁷³ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁷⁴ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi ... Nomor ... tanggal ...;
3. Mewajibkan (Para)⁸² Tergugat untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh (Para)⁸³ Penggugat⁸⁴, berupa⁸⁵.....;
4. Menghukum (Para)⁸⁶ Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,- (...);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁸⁷ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁸⁸ dan ...⁸⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁹⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁹¹.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁹²

ttd
...⁹⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁹³

Panitera Pengganti,

Ttd
...⁹⁵

⁸¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.
⁸² Jika Tergugat lebih dari satu orang.
⁸³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.
⁸⁴ Jika yang mengajukan gugatan dahulu Pemohon Informasi/warga masyarakat.
⁸⁵ Jenis informasi yang dimohonkan.
⁸⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.
⁸⁷ Nama Hakim Ketua Majelis.
⁸⁸ Nama Hakim Anggota I.
⁸⁹ Nama Hakim Anggota II.
⁹⁰ Nama Panitera Pengganti.
⁹¹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
⁹² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.
⁹³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.
⁹⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.
⁹⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

PUTUSAN

Nomor .../G/KI/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...³, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)⁴, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...; Penggugat⁵;

melawan

...⁶, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁸, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁹ beralamat di ...,¹⁰ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...¹¹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹², kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara;

² Nama pengadilan.

³ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

⁴ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

⁶ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

⁷ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁸ Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁹ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁰ Tulis alamat lengkap.

¹¹ Nama Badan Hukum Perdata

¹² Nama orang yang mewakili.

(Para)²² Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²³, masing-masing diberi tanda P²⁴-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁵
2. dst...

(Para)²⁶ Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁷, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁸
2. dst...

(Para)²⁹ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)³⁰ Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

²² Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁴ Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;

²⁵ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

²⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (...) ³⁹;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴⁰ dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)⁴¹ Tergugat:

1. Eksepsi ...⁴²;

2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut⁴³;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa ...;⁴⁶

Menimbang, bahwa ...;⁴⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa ...;⁴⁸

Menimbang, bahwa ...;⁴⁹

Menimbang, bahwa ...;⁵⁰

Menimbang, bahwa ...;⁵¹

³⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁹ Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

⁴⁰ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁴¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

⁴² Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁴³ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

⁴⁴ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁵ Menguraikan fakta.

⁴⁶ Menguraikan norma.

⁴⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴⁸ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁹ Menguraikan fakta.

⁵⁰ Menguraikan norma.

⁵¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa ...;⁶¹

Menimbang, bahwa ...;⁶²

Menimbang, bahwa ...;⁶³

Menimbang, bahwa ...;⁶⁴

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...;⁶⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ...⁶⁶ /dahulu Termohon Informasi sekarang ...⁶⁷ adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;⁶⁸

Aspek Substansi⁶⁹

Menimbang, bahwa ...;⁷⁰

Menimbang, bahwa ...;⁷¹

Menimbang, bahwa ...;⁷²

Menimbang, bahwa ...;⁷³

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...;⁷⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi dalam menilai aspek substansi telah sesuai dengan peraturan

⁶⁰ Aspek kewenangan badan publik meliputi: (1) kewenangan badan publik/Termohon Informasi untuk memberikan informasi publik; (2) dokumen informasi publik berada dalam penguasaan badan publik/Termohon Informasi;

⁶¹ Menguraikan dalil kewenangan.

⁶² Menguraikan fakta kewenangan.

⁶³ Menguraikan norma.

⁶⁴ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁶⁵ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

⁶⁶ Nama badan publik selaku Termohon Informasi.

⁶⁷ Sesuaikan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa ini.

⁶⁸ Apabila Pejabat Publik/Termohon Informasi tidak berwenang memberikan informasi dan/atau dokumen informasi tidak berada dalam penguasaan Termohon Informasi sementara gugatan diajukan oleh badan publik/dahulu Termohon Informasi maka gugatan dikabulkan. aspek substansi tidak dipertimbangkan lagi.

⁶⁹ Objek penilaian pada aspek substansi baik yang telah dipertimbangkan atau yang belum di pertimbangkan pada putusan Komisi Informasi meliputi: (1) apakah dahulu pemohon informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimintakan. (2) apakah informasi yang disengketakan adalah informasi publik yang dapat diberikan oleh badan publik.

⁷⁰ Menguraikan dalil substansi.

⁷¹ Menguraikan fakta substansi.

⁷² Menguraikan norma.

⁷³ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁷⁴ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁷⁸ dan ...⁷⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁸⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁸¹.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁸²

ttd
...⁸⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁸³

Panitera Pengganti,

Ttd
...⁸⁵

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. A T K	Rp. 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

⁷⁷ Nama Hakim Ketua Majelis.

⁷⁸ Nama Hakim Anggota I.

⁷⁹ Nama Hakim Anggota II.

⁸⁰ Nama Panitera Pengganti.

⁸¹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁸² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

⁸³ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁸⁴ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

⁸⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Melawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁵, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁶, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...; Tergugat¹⁷;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁸ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ..., (Para)¹⁹ Pengugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁰

(Para)²¹ Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;

¹⁵ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁶ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁷ Jika lebih dari satu disebut "Para Tergugat".

¹⁸ Jika Pemohon lebih dari satu orang.

¹⁹ Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²⁰ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

II. Kompetensi relatif pengadilan.

III. Kepentingan Pemohon yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan Permohonan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

²¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

(Para)³¹ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)³² Penggugat.

1. Nama ahli³³:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)³⁴ Penggugat.

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

(Para)³⁵ Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)³⁶ Tergugat

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi (Para)³⁷ Tergugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)³⁸ Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

³¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³³ Dicantumkan gelar akademik.

³⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁵ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

³⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

³⁷ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan (Para)⁵² Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ...;⁵³

Menimbang, bahwa ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa ...;⁵⁵

Menimbang, bahwa ...;⁵⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para)⁵⁷ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para)⁵⁸ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ... (*vide* bukti ...) ⁵⁹

2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

Kewenangan badan publik⁶⁰

⁵² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵³ Menguraikan dalil eksepsi.

⁵⁴ Menguraikan fakta.

⁵⁵ Menguraikan norma.

⁵⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁵⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga putusan Komisi Informasi No ... tanggal ... harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi dikuatkan, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak, sehingga informasi yang dimohon oleh Penggugat tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)⁷⁵ Penggugat ditolak seluruhnya, (Para)⁷⁶ Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi⁷⁷:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan (Para)⁷⁸ Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi ... Nomor ... tanggal ...;
3. Menghukum (Para)⁷⁹ Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp....,- (...);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁸⁰

⁷⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁶ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁷ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan (para) Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

⁷⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁷⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

PUTUSAN

Nomor .../G/KI/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...³, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)⁴, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...; Penggugat⁵;

melawan

...⁶, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁸, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁹ beralamat di ...,¹⁰ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...¹¹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹², kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

² Nama pengadilan.

³ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

⁴ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁵ Jika lebih dari satu disebut "Para Pnggugat".

⁶ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

⁷ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁸ Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁹ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁰ Tulis alamat lengkap.

¹¹ Nama Badan Hukum Perdata

¹² Nama orang yang mewakili.

(Para)²² Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²³, masing-masing diberi tanda P²⁴-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁵
2. dst...

(Para)²⁶ Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁷, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁸
2. dst...

(Para)²⁹ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)³⁰ Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

²² Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁴ Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;

²⁵ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

²⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (...) ³⁹;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴⁰ dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)⁴¹ Tergugat:

1. Eksepsi ...⁴²;

2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut⁴³;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa ...;⁴⁶

Menimbang, bahwa ...;⁴⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang⁴⁸ mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa ...;⁴⁹

Menimbang, bahwa ...;⁵⁰

Menimbang, bahwa ...;⁵¹

Menimbang, bahwa ...;⁵²

³⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁹ Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

⁴⁰ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁴¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

⁴² Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁴³ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

⁴⁴ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁵ Menguraikan fakta.

⁴⁶ Menguraikan norma.

⁴⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴⁸ Jika Pengadilan tidak berwenang maka aspek formal/eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak diterima.

⁴⁹ Menguraikan dalil eksepsi.

⁵⁰ Menguraikan fakta.

⁵¹ Menguraikan norma.

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)⁶¹ Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)⁶² Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁶³ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁶⁴ dan ...⁶⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁶⁶ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁶⁷.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁶⁸

ttd
...⁷⁰

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁶⁹

Panitera Pengganti,

Ttd
...⁷¹

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 0, 00

⁶¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶³ Nama Hakim Ketua Majelis.

⁶⁴ Nama Hakim Anggota I.

⁶⁵ Nama Hakim Anggota II.

⁶⁶ Nama Panitera Pengganti.

⁶⁷ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁶⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

⁶⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁷⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

⁷¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

PUTUSAN

Nomor .../G/KI/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹² beralamat di ...,¹³ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;
Penggugat¹⁴;

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 321/DJMT.3/B/03/2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara

² Nama pengadilan.

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁶ Isi dengan nama kantor advokat.

⁷ Tulis alamat lengkap.

⁸ Nama Badan Hukum Perdata

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹¹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹² Isi dengan nama kantor advokat.

¹³ Tulis alamat lengkap.

¹⁴ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

(Para)²² Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²³, masing-masing diberi tanda P²⁴-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁵
2. dst...

(Para)²⁶ Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁷, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-..., sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁸
2. dst...

(Para)²⁹ Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

(Para)³⁰ Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E-1 s.d. T.E-..., sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

²² Jika Pemohon lebih dari satu orang.

²³ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁴ Kode bukti surat "PI" pembeda dengan bukti surat yang telah diajukan di Komisi Informasi;

²⁵ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁶ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

²⁷ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

²⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁰ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah (...) ³⁹;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁴⁰ dan pokok perkara:

Eksepsi (Para)⁴¹ Tergugat:

1. Eksepsi ...⁴²;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut⁴³;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa ...;⁴⁶

Menimbang, bahwa ...;⁴⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang⁴⁸ mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa ...;⁴⁹

Menimbang, bahwa ...;⁵⁰

Menimbang, bahwa ...;⁵¹

Menimbang, bahwa ...;⁵²

³⁸ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

³⁹ Keputusan atasan PPID dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 UU KIP

⁴⁰ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁴¹ Jika Tergugat lebih dari satu orang.

⁴² Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁴³ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat.

⁴⁴ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁵ Menguraikan fakta.

⁴⁶ Menguraikan norma.

⁴⁷ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴⁸ Jika Pengadilan tidak berwenang maka aspek formal/eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak diterima.

⁴⁹ Menguraikan dalil eksepsi.

⁵⁰ Menguraikan fakta.

⁵¹ Menguraikan norma.

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan (Para)⁶¹ Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum (Para)⁶² Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., (...);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁶³ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁶⁴ dan ...⁶⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁶⁶ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁶⁷.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁶⁸

ttd
...⁷⁰

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁶⁹

Panitera Pengganti,

Ttd
...⁷¹

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 0, 00

⁶¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶³ Nama Hakim Ketua Majelis.

⁶⁴ Nama Hakim Anggota I.

⁶⁵ Nama Hakim Anggota II.

⁶⁶ Nama Panitera Pengganti.

⁶⁷ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁶⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I.

⁶⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁷⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II.

⁷¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

P U T U S A N

Nomor .../G/TF/20.../PTUN. ...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) telah memutus, dalam perkara:

⁴Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili ...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., pekerjaan ... (advokat/para advokat) pada ...,⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ...;
(Selanjutnya)¹⁰ Dalam hal ini diwakili ...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., pekerjaan ...

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama kuasa nomor urut satu.

⁶ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁷ isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Kata "Selanjutnya" alinea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

¹¹ Nama kuasa nomor urut satu.

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²²

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²³

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁴

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁵

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;²⁶

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)²⁷ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

²¹ Jika ada.

²² Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²³ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

²⁴ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

²⁵ Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

²⁶ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

²⁷ Jika ada

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst* ...);

2. dst...

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut³⁰:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³¹:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

³⁰ Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

³¹ Dicantumkan gelar akademik.

2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)³² telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa ...³³;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁴ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁵;

2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...³⁶;

2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut³⁷;

Menimbang, bahwa ...³⁸

³² Jika ada.

³³ Lihat definisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

³⁴ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan.

³⁵ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁷ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

³⁸ Menguraikan dalil eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁵¹
2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah⁵²

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁵³

Menimbang, bahwa ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa ...;⁵⁵

Menimbang, bahwa ...;⁵⁶

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁵⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang⁵⁸ menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa ...;⁵⁹

Menimbang, bahwa ...;⁶⁰

⁵¹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁵² Disesuaikan dengan kasus konkrit. Contoh: (1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang membongkar suatu bangunan... (2) Prosedur: Apakah prosedur pembongkaran sudah sesuai sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi pihak lain; (3) Substansi: Apakah tindakan pembongkaran sesuai dengan surat perintah bongkar serta disesuaikan dengan pasal 70 UUAP yang mengatur akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah dan pasal 71 UUAP yang mengatur tentang Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan

⁵³ Menguraikan dalil kewenangan.

⁵⁴ Menguraikan fakta kewenangan.

⁵⁵ Menguraikan norma.

⁵⁶ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁵⁷ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

⁵⁸ Apabila tidak berwenang objek gugatan dinyatakan tidak sah. Prosedur dan substansi tidak dipertimbangkan lagi.

⁵⁹ Menguraikan dalil prosedur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷² dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷³ dikabulkan seluruhnya/sebagian, Tergugat dan Tergugat II Intervensi⁷⁴ dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi⁷⁵:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷⁶ seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan berupa. . .
3. Mewajibkan Tergugat untuk : (a) melakukan Tindakan Pemerintahan; (b) tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; (c) menghentikan Tindakan

⁷² Jika ada.

⁷³ Jika ada.

⁷⁴ Ditentukan secara kasuistis

⁷⁵ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

⁷⁶ Jika ada.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Penggugat¹⁵;

dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹⁷ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁸ (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "para Penggugat".

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan.

¹⁷ Kata "Selanjutnya" digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁹

2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

²⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat

Menimbang, bahwa ...;⁴²

Menimbang, bahwa ...;⁴³

Menimbang, bahwa ...;⁴⁴

Menimbang, bahwa ...;⁴⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu⁴⁶, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa ...;⁴⁷

Menimbang, bahwa ...;⁴⁸

Menimbang, bahwa ...;⁴⁹

Menimbang, bahwa ...;⁵⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

⁴⁰ Menguraikan norma.

⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴² Menguraikan dalil eksepsi.

⁴³ Menguraikan fakta.

⁴⁴ Menguraikan norma.

⁴⁵ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁴⁶ Pertimbangkan Pasal 55 UU Peratun, UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018 secara kasuistis.

⁴⁷ Menguraikan dalil eksepsi.

⁴⁸ Menguraikan fakta.

⁴⁹ Menguraikan norma.

⁵⁰ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...⁶³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;⁶⁴

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa ...;⁶⁵

Menimbang, bahwa ...;⁶⁶

Menimbang, bahwa ...;⁶⁷

Menimbang, bahwa ...;⁶⁸

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ...⁶⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat yuridis dari segi kewenangan/prosedur/substansi, sehingga gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷⁰ dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷¹ ditolak, Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷² dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,

⁶² Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁶³ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

⁶⁴ Apabila tidak prosedur objek sengketa batal, gugatan dikabulkan. substansi tidak perlu dipertimbangkan.

⁶⁵ Menguraikan dalil substansi.

⁶⁶ Menguraikan fakta substansi.

⁶⁷ Menguraikan norma.

⁶⁸ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁶⁹ Disesuaikan dengan kasus konkret.

⁷⁰ Jika ada

⁷¹ Jika ada.

⁷² Jika ada.

ttd

...⁷⁹

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁸⁰

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

⁷⁹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

⁸⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

(advokat/para advokat) pada ...,¹³ beralamat di ...,¹⁴ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Penggugat¹⁵;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹⁶ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁷ (kuasa/jaksa pengacara negara), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

¹² Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut "para Penggugat".

¹⁶ Kata "Selanjutnya" digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁷ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁸ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,-(...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)²¹ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak²².

²¹ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

²² Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

P U T U S A N

Nomor .../G/TF/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) sebagai berikut dalam perkara:

...⁴, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁹, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...¹⁰, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹³ beralamat di ...,¹⁴

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2019/PTUN.JKT.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab..

⁵ Nama penerima kuasa kuasa nomor urut satu.

⁶ Dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama Badan Hukum Perdata

¹⁰ Nama orang yang mewakili.

¹¹ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹² Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

(Para)¹⁹ Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., (Para)²⁰ Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²¹

(Para)²² Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dan telah melewati tenggang waktu 30 hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)²³ Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan (Para)²⁴ Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari ... tanggal ... dihadiri oleh kuasa hukum (Para)²⁵ Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan (Para)²⁶ Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa ...²⁷ sebagaimana

¹⁹ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁰ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²¹ Ringkasan gugatan memuat:

I. Kompetensi absolut pengadilan.

II. Kompetensi relatif pengadilan.

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan.

IV. Tenggang waktu mengajukan gugatan.

V. Objek sengketa melanggar:

a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau

b. asas umum pemerintahan yang baik ...

VI. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²² Jika penggugat lebih dari satu orang.

²³ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁵ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁶ Jika penggugat lebih dari satu orang.

²⁷ Sebutkan syarat formal yang tidak diperbaiki sesuai saran.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (Para)³² Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, (Para)³³ Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan (Para)³⁴ Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum (Para)³⁵ Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,- (...);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³⁶ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...³⁷ dan ...³⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)³⁹ pada hari ..., tanggal ... oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh...⁴⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴¹.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

³² Jika penggugat lebih dari satu orang.

³³ Jika penggugat lebih dari satu orang.

³⁴ Jika penggugat lebih dari satu orang.

³⁵ Jika penggugat lebih dari satu orang.

³⁶ Nama Hakim Ketua Majelis.

³⁷ Nama Hakim Anggota I.

³⁸ Nama Hakim Anggota II.

³⁹ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

⁴⁰ Nama Panitera Pengganti.

⁴¹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

P U T U S A N

Nomor .../G/TF/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) telah memutus, dalam perkara:

⁴Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili ...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., pekerjaan ... (advokat/para advokat) pada ...,⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)¹⁰ Dalam hal ini diwakili ...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., pekerjaan ... (advokat/para advokat) pada ...,¹³ beralamat di ...,¹⁴

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmlitun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama kuasa nomor urut satu.

⁶ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁷ Isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Kata "Selanjutnya" alinea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

¹¹ Nama kuasa nomor urut satu.

¹² Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²²

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²³

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁴

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁵

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;²⁶

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)²⁷ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁸, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

²¹ Jika ada.

²² Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²³ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

²⁴ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

²⁵ Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

²⁶ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

²⁷ Jika ada

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut³⁰:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

³⁰ Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

³¹ Dicantumkan gelar akademik.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)³² telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa ...³³;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁴ dan pokok perkara:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁵;

2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...³⁶;

2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut³⁷;

Menimbang, bahwa ...³⁸

³² Jika ada.

³³ Lihat definisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

³⁴ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

³⁵ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁷ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

³⁸ Menguraikan dalil eksepsi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)⁴³ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴⁴.

Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁵

ttd

...⁴⁷

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴⁶

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁴⁸

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

⁴³ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

⁴⁴ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁴⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

⁴⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁴⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

⁴⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

Penggugat¹⁵;

dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹⁷ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁸ (kuasa/jaksa
pengacara negara), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-
kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa
Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ...
Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor
... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan.

¹⁷ Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa
lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas
Penggugat.

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁹

2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

²⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kompetensi relatif diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi⁴²:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...,- (...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota.

³⁹ Menguraikan fakta.

⁴⁰ Menguraikan norma.

⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴² Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah ...;

P U T U S A N

Nomor .../G/TF/20.../PTUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan³) telah memutus, dalam perkara:

⁴Nama ..., kewarganegaraan ..., pekerjaan..., tempat tinggal di ...:

Dalam hal ini diwakili ...⁵ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁶, kewarganegaraan ..., pekerjaan ... (advokat/para advokat) pada ...,⁷ beralamat di ...,⁸ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

Nama badan hukum perdata ..., beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ...;

(Selanjutnya)¹⁰ Dalam hal ini diwakili ...¹¹ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹², kewarganegaraan ..., pekerjaan ... (advokat/para advokat) pada ...,¹³ beralamat di ...,¹⁴

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018. Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.

² Nama pengadilan.

³ Dalam hal dilaksanakan secara elektronik

⁴ Menjorok ke tengah 2 Tab.

⁵ Nama kuasa nomor urut satu.

⁶ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

⁷ isi dengan nama kantor advokat.

⁸ Tulis alamat lengkap.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Kata "Selanjutnya" alinea baru digunakan jika ada yang mewakili (advokat atau kuasa lainnya), jika tidak ada dihilangkan.

¹¹ Nama kuasa nomor urut satu.

¹² Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang/Dan kawan-kawan jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹³ Isi dengan nama kantor advokat.

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²¹
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., dan telah diperbaiki tanggal ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²²

Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²³

Penggugat Intervensi mengajukan gugatan secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁴

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ..., pada pokoknya: ...;²⁵

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis/lisan pada tanggal ... , pada pokoknya: ...;²⁶

Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)²⁷ mengajukan replik tertulis/lisan pada tanggal ... dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁸, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

²¹ Jika ada.

²² Ringkasan gugatan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²³ Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada).

²⁴ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada).

²⁵ Ringkasan jawaban (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

²⁶ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi.

²⁷ Jika ada

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-..., sebagai berikut³⁰:

1. Bukti P.E-1 : ... (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

³⁰ Jika ada bukti elektronik, berlaku juga untuk Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

³¹ Dicantumkan gelar akademik.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)³² telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa ...³³;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁴ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁵;
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...³⁶;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tenggang waktu gugatan³⁷;

Menimbang, bahwa ...³⁸

Menimbang, bahwa ...³⁹

³² Jika ada.

³³ Lihat definisi tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara jenis ini dapat terjadi kumulasi objek sengketa yakni berupa keputusan dan tindakan sehingga penyebutan objek sengketa disesuaikan dengan kasus konkret

³⁴ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

³⁵ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁷ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurut sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dalil Tergugat II Intervensi.

³⁸ Menguraikan dalil eksepsi.

Hakim Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan)⁴³ pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ..., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁴⁴.

Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁵

ttd

...⁴⁷

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴⁶

Panitera Pengganti,

Ttd

...⁴⁸

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0, 00
2. A T K	Rp 0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Leges	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp.

⁴³ Dalam hal persidangan dilaksanakan secara elektronik.

⁴⁴ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

⁴⁵ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 1.

⁴⁶ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

⁴⁷ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota 2.

⁴⁸ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

Penggugat¹⁵;

dan

Penggugat II Intervensi¹⁶

dan/atau

Penggugat Intervensi

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ...;

(Selanjutnya)¹⁷ Dalam hal ini diwakili oleh ...¹⁸ (kuasa/jaksa
pengacara negara), jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-
kawan)¹⁹, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa
Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

dan

Tergugat II Intervensi;²⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ...
Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor
... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;

¹⁴ Tulis alamat lengkap.

¹⁵ Jika lebih dari satu disebut “para Penggugat”.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan.

¹⁷ Kata “Selanjutnya” digunakan jika ada yang mewakili, jika tidak ada dihilangkan.

¹⁸ Nama kuasa nomor urut satu.

¹⁹ Dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan jumlah kuasa
lebih dari dua orang.

²⁰ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas
Penggugat.

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);²⁹

2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv.., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-.., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-... , sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1: ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

2. dst...

²⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi Tergugat:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Tergugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Tergugat II Intervensi:

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

Penggugat, Penggugat II Intervensi, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak memiliki kepentingan menggugat (*legal standing*), sehingga eksepsi mengenai kepentingan menggugat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat/Penggugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi⁴²:

Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ..., - (...);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ... selaku

³⁹ Menguraikan fakta.

⁴⁰ Menguraikan norma.

⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma

⁴² Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan "eksepsi" dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah ...;



*FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN
PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA*



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021



*F O R M A T (T E M P L A T E) D A N P E D O M A N
P E N U L I S A N P U T U S A N / P E N E T A P A N
P E N G A D I L A N T I N G G I T U N S E B A G A I
P E N G A D I L A N T I N G K A T B A N D I N G
S E C A R A E L E K T R O N I K*



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

Form 1.b.5. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Dikabulkan Sebagian.

Form 1.b.6. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Eksepsi Diterima Dan Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.b.7. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan Mengadili Sendiri, Gugatan Ditolak Seluruhnya.

c. Pencabutan Banding

Form 2. Putusan Pencabutan Banding.

d. Pemeriksaan Tambahan

Form 3.1. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PTUN.

Form 3.2. Putusan Sela Pemeriksaan Tambahan Oleh PT.TUN.

2 Putusan/Penetapan Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Form 4.1. Penetapan Dismissal.

Form 4.2. Putusan Kabul Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.3. Putusan Tolak Terhadap Perlawanan Penetapan Dismissal.

Form 4.4. Penetapan Penundaan

Form 4.5. Putusan Mengabulkan Gugatan.

Form 4.6. Putusan Menolak Gugatan.

Form 4.7. Putusan Gugatan Tidak Diterima.

Form 4.8. Putusan Pencabutan Gugatan.

Form 4.9 Putusan Gugur

Form 4.10 Putusan Tidak Diterima Pasal 62 ayat (3)

- 20 Sesuaikan dengan nomor akta pernyataan banding.
- 21 Sesuaikan dengan tanggal akta pernyataan banding
- 22 Salin lengkap Petitum dalam memori banding.
- 23 Salin daftar bukti tambahan.
- 24 Salin lengkap Petitum dalam kontra memori banding.
- 25 Uraian lengkap pertimbangan hukum.
- 26 Jumlah biaya perkara ditulis dalam bentuk angka dan huruf.
- 27 Diisi hari musyawarah Majelis Hakim
- 28 Diisi tanggal musyawarah Majelis Hakim
- 29 Diisi dengan Nama Hakim Ketua Majelis
- 30 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1.
- 31 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2
- 32 Diisi hari pengucapan putusan
- 33 Diisi tanggal pengucapan putusan
- 34 Jika hari pengucapan putusan berbeda dengan hari musyawarah atau sebutkan nama susunan majelis baru apabila pada saat pengucapan putusan terdapat perubahan susunan majelis.
- 35 Diisi dengan nama Panitera Pengganti.
- 36 Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Majelis Hakim
- 37 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 1
- 38 Diisi dengan nama dan tanda tangan Hakim anggota 2
- 39 Diisi dengan nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
- 40 Diisi sesuai dengan rincian biaya perkara
- 41 Tulis lengkap keputusan yang menjadi objek sengketa
- 42 Diisi sesuai dengan jumlah uang paksa dalam bentuk angka dan huruf
- 43 Diisi sesuai dengan Perma yang akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung

Kutipan atau salinan (amar, petitum) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual.

-
- Hakim-Hakim Anggota:
- ttd.
- Nama Hakim Anggota 1*
- Nama Hakim Anggota 2*
- Hakim Ketua Majelis,
- ttd.
- Nama Hakim Ketua Majelis*
- Panitera Pengganti,
- ttd.
- Nama Panitera Pengganti*

Biaya-biaya			
1. Meterai	Rp	0,00	} 1 spasi
2. Redaksi	Rp	0,00	
3. Biaya proses banding	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;¹²**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;¹²**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ...³², tanggal ...³³ oleh Majelis hakim tersebut,³⁴ dibantu oleh ...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ...³², tanggal ...³³ oleh Majelis hakim tersebut,³⁴ dibantu oleh ...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi⁸ tentang ...⁵

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

perbaikan amar karena eksepsi ditolak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi ditolak**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [nama Pembanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Pembanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

perbaikan amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi ⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

perbaikan pertimbangan hukum dan amar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi ⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

perbaikan amar putusan tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi** maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar dalam eksepsi sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi ⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat//Tergugat II Intervensi ⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;¹²**

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;¹²**

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi⁸;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi⁸ untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal ...⁴¹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁷, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal ...,²¹ sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal ...¹⁷ sampai dengan pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik⁴³, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal ...⁴¹
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut ...⁴¹
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp...⁴² untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ...³², tanggal ...³³ oleh Majelis hakim tersebut,³⁴ dibantu oleh ...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

P U T U S A N

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi⁸ untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal...⁴¹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁷, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal ...,²¹ sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal ...¹⁷ sampai dengan pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik⁴³, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² pada hari ...,²⁷ tanggal ...,²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...,² bersama-sama dengan ...³⁰ dan ...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ...³², tanggal ...³³ oleh Majelis hakim tersebut,³⁴ dibantu oleh ...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

PUTUSAN

Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Jika Pembanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [*nama Pembanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

[Jika Pembanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Pembanding/semula ...;**¹²

Lawan

[Jika Terbanding diwakili oleh Kuasa/Kuasa Insidentil]⁰

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal ...¹⁵ sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor .../G/20.../PTUN ...,²⁰ tanggal²¹ agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan memori banding⁸ tanggal ...⁵ yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²²

Bahwa Pembanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Pemb-1 sampai dengan Bukti Tamb. Pemb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ kontra memori banding tanggal ...,⁸ pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² memutus sebagai berikut:

...²⁴

Bahwa Terbanding tidak/mengajukan⁸ alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti Tamb. Terb-1 sampai dengan bukti Tamb. Terb- ...⁵ sebagai berikut:

...²³

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dibatalkan**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ...,00 (...Rupiah);²⁶

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara elektronik sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor ...²⁰ tanggal ...²¹;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...³⁷

ttd

...³⁸

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...³⁶

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹, ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

[orang perorangan]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹, ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² untuk memanggil para pihak;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

DAFTAR VARIAN
FORM PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1. Putusan Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

a. Memperkuat Putusan PTUN.

Form 1.a.1. Putusan Memperkuat Putusan PTUN.

Form 1.a.2. Putusan Memperkuat Dengan Tambahan
Pertimbangan Hukum.

Form 1.a.3. Putusan Memperkuat Dengan Memperbaiki Amar,
Eksepsi Diterima.

Form 1.a.4. Putusan Memperkuat Dengan Memperbaiki Amar,
Eksepsi Ditolak.

Form 1.a.5. Putusan Memperkuat Dengan Memperbaiki Amar,
Eksepsi Diterima Gugatan Tidak Diterima.

Form 1.a.6. Putusan Memperkuat Dengan Memperbaiki
Pertimbangan Hukum Dan Amar.

Form 1.a.7. Putusan Memperkuat Dengan Memperbaiki Amar
Tentang Eksepsi.

b. Membatalkan Putusan PTUN.

Form 1.b.1. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan
Mengadili Sendiri, Eksepsi Dan Gugatan Ditolak.

Form 1.b.2. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan
Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan Tidak
Diterima.

Form 1.b.3. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan
Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan
Dikabulkan Seluruhnya.

Form 1.b.4. Putusan Membatalkan Putusan PTUN Dengan
Mengadili Sendiri, Eksepsi Ditolak Dan Gugatan
Dikabulkan Seluruhnya Dengan Penundaan Dan Uang
Paksa.

**Petunjuk Pengisian Kelengkapan
Varian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai kebutuhan.
- 1 Tata cara penulisan nomor perkara merujuk pada pedoman penulisan penomoran perkara.
- 2 Nama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara .
- 3 Alamat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara.
- 4 Nama Pembanding/Terbanding ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
- 5 Disesuaikan
- 6 Alamat lengkap
- 7 Nama kuasa/kuasa insidentil, jika berjumlah lebih dari satu orang maka yang dituliskan cukup nama kuasa/kuasa insidentil urutan pertama, jika berjumlah dua orang cukup ditambahkan dengan kata “dan kawan”, jika lebih dari dua orang cukup ditambahkan dengan kata, “dan kawan-kawan”.
- 8 Pilih salah satu yang sesuai.
- 9 Kata “selanjutnya” disesuaikan jika ada yang mewakili, jika tidak ada hilangkan.
- 10 Jika ada isi dengan nama kantor Advokat
- 11 Domisili Advokat tidak dituliskan secara lengkap cukup dituliskan nama kabupaten/kotanya saja.
- 12 Penyebutan pihak sebagaimana penyebutan di tingkat pertama yaitu Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, dst. Jika lebih dari satu pihak maka penyebutannya adalah Pembanding I/Terbanding I, Pembanding II/Terbanding II, dst. atau Para Pembanding/Para Terbanding..
- 13 Nama pejabat penerima kuasa.
- 14 Nama jabatan penerima kuasa.
- 15 Nama PTUN yang memutus perkara di tingkat pertama
- 16 Nomor putusan PTUN yang dimohonkan banding.
- 17 Tanggal pengucapan putusan PTUN
- 18 Salin lengkap amar putusan PTUN.
- 19 Hari pengucapan putusan PTUN.

Format Cetak Putusan

- Putusan yang telah selesai dibuat disimpan dalam format ***Rich Text Format (.rtf)***.
- Pastikan standar ukuran penulisan sudah dalam bentuk *centimeter (cm)* bukan *inchi (inc)* dan aktifkan fungsi *Ruler* pada menu *VIEW*.
- Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29,7 cm), berat 80 gram.
- Jenis huruf yang digunakan dalam pengetikan putusan adalah:
 - Arial dengan ukuran 12 untuk judul;
 - Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh;
 - Arial dengan ukuran 10 untuk *footer* (nomor halaman).
- Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak-balik) dan per halaman diberi *footer* dicetak miring, pada bagian pojok kanan bawah halaman, ukuran jarak *footer* adalah 1,6 cm
- Jarak spasi antara baris = 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0.
- Tampilan teks pada kertas dengan ukuran ruang cetak sebagai berikut:
 - pias atas 3 centimeter
 - pias bawah 3 centimeter
 - pias kiri 5 centimeter
 - pias kanan 1.5 centimeter
 - Layout kertas *header* 1,27 centimeter, *footer* 1,6 centimeter
 - Identitas para pihak 3 centimeter dari batas kiri
 - Alinea tiap paragraf 1,5 centimeter dari batas kiri
 - Antara paragraf yang satu dengan yang lain tidak memiliki jeda/jarak (*spacing before dan after adalah 0*).
 - Jarak antara paragraf terakhir dengan nama Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 2 x 1.5 spasi
 - Jarak kolom tanda tangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis = 5 x 1.5 spasi

Jumlah
Terbilang : ... Rupiah.

Rp 0,00

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi ditolak** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi ditolak**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar karena eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar putusan tentang eksepsi** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi** maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

... 38

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

... 37

... 36

ttd

... 38

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp 0,00
2. Meterai	Rp 0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan **menyatakan menolak eksepsi dan gugatan dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

...³¹ Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ...³², tanggal ...³³ oleh Majelis Hakim tersebut,³⁴ dibantu oleh ...³⁵ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah

ttd

...³⁷

ttd

...³⁸

ttd

...³⁶

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...,⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...¹⁶ tanggal ...¹⁷ yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

...¹⁸

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor /G/20.../PTUN ...¹⁶ tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...¹⁹ tanggal ...¹⁷ dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;⁵

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal ...¹⁷, Pembanding hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/Pembanding tidak hadir maka penghitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan resmi dikirimkan;⁸

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal ...,²¹ sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan,⁵ serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

...²⁵

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Nomor .../G/20.../PTUN ...,¹⁶ tanggal ...,¹⁷ yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dibatalkan;

... 37

... 36

ttd

... 38

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [*nama Terbanding*] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[*badan hukum*]⁰

...,⁴ [*nama Terbanding*] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [*nama jabatan*] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...;**¹²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ...¹⁵ Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor ...²⁰ tanggal ...²¹;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pembanding melalui surat Nomor ...⁵ tanggal ...⁵ telah menyampaikan permohonan pencabutan banding;

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² serta tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

...³⁷

...³⁶

ttd

...³⁸

Panitera Pengganti,

ttd

...³⁹

Perincian biaya perkara:⁴⁰

1. Redaksi	Rp0,00
2. Meterai	Rp0,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

Terbilang : ...⁵ Rupiah.

...,⁴ [nama Terbanding] kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ [nama Terbanding] tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ [nama jabatan] tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹, ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI:

Panitera Pengganti,

ttd

... 39

...,⁴ *[nama Terbanding]* kewarganegaraan ...,⁵ tempat tinggal di ...,⁶ pekerjaan ...;⁵

[badan hukum]⁰

...,⁴ *[nama Terbanding]* tempat kedudukan di ...,⁶ yang diwakili oleh ...,⁷ (pekerjaan/jabatan)⁸ ...;⁵

(Selanjutnya)⁹ dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)⁸ ...,⁷ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ kewarganegaraan ...,⁵ (Advokat/para Advokat)⁸ pada ...,¹⁰ beralamat di ...,¹¹ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...;⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

[Jika Terbanding pejabat publik diwakili oleh Staf]⁰

...,⁴ *[nama jabatan]* tempat kedudukan di ...;⁶

Dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)⁸ ...,¹³ jabatan ...,¹⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan),⁸ berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)⁸ Nomor ...,⁵ tanggal ...⁵ disebut sebagai **Terbanding/semula ...**;¹²

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan saksama perkara banding Nomor .../B/20.../PT.TUN...¹, ternyata pemeriksaan pengadilan tingkat pertama kurang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding bermusyawarah maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...² untuk memanggil para pihak;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



*FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN
PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN
PENGADILAN TINGGI TUN SEBAGAI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA*



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
2021

yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

- a. Pokok gugatan/objek sengketa nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan (Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat gugatan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); dan/atau
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat; dan/atau
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);¹⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf

Panitera,

ttd

... (Nama)

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

P U T U S A N

Nomor .../PLW/..../PT.TUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan) ⁵ , kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ⁶ beralamat di ..., ⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ¹² beralamat di ..., ¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;
Pelawan;¹⁴

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)...¹⁵, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁶, berdasarkan (surat kuasa khusus/surat kuasa substitusi/surat tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Terlawan;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;

1. Bukti Plw.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);
2. dst...

Terlawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Tlw.E-1 s.d. Tlw.E-..., sebagai berikut²³:

1. Bukti Tlw.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);
2. dst...

Pelawan juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Pelawan:

1. Nama ahli:²⁴
 - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Pelawan:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi...
2. dst...

Terlawan juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terlawan:

1. Nama ahli:²⁵
 - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Terlawan:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi...
2. dst...

Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

perlawanan dinyatakan dikabulkan, dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara... Nomor... tanggal... gugur demi hukum, selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan dikabulkan, maka Terlawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara... Nomor... tanggal... gugur demi hukum;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... menetapkan majelis hakim untuk memeriksa pokok gugatan dengan acara biasa;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³⁴ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...³⁵ dan ...³⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut³⁷, dan dibantu oleh...³⁸ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁹.

-
- ¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
- ² Nama pengadilan.
- ³ Nama Pelawan, menjorok ke tengah 2 Tab.
- ⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ⁶ Isi dengan nama kantor advokat.
- ⁷ Tulis alamat lengkap.
- ⁸ Nama Badan Hukum Perdata.
- ⁹ Nama orang yang mewakili.
- ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
- ¹³ Tulis alamat lengkap.
- ¹⁴ Jika lebih dari satu disebut “Para Pelawan”.
- ¹⁵ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ¹⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ¹⁷ Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
- ¹⁸ Ringkasan perlawanan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi isi ringkasan perlawanan kepada Pelawan sebelum dibacakan dan dimuat dalam berita acara sidang).
- ¹⁹ Ringkasan jawaban Terlawan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan jawaban kepada Terlawan sebelum dibacakan jawaban dan dimuat dalam berita acara sidang).
- ²⁰ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
- ²¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...
- ²² Jika ada bukti elektronik.
- ²³ Jika ada bukti elektronik.
- ²⁴ Cantumkan gelar akademiknya.
- ²⁵ Cantumkan gelar akademiknya.
- ²⁶ Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
- ²⁷ Ringkasan pokok perlawanan.
- ²⁸ Ringkasan jawaban.
- ²⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.
- ³⁰ Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- ³¹ Menguraikan norma.
- ³² Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- ³³ Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- ³⁴ Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
- ³⁵ Nama dan gelar Hakim Anggota I.
- ³⁶ Nama dan gelar Hakim Anggota II.
- ³⁷ Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
- ³⁸ Nama dan gelar Panitera Pengganti.
- ³⁹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
- ⁴⁰ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
- ⁴¹ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.

PUTUSAN

Nomor .../PLW/..../PT.TUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan) ⁵ , kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ⁶ beralamat di ..., ⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ¹² beralamat di ..., ¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...;
Pelawan;¹⁴

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/ menugaskan)...¹⁵, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁶, berdasarkan (surat kuasa khusus/surat kuasa substitusi/surat tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Terlawan;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang gugatan Penggugat tidak diterima/tidak berdasar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;

1. Bukti Plw.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);
2. dst...

Terlawan mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda Tlw.E-1 s.d. Tlw.E-..., sebagai berikut²³:

1. Bukti Tlw.E-1 : ... (*flashdisk/CD/Dokumen elektronik lainnya*);
2. dst...

Pelawan juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Pelawan:

1. Nama ahli:²⁴
 - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Pelawan:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi...
2. dst...

Terlawan juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Terlawan:

1. Nama ahli:²⁵
 - pendapat ahli...
2. dst...

Saksi Terlawan:

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi...
2. dst...

Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Usaha... sudah tepat sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian perlawanan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara... Nomor... tanggal...;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...³⁴ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...³⁵ dan ...³⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut³⁷, dan dibantu oleh...³⁸ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak³⁹.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

...⁴⁰

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

...⁴¹

-
- ¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
- ² Nama pengadilan.
- ³ Nama Pelawan, menjorok ke tengah 2 Tab.
- ⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ⁶ Isi dengan nama kantor advokat.
- ⁷ Tulis alamat lengkap.
- ⁸ Nama Badan Hukum Perdata.
- ⁹ Nama orang yang mewakili.
- ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
- ¹³ Tulis alamat lengkap.
- ¹⁴ Jika lebih dari satu disebut “Para Pelawan”.
- ¹⁵ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ¹⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ¹⁷ Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
- ¹⁸ Ringkasan perlawanan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi isi ringkasan perlawanan kepada Pelawan sebelum dibacakan dan dimuat dalam berita acara sidang).
- ¹⁹ Ringkasan jawaban Terlawan (untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan jawaban kepada Terlawan sebelum dibacakan jawaban dan dimuat dalam berita acara sidang).
- ²⁰ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
- ²¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...
- ²² Jika ada bukti elektronik.
- ²³ Jika ada bukti elektronik.
- ²⁴ Dicantumkan gelar akademik.
- ²⁵ Dicantumkan gelar akademik.
- ²⁶ Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor ... tanggal ... atas nama ...
- ²⁷ Ringkasan pokok perlawanan.
- ²⁸ Ringkasan jawaban.
- ²⁹ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.
- ³⁰ Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- ³¹ Menguraikan norma.
- ³² Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- ³³ Disesuaikan dengan kasus konkrit.
- ³⁴ Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis.
- ³⁵ Nama dan gelar Hakim Anggota I.
- ³⁶ Nama dan gelar Hakim Anggota II.
- ³⁷ Dalam hal salah satu Hakim berhalangan, agar dituliskan susunan Majelis Hakim yang baru.
- ³⁸ Nama dan gelar Panitera Pengganti.
- ³⁹ Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.

PENETAPAN

Nomor¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ...²**

MEMBACA : 1. Gugatan Penggugat tanggal ... yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara ... pada tanggal ... dengan Nomor Perkara
... dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ...,
pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh
(kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-
kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para
Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan
Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ...,
tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹,
kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ...,
pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian
Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh
(kuasa/kuasa insidentil)...¹⁰ (dan kawan/dan
kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/
para Advokat) pada ...,¹² beralamat di ...,¹³
berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa
Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;
Penggugat¹⁴;

Dan/Atau

Penggugat II Intervensi¹⁵

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁶

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam
hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara

tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa ...;
 - bahwa ...;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, dan objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
 7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, *juncto* Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 yang pada pokoknya berisi kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

ttd

...²²

Panitera Pengganti,

ttd

...²³

¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 106/Djmt.3/B/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

² Nama pengadilan.

³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab.

⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

⁶ Isi dengan nama kantor advokat.

⁷ Tulis alamat lengkap.

⁸ Nama Badan Hukum Perdata.

⁹ Nama orang yang mewakili.

¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.

¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹² Isi dengan nama kantor advokat.

¹³ Tulis alamat lengkap.

¹⁴ Jika lebih dari satu disebut "Para Penggugat".

¹⁵ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota I

²¹ Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Ketua Majelis.

²² Diisi dengan nama dan tandatangan Hakim Anggota II

²³ Diisi dengan nama dan tandatangan Panitera Pengganti.

Penggugat II Intervensi¹⁵

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁶

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan) ¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...; Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang masuknya pihak intervensi;²⁰
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

¹⁵ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.

¹⁸ dan kawan: jumlah kuasa maksimal dua orang, dan kawan-kawan: jumlah kuasa lebih dari dua orang.

¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.

²⁰ Jika ada.

tanggal ... dan terhadap replik (Para)³⁵ Penggugat (dan (Para)³⁶ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para)³⁷ Penggugat Intervensi)³⁸ tersebut, Tergugat maupun (Para)³⁹ Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

(Para)⁴⁰ Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya⁴¹, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);⁴²
2. dst...

(Para)⁴³ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);
2. dst...

(Para)⁴⁴ Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out dst ...*);

³¹ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³² Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³³ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁴ Jika ada.

³⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang

³⁶ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

³⁷ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

³⁸ Jika ada.

³⁹ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang

⁴¹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

⁴² Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

⁴³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁴⁴ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

2. dst...

(Para)⁴⁹ Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁰ Penggugat

1. Nama ahli⁵¹:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵² Penggugat

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁵³ Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁴ Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:

- pendapat ahli

2. dst...

Saksi (Para)⁵⁵ Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:

- keterangan saksi

2. dst...

(Para)⁵⁶ Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli (Para)⁵⁷ Penggugat Intervensi

⁴⁹ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵¹ Dicantumkan gelar akademik.

⁵² Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁵³ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁴ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁵ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁵⁶ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari ..., tanggal ...⁶²;

(Para) Penggugat, (Para) Penggugat II Intervensi, (Para) Penggugat Intervensi, Tergugat dan (Para) Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal ...;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan (Para)⁶³ Penggugat (dan (Para) Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) Penggugat Intervensi)⁶⁴ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... (*vide* bukti P-... = T-...);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi⁶⁵ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...⁶⁶;
2. dst...

Eksepsi (Para)⁶⁷ Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...⁶⁸;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

⁶² Jika ada.

⁶³ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁶⁴ Jika ada.

⁶⁵ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

⁶⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

⁶⁷ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

⁶⁸ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, (Para) ⁸⁴ Penggugat mempunyai kepentingan, sehingga eksepsi mengenai kepentingan tidak diterima;

4. dst...

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, (Para) ⁸⁵ Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...(*vide* bukti ...) ⁸⁶
2. Bahwa ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah⁸⁷

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ...;⁸⁸

Menimbang, bahwa ...;⁸⁹

Menimbang, bahwa ...;⁹⁰

Menimbang, bahwa ...;⁹¹

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁹²

⁸⁴ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁵ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

⁸⁶ Uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti.

⁸⁷ Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Contoh:

(1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan IMB Nomor ... ;

(2) Prosedur: Apakah IMB dikeluarkan telah mendapat persetujuan/izin tetangga yang berbatasan langsung;

(3) Substansi: Apakah IMB dikeluarkan di kawasan sesuai dengan peruntukannya.

⁸⁸ Menguraikan dalil kewenangan.

⁸⁹ Menguraikan fakta kewenangan.

⁹⁰ Menguraikan norma.

⁹¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁹² Disesuaikan dengan kasus konkrit.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa¹⁰⁵, dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau jabatan setara atau kompensasi dalam bentuk lain¹⁰⁶;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan (Para) ¹⁰⁷ Penggugat (dan (Para) ¹⁰⁸ Penggugat II Intervensi dan/atau (Para) ¹⁰⁹ Penggugat Intervensi) ¹¹⁰ dikabulkan seluruhnya/sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam penetapan Nomor ...¹¹¹;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*¹¹²

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat];

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari (Ketua/Anggota) Majelis Hakim ..., [nama Ketua/Anggota Majelis Hakim] sebagai berikut:

[salin pendapat Hakim yang berbeda tersebut];

[salin pendapat Ketua Majelis dalam hal terjadi tiga pendapat]

¹⁰⁵ Terkait dengan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, *dwangsom*, rehabilitasi (sengketa kepegawaian) dipertimbangkan secara kasuistis.

¹⁰⁶ Terhadap sengketa kepegawaian.

¹⁰⁷ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹⁰⁸ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹⁰⁹ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang

¹¹⁰ Jika ada.

¹¹¹ Tulis Nomor Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan sebelumnya;

¹¹² Disesuaikan

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan atau Tindakan . . .selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

atau

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor ...¹¹⁸ tetap sah dan berlaku; Eksepsi¹¹⁹:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan (Para)¹²⁰ Penggugat dan (Para)¹²¹ Penggugat II Intervensi¹²² untuk seluruhnya/sebagian, atau mengabulkan gugatan (Para)¹²³ Penggugat Intervensi seluruhnya/sebagian¹²⁴;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh ... Nomor ... tanggal, ... tentang ... ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor ... tanggal ... tentang ...;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai . . . atau jabatan lain yang setara¹²⁵;
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp... per hari/minggu/bulan¹²⁶;
6. Menghukum Tergugat dan (Para)¹²⁷ Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..., (...);

¹¹⁸ Sesuaikan dengan Nomor pada Penetapan Penundaan;

¹¹⁹ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya/sebagian, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

¹²⁰ Jika Penggugat lebih dari satu orang.

¹²¹ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.

¹²² Jika ada ada Penggugat II Intervensi.

¹²³ Jika Penggugat Intervensi lebih dari satu orang.

¹²⁴ Jika gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak.

¹²⁵ Terhadap sengketa kepegawaian.

¹²⁶ Jika tuntutan *dwangsom* diterima.

¹²⁷ Jika Tergugat II Intervensi lebih dari satu orang.

PUTUSAN

Nomor .../G/20.../PT.TUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan) ⁵ , kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ¹² beralamat di ..., ¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...; Penggugat¹⁴;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁵

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁶

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan) ¹⁸ , berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Intervensi)²⁷ tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁸, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);²⁹
2. dst...

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv-..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);
2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³⁰:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)³² telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ...³³ dan keterangan para pihak, sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (kecuali terhadap sengketa kepegawaian yang diputus oleh BAPEK);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁴ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁵;
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...³⁶;
2. dst...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut³⁷;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;³⁸

Menimbang, bahwa ...;³⁹

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

Menimbang, bahwa ...;⁵³

Menimbang, bahwa ...;⁵⁴

Menimbang, bahwa ...;⁵⁵

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁵⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang⁵⁷ menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada ...;⁵⁸

Menimbang, bahwa ...;⁵⁹

Menimbang, bahwa ...;⁶⁰

Menimbang, bahwa ...;⁶¹

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak berdasarkan pada ...;⁶³

Menimbang, bahwa ...;⁶⁴

Menimbang, bahwa ...;⁶⁵

Menimbang, bahwa ...;⁶⁶

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma ..., Pengadilan berpendapat ... ;⁶⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁶⁸ dinyatakan ditolak;

*Dissenting Opinion/Concurring Opinion*⁶⁹

Dissenting Opinion

tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi⁷³:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)⁷⁴ seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi secara bersama)⁷⁵ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...⁷⁶ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁷⁷ dan ...⁷⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut⁷⁹, dan dibantu oleh...⁸⁰ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁸¹.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁸²
ttd
...⁸⁴

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁸³

Panitera Pengganti,

ttd
...⁸⁵

²⁰ Jika ada.

²¹ Ringkasan gugatan memuat:

- I. Upaya Administrasi sudah ditempuh.
- II. Kompetensi absolut pengadilan.
- III. Kompetensi relatif pengadilan.
- IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
- V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
- VI. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...
- VII. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).

²² Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²³ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.

²⁴ Ringkasan jawaban memuat:

- I. Eksepsi:
- II. Pokok Perkara :

Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...

III. Petitum

(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).

²⁵ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.

²⁶ Jika ada.

²⁷ Jika ada.

²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.

²⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...

³⁰ Cantumkan gelar akademiknya.

³¹ Jika ada.

³² Jika ada.

³³ Sebutkan bukti upaya administratif telah dilakukan;

³⁴ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan.

(2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.

³⁵ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.

³⁷ Jika ada eksepsi kewenangan absolut, jika tidak ada maka diurutkan sesuai dalil eksepsi Tergugat ditambah dengan dalil Tergugat II Intervensi.

³⁸ Contoh “Apakah masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum?”

³⁹ Menguraikan fakta hukum.

⁴⁰ Menguraikan norma.

⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.

⁴² Contoh “Apakah benar Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan sejak tanggal ...?”

⁴³ Menguraikan fakta hukum.

⁴⁴ Menguraikan norma.

⁴⁵ Memuat analisis pengadilan atas fakta hukum dan norma.

PUTUSAN

Nomor .../G/20.../PT.TUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan) ⁵ , kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ⁶ beralamat di ..., ⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ¹² beralamat di ..., ¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...; Penggugat¹⁴;

Dan

Penggugat II Intervensi¹⁵;

Dan/Atau

Penggugat Intervensi¹⁶;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan) ¹⁸ , berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Intervensi)²⁷ tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis/lisan pada tanggal ...;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya²⁸, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-..., sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi/*print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);²⁹

2. dst...

(Para)³⁰ Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.Intv-1 s.d. P-.II.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P-II.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);

2. dst...

Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.Intv-1 s.d. P.Intv..., sebagai berikut:

1. Bukti P.Intv-1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Tergugat/Pejabat lain yang menerbitkan);

2. dst...

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-... , sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : ... (sesuai asli/salinan resmi atau kutipan resmi/fotokopi, *print out*, diakui/disangkal oleh Penggugat/Pejabat lain yang menerbitkan);;

2. dst...

Penggugat juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Nama ahli³¹:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat II Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat II Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi
2. dst...

Penggugat Intervensi juga mengajukan ... (...) orang ahli dan ... (...) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat Intervensi

1. Nama ahli:
 - pendapat ahli
2. dst...

Saksi Penggugat II Intervensi

1. Nama saksi:
 - keterangan saksi

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (dan Penggugat II Intervensi dan/atau Penggugat Intervensi)³³ telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ...³⁴ dan keterangan para pihak, sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi³⁵ dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi ...³⁶;
2. dst...

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi ...³⁷;
2. dst ...

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah ...;³⁸

Menimbang, bahwa ...;³⁹

Menimbang, bahwa ...;⁴⁰

Menimbang, bahwa ...;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut dinyatakan diterima;

...⁴⁸ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...⁴⁹ dan ...⁵⁰ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut⁵¹, dan dibantu oleh...⁵² Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak⁵³.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...⁵⁴

ttd
...⁵⁶

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...⁵⁵

Panitera Pengganti,

ttd
...⁵⁷

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

-
- ¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
- ²⁰ Jika ada.
- ²¹ Ringkasan gugatan memuat:
- I. Upaya administratif sudah ditempuh;
 - II. Kompetensi absolut pengadilan.
 - III. Kompetensi relatif pengadilan.
 - IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.
 - V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
 - VI. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...
 - VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
- ²² Ringkasan gugatan Penggugat II Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
- ²³ Ringkasan gugatan Penggugat Intervensi (jika ada); lihat tata cara penulisan ringkasan gugatan Penggugat.
- ²⁴ Ringkasan jawaban memuat:
- I. Eksepsi:
 - II. Pokok Perkara :
Objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ... dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ...
 - III. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Tergugat pada saat jawaban, sebelum dibacakan surat jawaban dan dimuat dalam berita acara).
- ²⁵ Ringkasan jawaban Tergugat II Intervensi, lihat tata cara penulisan ringkasan jawaban Tergugat.
- ²⁶ Jika ada.
- ²⁷ Jika ada.
- ²⁸ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ... hal ini akan diterangkan di bukti yang bersangkutan.
- ²⁹ Sesuai dengan faktanya: asli/fotokopi/salinan resmi dst ...
- ³⁰ Jika Penggugat II Intervensi lebih dari satu orang.
- ³¹ Cantumkan gelar akademiknya.
- ³² Jika ada.
- ³³ Jika ada.
- ³⁴ Sebutkan bukti upaya administratif telah dilakukan;
- ³⁵ (1) Tanpa ada eksepsi, pengadilan wajib menilai aspek formal gugatan, a. kewenangan absolut, b. tenggang waktu, c. kepentingan. (2) Jika dalam jawaban Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak mengelompokkan eksepsi, namun materi jawabannya bersifat ekseptif maka harus dipertimbangkan dalam bagian eksepsi.
- ³⁶ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
- ³⁷ Klasifikasi eksepsi tanpa uraian dalil. Contoh: eksepsi kewenangan absolut pengadilan.
- ³⁸ Contoh “Apakah masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum?”
- ³⁹ Menguraikan fakta.
- ⁴⁰ Menguraikan norma.
- ⁴¹ Memuat analisis pengadilan atas fakta dan norma.
- ⁴² Jika ada.
- ⁴³ Jika ada.
- ⁴⁴ Jika ada.
- ⁴⁵ Apabila tidak diajukan eksepsi, amar putusan tidak perlu ada pembedaan “eksepsi” dan pokok perkara. Contoh: Mengadili: (1) Menyatakan gugatan tidak diterima, (2) ... dst... sesuai amar putusan.

P U T U S A N

Nomor¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil) ...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan)⁵, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,⁶ beralamat di ...,⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil), Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa ...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ...,¹² beralamat di ...,¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...; Penggugat¹⁴;

Dan

Penggugat II Intervensi;¹⁵

Dan/Atau

Penggugat Intervensi;¹⁶

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)¹⁷, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan)¹⁸, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Dan

Tergugat II Intervensi;¹⁹

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap ...;²⁰

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;²¹

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap ...²² dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;²³

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor ... harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;²⁴

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;²⁵

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;²⁶
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor ..., dari register induk Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... yang sedang berjalan;²⁷

Jumlah

Rp0,00

-
- ¹ Lihat Surat Dirjen Badilmiltun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021.
 - ² Nama pengadilan.
 - ³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
 - ⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
 - ⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
 - ⁶ Isi dengan nama kantor advokat.
 - ⁷ Tulis alamat lengkap.
 - ⁸ Nama Badan Hukum Perdata.
 - ⁹ Nama orang yang mewakili.
 - ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
 - ¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
 - ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
 - ¹³ Tulis alamat lengkap.
 - ¹⁴ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
 - ¹⁵ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
 - ¹⁶ Jika ada, identitasnya disesuaikan, lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
 - ¹⁷ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
 - ¹⁸ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
 - ¹⁹ Penulisan identitas Tergugat II Intervensi lihat tata cara penulisan identitas Penggugat.
 - ²⁰ Disesuaikan.
 - ²¹ Paragraf alternatif: apabila Tergugat belum memberikan jawaban dan permohonan dikabulkan.
 - ²² Disesuaikan.
 - ²³ Paragraf alternatif: apabila Tergugat telah memberikan jawaban dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan, sehingga permohonan dikabulkan.
 - ²⁴ Apabila permohonan dikabulkan.
 - ²⁵ Apabila permohonan dikabulkan.
 - ²⁶ Apabila permohonan dikabulkan.
 - ²⁷ Apabila permohonan dikabulkan.
 - ²⁸ Apabila permohonan dikabulkan.
 - ²⁹ Apabila gugatan diajukan secara cuma-cuma.
 - ³⁰ Nama dan gelar Hakim Ketua Majelis
 - ³¹ Nama dan gelar Hakim Anggota I
 - ³² Nama dan gelar Hakim Anggota II

PUTUSAN

Nomor .../G/20.../PT.TUN. ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATAUSAHA NEGARA ...²

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

...³, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/kuasa insidentil)...⁴ (dan kawan/dan kawan-kawan) ⁵ , kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ⁶ beralamat di ..., ⁷ berdasarkan Surat (Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil) Nomor ..., tanggal ...;

Atau

...⁸, beralamat di ..., yang diwakili oleh ...⁹, kewarganegaraan ..., tempat tinggal di ..., pekerjaan ..., berdasarkan Akta Pendirian Nomor..., tanggal ..., dalam hal ini diwakili oleh kuasa...¹⁰ (dan kawan/dan kawan-kawan)¹¹, kewarganegaraan ..., (Advokat/para Advokat) pada ..., ¹² beralamat di ..., ¹³ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..., tanggal ...; Penggugat¹⁴;

Lawan

(nama jabatan) ..., tempat kedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh (kuasa/Jaksa Pengacara Negara/menugaskan)...¹⁵, jabatan ..., (dan kawan/dan kawan-kawan) ¹⁶ , berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas) Nomor ..., tanggal ...;

Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;

Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...¹⁸ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...¹⁹ dan ...²⁰ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh...²¹ Panitera

-
- ¹ Lihat Surat Dirjen Badilmitun Nomor: 179/Djmt/KEP/9/2021 tanggal 28 September 2021..
Contoh: Nomor 1/G/2018/PTUN.Jkt.
- ² Nama pengadilan.
- ³ Nama Penggugat, menjorok ke tengah 2 Tab. Apabila Penggugat Prinsipal lebih dari satu, maka ditulis semua identitas Penggugat Prinsipal.
- ⁴ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ⁵ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ⁶ Isi dengan nama kantor advokat.
- ⁷ Tulis alamat lengkap.
- ⁸ Nama Badan Hukum Perdata.
- ⁹ Nama orang yang mewakili.
- ¹⁰ Nama penerima kuasa nomor urut satu.
- ¹¹ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang.
- ¹² Isi dengan nama kantor advokat.
- ¹³ Tulis alamat lengkap.
- ¹⁴ Untuk selanjutnya jika lebih dari satu disebut Para Penggugat, atau Para Penggugat II Intervensi, atau Para Penggugat Intervensi, atau Para Tergugat II Intervensi.
- ¹⁵ Nama penerima kuasa atau penerima tugas nomor urut satu.
- ¹⁶ dan kawan: jumlah penerima kuasa maksimal dua orang; dan kawan-kawan: jumlah penerima kuasa lebih dari dua orang
- ¹⁷ Ringkasan gugatan memuat:
- I. Upaya administrasi sudah ditempuh.
 - II. Kompetensi absolut pengadilan.
 - III. Kompetensi relatif pengadilan.
 - IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan.
 - V. Tenggang waktu mengajukan gugatan.
 - VI. Objek sengketa melanggar:
 - a. peraturan perundang-undangan ... dan/atau
 - b. asas umum pemerintahan yang baik ...
 - VII. Petitum
(untuk menghindari kesalahan, Hakim dapat mengkonfirmasi ringkasan kepada Penggugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, sebelum dibacakan surat gugatan dan dimuat dalam berita acara).
- ¹⁸ Nama Hakim dan gelar Ketua Majelis.
- ¹⁹ Nama Hakim dan gelar Anggota I.
- ²⁰ Nama Hakim dan gelar Anggota II.
- ²¹ Nama dan gelar Panitera Pengganti.
- ²² Ditulis sesuai dengan kehadiran para pihak.
- ²³ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota I.
- ²⁴ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Ketua Majelis.
- ²⁵ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Hakim Anggota II.
- ²⁶ Diisi dengan nama dan gelar serta tandatangan Panitera Pengganti.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal ..., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... pada tanggal ..., dengan Register Perkara Nomor ..., Penggugat mengemukakan pada pokoknya: ...²⁰

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ...

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari ... tanggal ... dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa ...²¹

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (... Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ..., pada hari ..., tanggal ..., oleh ...²³ sebagai Hakim Ketua Majelis, ...²⁴ dan ...²⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..., tanggal ... oleh Majelis Hakim tersebut²⁶ dan dibantu oleh...²⁷ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... serta dihadiri/tidak dihadiri oleh ... prinsipal dan/atau kuasa para pihak²⁸..

Hakim-Hakim Anggota:

ttd
...²⁹

ttd
...³¹

Hakim Ketua Majelis,

ttd
...³⁰

Panitera Pengganti,

ttd
...³²

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. A T K	Rp0,00
3. Panggilan-panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Leges	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Simbol Mata Uang

a. Angka

- 1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
- 2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, satu, dua, tiga, dst.
- 3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
- 4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu Rupiah) diawal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.
- 5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 m (empat meter) tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
- 6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

Penulisan tanggal harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal¹ 20 Juli 2012. Namun ketika tanggal berada di awal kalimat maka harus ditulis dengan abjad misalnya “hari ke dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas.”

¹ Tidak menggunakan kata “tertanggal” atau “bertanggal”

awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah asing/latin/daerah harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing/latin/daerah. Misalnya, *judex facti*, *dwangsom*, *adviesblad*, *uitvoerbaar bij voorraad*, *bhinneka tunggal ika*.

- 2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing/latin/daerah yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.

c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, memori kasasi dan lain-lain.

d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

- 1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H.
- 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.
- 3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk. Atau sampai dengan disingkat s.d.
- 4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, apabila tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua,

antara lain:

- 1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Nagarakartagama*.
- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging*.
- 3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: *harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil*.

c. Tanda Baca

- 1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.
- 2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:
Budi mengatakan: "Saya akan segera berangkat."
Penggunaan tanda petik *single* digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:
"saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka."
Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya: "kaki saya sakit."

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi

PUTUSAN PENETAPAN

Penulisan nomor putusan tidak diawali dengan angka 0 (nol), tidak ditulis cetak tebal (*bold*), ditulis di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Susunan sebagai berikut: nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, kode (B), garis miring, tahun, garis miring, singkatan Pengadilan. Seperti pada contoh berikut:

Nomor 1/B/2019/PT.TUN.JKT

Irah-irah ditulis satu baris, huruf kapital dan cetak tebal (*bold*) tanpa garis bawah, tanpa titik, tanpa menggunakan tanda kutip, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Setelah judul, nomor putusan, dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa.

Contoh paragraf pembuka untuk sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa:

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

2. Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

- a Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku, diawali dengan nama pembanding/Terbanding ditulis huruf kapital dan cetak tebal (*bold*), kewarganegaraan, tempat tinggal/tempat kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa. Format penulisan identitas para pihak ditulis masuk 3 *centimeter* dari tepi kiri.

Kuasa Khusus/Surat Kuasa Substitusi/Surat Tugas Nomor ..., tanggal..., disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Untuk penulisan para pihak dalam paragraf selanjutnya cukup disebut Pembanding atau Terbanding saja.

3. Pembukaan

Pembukaan diawali dengan paragraf baru dengan kalimat sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

4. Duduk Perkara

Duduk Perkara ditulis di tengah margin dengan huruf kapital, cetak tebal (***bold***), menguraikan proses pemeriksaan perkara banding, mulai dari amar putusan pengadilan tingkat pertama, tanggal pengucapan putusan dan pihak-pihak yang hadir, akta pernyataan, memori banding dan kontra memori banding (apabila ada) serta tanggal surat pemberitahuan melihat berkas perkara (*inzage*)

5. Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pendapat Majelis Hakim terhadap persyaratan formal banding, pokok-pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, fakta-fakta hukum, memori banding dan kontra memori banding, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendapat Majelis Hakim memutuskan alasan atau pertimbangan untuk kabul maupun untuk tolak.

Dissenting Opinion dan *Concurring Opinion*

Apabila terdapat pertimbangan anggota majelis yang berbeda *dissenting opinion* tersebut dituliskan setelah pertimbangan hukum utama atau pertimbangan mayoritas. Contoh

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim

membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

7. Dasar Hukum Putusan

Dasar hukum putusan ditulis sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

8. Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata **MENGADILI** yang ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab).

9. Penutup

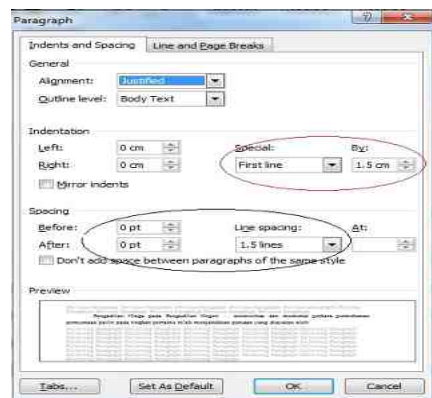
Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus (termasuk penamaan Hakim, nama panitera pengganti), tanda tangan majelis, panitera pengganti dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir, tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti serta rincian biaya perkara. Penutup putusan, nama dan tanda tangan hakim harus di buat dalam satu halaman terkait dengan halaman sebelumnya (halaman amar).

D. Format Cetak

1. Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi,



4. Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi
 Jenis huruf yang digunakan adalah:
 - a. Arial dengan ukuran 12 untuk judul
 - b. Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
 - c. Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.
5. Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:
 - a. pias (margin) atas 3 cm;
 - b. pias bawah 3 cm;
 - c. pias kiri 5 cm;
 - d. pias kanan 1,5 cm.
6. Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*.
 Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri.



Nama Hakim Anggota 1 }
2x1,5 spasi

Panitera Pengganti }
5x1,5 spasi
ttd. }
Nama Panitera Pengganti }
2x1,5 spasi

Biaya-biaya perkara:

Biaya-biaya perkara:

1. Redaksi	Rp0,00	} 1 spasi
2. Meterai	Rp0,00	
3. Biaya proses banding	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah	Rp0,00	

8. Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1.3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

9. Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda coret untuk sah dicoret (disingkat sdc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol $\triangleleft$ dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

E. PENUTUP

Untuk contoh jenis varian putusan, dapat dilihat dalam lampiran berikutnya. Panduan ini berlaku untuk semua penyusunan putusan dan penetapan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Panduan ini merupakan bagian dari aplikasi penyusunan putusan/penetapan.

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	(Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA RI)
Dr.H.Yulius, S.H. M.H	(Hakim Agung MA RI)
Dr. H. Yosran, S.H.,M.Hum	(Hakim Agung MA RI)
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	(Hakim Agung MA RI)
Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	(Panitera Mahkamah Agung)
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	(Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI)
Simbar Kristianto, S.H.	(Panitera Muda Tata Usaha Negara MARI)
Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA	(Ketua Pengadilan Pajak)
Widhi Hartono, S.E., M.E.	(Wakil Ketua I Pengadilan Pajak)
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	(Wakil Ketua II Pengadilan Pajak)
Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A., M.H.	(Hakim Pengadilan Pajak)
Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.	(Hakim Pengadilan Pajak)
L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.	(Hakim Pengadilan Pajak)
Dr. Maftuh Effendy, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,M.H.	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Lizamul Umam, S.H.,M.H,	(Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.	(Panitera Pengadilan Pajak)
Budi Seyawan M.N.Y., Ak., M.A.	(Wakil Panitera Pengadilan Pajak)
Ir. Hendaryati, M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Agus Cahyono, S.E., Ak., M.Si.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Asep Komara, S.E.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Rika Ayuni, S.T., M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Aini Yail Zubaah, SH., M.M.	(Panitera Pengganti Pengadilan Pajak)
Abdul Azis Hady, S.Kom	(Kepala Bagian Umum)
Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.	(Pembantu Panitera Pengganti)
Vicky Fitrah Windayani, S.E.	(Pelaksana)
Muhammad Iqbal, S.E.	(Pelaksana)
Muhammad Taufiq Rahmananda, S.S.T.	(Pelaksana)
Otto Dimas Pangestu, A.Md.	(Pelaksana)

Lampiran (Format dan Isi Putusan)

Putusan Banding Pajak

- Lamp 1. [FORM PP 1A](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding Pajak Pusat](#)
- Lamp 2. [FORM PP 1B](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding Pajak Daerah](#)
- Lamp 3. [FORM PP 1C](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding PBB Pusat](#)
- Lamp 4. [FORM PP 2A](#) [Putusan TDD Kewenangan Banding Pajak](#)
- Lamp 5. [FORM PP 2B](#) [Putusan TDD Formal Banding Pajak](#)
- Lamp 6. [FORM PP 3](#) [Putusan Pencabutan Banding Pajak](#)

Putusan Banding Bea dan Cukai

- Lamp 7. [FORM PP 4A](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan](#)
- Lamp 8. [FORM PP 4B](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali](#)
- Lamp 9. [FORM PP 4C](#) [Putusan Kabul/Tolak Banding Cukai](#)
- Lamp 10. [FORM PP 5A](#) [Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan](#)
- Lamp 11. [FORM PP 5B](#) [Putusan TDD Kewenangan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali](#)
- Lamp 12. [FORM PP 5C](#) [Putusan TDD Banding Kewenangan Cukai](#)
- Lamp 13. [FORM PP 6A](#) [Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan](#)
- Lamp 14. [FORM PP 6B](#) [Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali](#)
- Lamp 15. [FORM PP 6C](#) [Putusan TDD Formal Banding Cukai](#)
- Lamp 16. [FORM PP 7A](#) [Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Keputusan Keberatan](#)
- Lamp 17. [FORM PP 7B](#) [Putusan Pencabutan Banding Kepabeanan atas Penetapan Kembali](#)
- Lamp 18. [FORM PP 7C](#) [Putusan Pencabutan Banding Cukai](#)

Putusan Gugatan Pajak

- Lamp 19. [FORM PP 8](#) [Putusan Kabul/Tolak Gugatan Pajak](#)
- Lamp 20. [FORM PP 9](#) [Putusan TDD Kewenangan Gugatan Pajak](#)
- Lamp 21. [FORM PP 10](#) [Putusan TDD Formal Gugatan Pajak](#)
- Lamp 22. [FORM PP 11](#) [Putusan Pencabutan Gugatan Pajak](#)
- Lamp 23. [FORM PP 12](#) [Penetapan Sela Pajak](#)

Putusan Gugatan Bea dan Cukai

- Lamp 24. [FORM PP 13](#) [Putusan Kabul/Tolak Gugatan Kepabeanan dan Cukai](#)
- Lamp 25. [FORM PP 14](#) [Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai](#)
- Lamp 26. [FORM PP 15](#) [Putusan TDD Formal Gugatan Kepabeanan dan Cukai](#)
- Lamp 27. [FORM PP 16](#) [Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai](#)

Putusan Pembetulan/Revisi

- Lamp 28. [FORM PP 17](#) [Putusan Revisi Putusan Pengadilan Pajak](#)

PUTUSAN

Penulisan nomor putusan harus ditulis rapat di bawah judul dengan satu spasi dibawah judul putusan, awalan huruf kapital dan diikuti dengan rangkaian sebagai berikut, nomor (spasi) kode jenis naskah dinas (tanda pisah) nomor sengketa pajak (garis miring) kode nomenklatur Majelis (spasi) kata "Tahun" (spasi) tahun berjalan (4 digit). Seperti contoh berikut:

Nomor PUT-...../M. ... Tahun ...

Irah-irah adalah sebagaimana tertulis sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah judul, nomor putusan dan irah-irah, terdapat kata sebagai berikut:

PENGADILAN PAJAK

Penulisan terkait dengan kepala putusan diatur lebih lanjut pada bagian khusus lampiran dalam Pedoman Penyusunan Putusan Pengadilan Pajak ini.

2.2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan dan menggunakan format baku [urutan identitas para pihak sesuai undang-undang] diawali dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Pemohon Banding atau Penggugat. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding atau Penggugat maka nama ditulis sebagai berikut:

"Nama terakhir" spasi "d.h." spasi "nama sesuai surat/keputusan",

contoh **PT ABC** = nama terakhir

PT XYZ = nama sesuai surat/keputusan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

Apabila alamat terakhir berbeda dengan alamat sesuai surat/keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir" spasi "d.h." spasi "alamat sesuai surat/keputusan".

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat sesuai surat/keputusan.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

Dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir dan alamat sesuai surat/keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

3. STANDAR UMUM PENULISAN

Standar Penulisan Putusan Pengadilan Pajak adalah standar penulisan baku yang digunakan Pengadilan Pajak dalam menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak.

3.1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Prosentase, Simbol Mata Uang

3.1.1. Penulisan Angka

Angka yang dipakai ialah angka Arab, yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, yang dapat dituliskan dengan huruf, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

Angka di atas 9 (sembilan) dituliskan dengan Arab seperti 10, 11, 12, dan 13. Angka Arab yang dipakai untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas harus dituliskan lengkap, misalnya

Salah	Benar
4 m	4 (empat) meter
2 kg	2 (dua) kilogram
40 m ³	40 (empat puluh) meter kubik
2 hari	2 (dua) hari
50 jam	50 (lima puluh) jam
Rp.50.000,-	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
10 kl	10 (sepuluh) kiloliter

Penulisan angka setelah simbol misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di dalam kalimat harus ditambahkan kata sejumlah.

Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan abjad dan diberi tanda kurung, kecuali pada penulisan tanggal.

3.1.2. Penulisan Tanggal

Tanggal dituliskan lengkap disertai nama bulan dan tahun,¹

Salah	Benar
20-7-2014	20 Juli 2014
5/8/14	5 Agustus 2014
sepuluh februari dua ribu empat belas	10 Februari 2014

3.1.3. Penulisan Persentase

Penulisan persentase harus ditulis dengan huruf, bukan dengan tanda %,

Salah	Benar
50%	lima puluh persen
10 persen	sepuluh persen
satu prosen	satu persen

¹Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

3.2.4.3. Singkatan “Yang Terhormat” disingkat Yth., “Yang Mulia” disingkat YM.

3.2.4.4. Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
MA RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
SMTP	Sekolah Menengah Tingkat Pertama
PT	Perseroan Terbatas
KTP	Kartu Tanda Penduduk
TNI	Tentara Nasional Indonesia

3.2.4. Akronim

3.2.4.1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya

LAN	Lembaga Administrasi Negara
SIM	Surat Izin Mengemudi

3.2.4.2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kowani Kongres	Wanita Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia

3.2.4.3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis huruf kecil, misalnya,

pemilu	pemilihan umum
rapim	rapat pimpinan
satpol	satuan polisi
rudal	peluru kendali

3.2.5. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penulisan kata ganti subjek hukum dalam Berita Acara selalu diawali dengan huruf besar. Sebagaimana berikut:

Penggugat	Majelis	Peneliti Keberatan
Tergugat	Saksi	Pemeriksa
Pemohon Banding	Ahli	Pemohon Peninjauan Kembali
Terbanding	Wajib Pajak	Termohon Peninjauan Kembali
Panitera Pengganti	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Nama para pihak awal (identitas) dan amar Berita Acara ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI SAMUEL, PT WIRYA PERCA, tanpa diakhiri tanda titik.

Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.

3.3.8. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku *Negarakertagama*
- Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: *vrisjpraak*.
- Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

3.4. Penulisan Tanda Baca dan Kutipan

3.4.1. Penulisan Tanda Baca

3.4.1.1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata yang mengikutinya, misalnya

- a. Ia tinggal di lereng Gunung Kelud;
- b. Sidang dihadiri oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim;
- c. Cahaya makin terang; surat-surat penting yang dicari makin mudah ditemukan;
- d. Betapa seramnya kejadian itu! Apakah Saudara hadir ditempat itu?
- e. Apakah Saudara kenal dengan Saksi? Apakah Saudara mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi?
- f. Bagian perencanaan selesai menyusun DIK (daftar isian kegiatan).

Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan, seperti

- g. Alat pandang-dengar; anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia, sinar-X, tahun 1990-an di-PHK, anak-anak.

3.4.1.2. Penulisan Tanda Kutip Tunggal

- a. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, misalnya "Terdakwa mendengar bunyi 'kring- kring' dalam rekaman tadi?" Tanya hakim.
- b. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing, misalnya
feedback 'balikan'
input 'masukan'
output 'keluaran'

3.4.1.3. Penulisan Tanda Petik Ganda

Tanda petik ganda mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau tertulis lainnya, misalnya

- a. "Saya belum siap, Pak Hakim." Kata terdakwa
- b. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia."

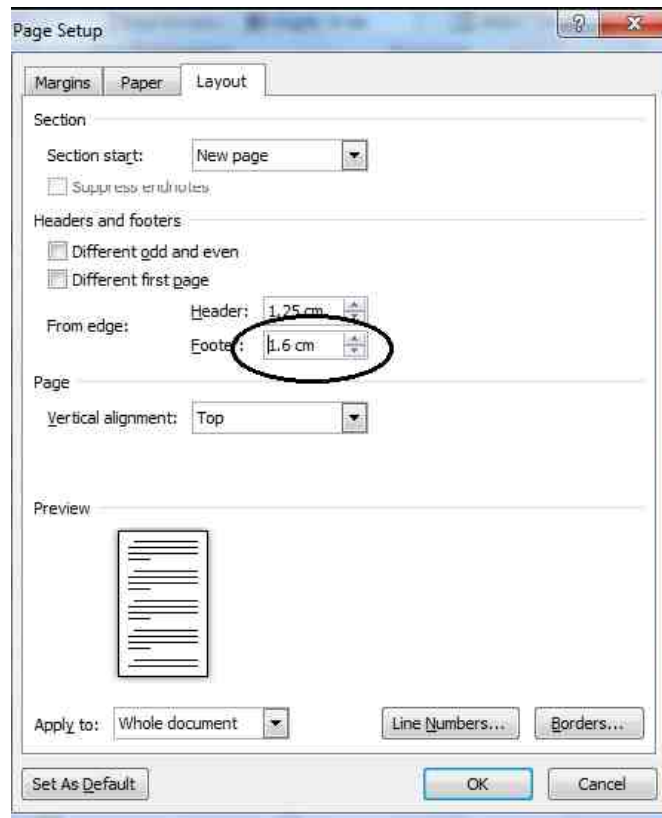
3.6. Format Cetak Putusan

3.6. 1. Ukuran Kertas

Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Pengadilan Pajak. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (210 mm x 297 mm/21,0 cm x 29, 7 cm).

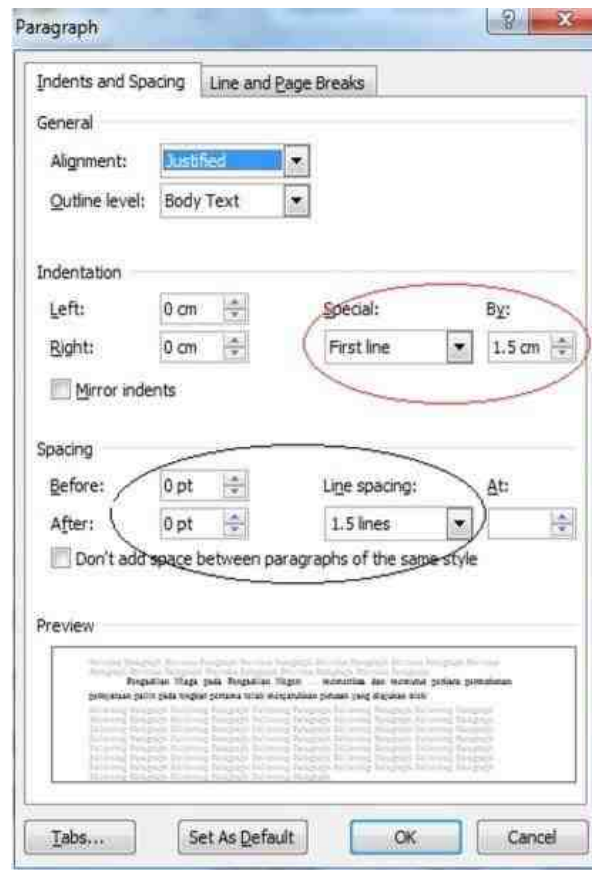
3.6. 2. Format Footer

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor PUT-.../M. ... Tahun
..... (nama Pemohon Banding)

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut :



3.6. 4. Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (arab) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan subbagian harus ditulis 1.2, 1.3, 1.2.1, 1.2.3.1 dan lain-lain.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...³ tanggal ...⁴ tentang ...⁵, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁶, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁷ [*nama pemohon*], NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹²)²;

atau⁰

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁷ [*nama pemohon*], NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹³)² yang diberi kuasa oleh ...¹⁴ jabatan ...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁶ tanggal ...¹⁷;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁸

Jabatan : ...,¹⁹

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Izin Kuasa Hukum : ...,²¹

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³,

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³,

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁴

Jabatan : ...,²⁵

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak ...⁴⁴ (Tahun/Masa)³² Pajak ...⁴⁵ Nomor ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ diterbitkan oleh ...⁴⁸ dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁴⁹

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

...⁵²

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...³ tanggal ...⁴, memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)³², dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁵³

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³²;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁶

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁷

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-

Jenis Kelamin : ...,⁷¹
Kewarganegaraan : ...,⁷²
Alamat : ...,⁷³
Agama : ...,⁷⁴
Pekerjaan : ...,⁷⁵

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)³² yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁸
Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,⁶⁹
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷⁰
Jenis Kelamin : ...,⁷¹
Kewarganegaraan : ...,⁷²
Alamat : ...,⁷³
Agama : ...,⁷⁴
Pekerjaan: : ...,⁷⁵

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...³ tanggal ...⁴ tentang ...⁵ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁸¹;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁸²;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁸³;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁸⁴ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁸⁵;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁶ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁷)⁸³;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)³² banding Pemohon Banding sejumlah ...⁸⁸;

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁸⁹ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...⁷⁶ sejumlah ...⁷⁷ dengan alasan ...⁹⁰;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁹¹;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁹²;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁹³;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁹⁴ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁹⁵;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁹⁶ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁹⁷)⁸³;

No	Uraian ⁷⁶	Nilai Sengketa ⁷⁷ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan ¹¹⁰ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan ¹¹¹ (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf ...¹¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ...⁷⁶ menurut Terbanding ...⁷⁹
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...¹¹¹
...⁷⁶ menurut Pengadilan Pajak ...¹¹³

2. ... *dan seterusnya*;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Penghasilan Neto)¹¹⁴ menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...¹¹⁵

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...¹²⁵

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

-
- ⁶ Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.
- ⁷ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan
keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

- ⁸ Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.
- ⁹ Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,
- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 29 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 30 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 44 Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak .
- 45 Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.
- 46 Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak .
- 47 Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak .
- 48 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan surat ketetapan pajak .
- 49 Diisi dengan tabel surat ketetapan pajak dengan uraian sesuai Keputusan Keberatan.
- 50 Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 51 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 52 Diisi dengan tabel perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan uraian sesuai Keputusan Keberatan.

- 67 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 68 Diisi dengan nama Saksi/ahli.
- 69 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 70 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 71 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 72 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 73 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 74 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 75 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 76 Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.
- 77 Diisi dengan Nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".
- 78 Diisi dengan nilai menurut Pemohon Banding.
- 79 Diisi dengan nilai menurut Terbanding.

Contoh 1 pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Nilai Sengketa (Rp)
DPP PPh Ps.4 ayat (2)	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00

Contoh 2 pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Nilai Sengketa (Rp)
Pajak Masukan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00

- 80 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.
- 81 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.
- 82 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

-
- ⁸⁸ Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁹ Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁰ Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹¹ Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹² Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

- ⁹³ Pilih salah satu atau keduanya.
- ⁹⁴ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁵ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil koreksi Terbanding,
 - c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

- 103 Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- 104 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- 105 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil koreksi Terbanding,
 - c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
 - d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)
- Pengadilan Pajak meliputi :
- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
 - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
 - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.
- 106 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

-
- 119 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 120 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 121 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 122 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 123 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- 124 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 125 Diisi dengan tanda tangan.
- 126 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- 127 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- 128 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai banding terhadap Keputusan ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [*nama pemohon*], NOP/NPWPD ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹² (domisili elektronik ...¹³)²;
atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [*nama pemohon*], NOP/NPWPD ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)² yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;
Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹
Jabatan : ...,²⁰
2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹
Izin Kuasa Hukum : ...,²²
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴,
2. ...; (*dan seterusnya*)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴,

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵
Jabatan : ...,²⁶

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ ...³³ ...⁴⁵ (Tahun/Masa)³³ Pajak ...⁴⁶ (Nomor/NOP)³³ ...⁴⁷ tanggal ...⁴⁸ diterbitkan oleh ...⁴⁹ dengan perhitungan sebagai berikut.
...⁵⁰

Menimbang bahwa atas (surat pemberitahuan pajak terutang/ surat ketetapan pajak daerah ...³³ tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut.
...⁵³

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...⁴ tanggal ...⁵, memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)³³, dengan perhitungan sebagai berikut:
...⁵⁴

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁵ tanggal ...⁵⁶ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³³;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...⁵⁷,

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...⁵⁸,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³³ Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ dengan

Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁹
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁸²;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁸³;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁸⁴;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁸⁵ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁸⁶;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁷ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁸)⁸⁴;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)³³ banding Pemohon Banding sejumlah ...⁸⁹;

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁹⁰ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...⁷⁷ sejumlah ...⁷⁸ dengan alasan ...⁹¹;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁹²;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁹³;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁸⁴;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁹⁴ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁹⁵;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁹⁶ dan/atau tidak dapat membuktikan sejumlah ...⁹⁷)⁸⁴;

Uraian Sengketa ⁷⁷	Nilai Sengketa ⁷⁸ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan ¹⁰⁹ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan ¹¹⁰ (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf ...¹¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ...⁷⁷ menurut Terbanding ...⁸⁰
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak ...¹¹⁰
...⁷⁷ menurut Pengadilan Pajak ...¹¹²

2. ... dan seterusnya;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Dasar Pengenaan Pajak)¹¹³ menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...¹¹⁴

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...¹²⁴

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)³³

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³³)

atau⁰

Panitera Pengganti,

...¹²⁴

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)³³

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³³)

keberatan dan/atau surat ketetapan pajak, maka surat keputusan pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : 34/DPD-A/2015 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penolakan Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan nomor 002 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan 01/DPD-A/2016 tanggal 12 Nopember 2016 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

7 Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.

8 Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

9 Diisi dengan NOP/NPWPD Pemohon Banding (Jika ada).

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

-
- 27 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 28 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 30 Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 34 Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 36 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 38 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 40 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 42 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 44 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 45 Diisi dengan jenis surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah □ ...,misalkan: PBB, BPHTB, Pajak Air Permukaan, dll.
- 46 Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.
- 47 Diisi dengan (Nomor/NOP) surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah □
- 48 Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak daerah □

- 64 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 65 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 66 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam surat banding, bantahan, maupun dalam persidangan.
- 67 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 68 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 69 Diisi dengan nama Saksi/ahli.
- 70 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 71 Diisi dengan tempat dan tanggal Lahir Saksi/Ahli.
- 72 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 73 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 74 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 75 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 76 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 77 Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.
- 78 Diisi dengan Nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".
- 79 Diisi dengan Nilai menurut Pemohon Banding.
- 80 Diisi dengan Nilai menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa PBB:

Jenis Sengketa	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Nilai Sengketa
PBB	Luas Tanah	100 m	150 m	50 m
	Kelas Bumi	Kelas 26 (NJOP/m ² Rp200.000)	Kelas 21 (NJOP/m ² Rp464.000)	Selisih NJOP Per m ² Rp264.000,00

- 81 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.

-
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

- 87 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.
- 88 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding.
- 89 Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.
- 90 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- 91 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- 92 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- 93 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

- 94 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- 95 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:

- a. Pokok sengketa,

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

¹⁰³ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

¹⁰⁴ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

- a. Pokok sengketa,
- b. dalil koreksi Terbanding,
- c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
- d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)

Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

¹⁰⁵ Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

-
- ¹¹⁷ Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ¹¹⁸ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹²⁰ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹²¹ Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ¹²² Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ¹²³ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁴ Diisi dengan tanda tangan.
- ¹²⁵ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁶ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁷ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...³ tanggal ...⁴ tentang ...⁵, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁶, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁷ [nama pemohon], NOP/NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹²)²;
atau⁰

[jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁷ [nama pemohon], NOP/NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹³)² yang diberi kuasa oleh ...¹⁴ jabatan ...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁶ tanggal ...¹⁷;
Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁸
Jabatan : ...,¹⁹
2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²⁰
Izin Kuasa Hukum : ...,²¹
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³,
2. ...; (dan seterusnya)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁴
Jabatan : ...,²⁵

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Ketetapan Pajak)³² ...⁴⁴ Tahun Pajak ...⁴⁵ (NOP/Nomor)³² ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ diterbitkan oleh ...⁴⁸ dengan perhitungan sebagai berikut:
...⁴⁹

Menimbang bahwa atas (surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan / surat ketetapan pajak)³² tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:
...⁵²

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...³ tanggal ...⁴, memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)³², dengan perhitungan sebagai berikut:
...⁵³

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³²;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...⁵⁶,

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...⁵⁷,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dengan

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁹
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷⁰
Jenis Kelamin : ...,⁷¹
Kewarganegaraan : ...,⁷²
Alamat : ...,⁷³
Agama : ...,⁷⁴
Pekerjaan : ...,⁷⁵

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)³² yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁸
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁹
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷⁰
Jenis Kelamin : ...,⁷¹
Kewarganegaraan : ...,⁷²
Alamat : ...,⁷³
Agama : ...,⁷⁴
Pekerjaan : ...,⁷⁵

2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas ...⁷⁶ sejumlah ...⁷⁷

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...⁷⁶ sejumlah ...⁷⁷ dengan alasan ...⁸⁰;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁸¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁸²;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁸³;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁸⁴ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁸⁵;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁶ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah ...⁸⁷)⁸³;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)³² banding Pemohon Banding sejumlah ...⁸⁸;

[jika terdapat pertimbangan hukum yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁸⁹ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi ...⁷⁶ sejumlah ...⁷⁷ dengan alasan ...⁹⁰;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan ...⁹¹;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...¹⁰⁷;

2. ... *dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa ⁷⁶	Nilai Sengketa ⁷⁷ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Dipertahankan ¹⁰⁸ (Rp/USD)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan ¹⁰⁹ (Rp/USD)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf ...¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. ... ⁷⁶ menurut Terbanding	... ⁷⁹
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	<u>...¹⁰⁹</u>
... ⁷⁶ menurut Pengadilan Pajak	... ¹¹¹

2. ... *dan seterusnya*;

bahwa dengan demikian, perhitungan (Dasar Pengenaan Pajak)¹¹² menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

...¹¹³

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...¹²³

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

Panitera Pengganti,

...¹²³

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

- ⁷ Diisi dengan Nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan
keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

- ⁸ Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

- ⁹ Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 28 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 29 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 30 Diisi dengan jabatan/kedudukan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 44 Diisi dengan jenis surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.
- 45 Diisi dengan Tahun Pajak.
- 46 Diisi dengan NOP/Nomor surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak.
- 48 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak
- 49 Diisi dengan tabel surat pemberitahuan pajak terutang / surat ketetapan pajak dengan uraian sesuai keputusan keberatan.

- 65 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam surat banding, bantahan, maupun dalam persidangan.
- 66 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 67 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam surat uraian banding maupun dalam persidangan.
- 68 Diisi dengan nama saksi/ahli.
- 69 Diisi dengan nomor KTP/SIM/paspor saksi/ahli.
- 70 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir saksi/ahli.
- 71 Diisi dengan jenis kelamin saksi/ahli.
- 72 Diisi dengan kewarganegaraan saksi/ahli.
- 73 Diisi dengan alamat saksi/ahli.
- 74 Diisi dengan agama saksi/ahli.
- 75 Diisi dengan pekerjaan saksi/ahli.
- 76 Diisi dengan nama/akun/pos yang dikoreksi.
- 77 Diisi dengan nilai sengketa (selisih antara menurut Terbanding dan Pemohon Banding). Dalam hal tidak terdapat nilai sengketa berupa angka, diisi dengan tanda "-".
- 78 Diisi dengan nilai menurut Pemohon Banding.
- 79 Diisi dengan nilai menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Nilai Sengketa
Luas Tanah	100 m	150 m	50 m
Kelas Bumi	Kelas 26 (NJOP/m ² Rp200.000)	Kelas 21 (NJOP/m ² Rp464.000)	Selisih NJOP Per m ² Rp264.000,00

- 80 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.
- 81 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.
- 82 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.

-
- ⁸⁸ Diisi nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁹ Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁰ Diisi dengan alasan koreksi Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹¹ Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹² Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

Contoh:

Sengketa Pembuktian

Apakah terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp104.982.202.189,00 terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

- ⁹³ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁴ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil koreksi Terbanding,
 - c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,

pembayaran sewa yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pajak Desember 2019 oleh Pemohon Banding ?

Sengketa Yuridis

Apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak September 2019 atas pembelian pupuk untuk menghasilkan TBS terkait dengan kegiatan usaha yang terintegrasi Pemohon Banding dapat dikreditkan?

102 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

103 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

- a. Pokok sengketa,
- b. dalil koreksi Terbanding,
- c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
- d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)

Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

104 Jumlah sengketa yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

105 Jumlah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

-
- ¹¹⁷ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁸ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹²⁰ Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ¹²¹ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ¹²² Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²³ Diisi dengan tanda tangan.
- ¹²⁴ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁵ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁶ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Pajak

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³ (domisili elektronik ...¹⁴)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Ketetapan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ ...) ²...⁴⁵ (Tahun/Masa)² Pajak ...⁴⁶ Nomor ...⁴⁷ tanggal ...⁴⁸ diterbitkan oleh ...⁴⁹ dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁵⁰

Menimbang bahwa atas (surat ketetapan pajak/surat pemberitahuan pajak terutang/surat ketetapan pajak daerah/ ...) ² tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

...⁵³

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)², dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁵⁴

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁵ tanggal ...⁵⁶ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁷

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁸

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ dengan

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁹
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷;

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,⁷⁷

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)³, tidak dapat diterima;

[[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh ...⁸³ sebagai Hakim Ketua ...⁸⁴ dan ...⁸⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁶ tanggal ...⁸⁷ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁸⁹

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh ...⁸³ sebagai Hakim Ketua ...⁸⁴ dan ...⁸⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁶ tanggal ...⁸⁷ oleh ...⁹⁰ sebagai Hakim Ketua, ...⁹¹ dan ...⁹² masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁸⁹

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁸⁹

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 2A
Putusan TDD Kewenangan Banding Pajak

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan nama Terbanding (Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.
- 5 Diisi dengan nomor Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

"alamat terakhir □ emohon □ anding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan".

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

"alamat terakhir □ emohon □ anding "d.h."alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan" dan beralamat korespondensi di "alamat korespondensi"

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat banding.
- 13 Diisi dengan jabatan penandatanganan surat banding.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

-
- 46 Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.
- 47 Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- 48 Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- 49 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- 50 Diisi dengan tabel Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan uraian sesuai surat keputusan keberatan.
- 51 Diisi dengan nomor Keberatan Pemohon Banding.
- 52 Diisi dengan tanggal Keberatan Pemohon Banding.
- 53 Diisi dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Keberatan.
- 54 Diisi dengan perhitungan pajak menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan.
- 55 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 56 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 57 Diisi dengan ringkasan surat banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (petitum);
- 58 Diisi dengan ringkasan surat uraian banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding,
- 59 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.
- 60 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Terbanding.
- 61 Diisi dengan ringkasan surat bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat banding. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat banding, maka ditulis :

-
- ⁸⁰ Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.
- ⁸¹ Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ⁸² Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ⁸³ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁴ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁵ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁶ Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ⁸⁷ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ⁸⁸ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁹ Diisi dengan tanda tangan.
- ⁹⁰ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁹¹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁹² Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-...../M. ... Tahun ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa) ² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³ (domisili elektronik ...¹⁴)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa (Surat Ketetapan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Daerah/ ...)²...⁴⁵ (Tahun/Masa)² Pajak ...⁴⁶ Nomor ...⁴⁷ tanggal ...⁴⁸ diterbitkan oleh ...⁴⁹ dengan perhitungan sebagai berikut:
...

Menimbang bahwa atas (surat ketetapan pajak/surat pemberitahuan pajak terutang/surat ketetapan pajak daerah/ ...)² tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:
...

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar)², dengan perhitungan sebagai berikut:
...

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁵ tanggal ...⁵⁶ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³)²;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ dengan

Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)² yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁹
Nomor KTP/SIM/Paspor : ...,⁷⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁷¹
Jenis Kelamin : ...,⁷²
Kewarganegaraan : ...,⁷³
Alamat : ...,⁷⁴
Agama : ...,⁷⁵
Pekerjaan: : ...,⁷⁶

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

2. ... *dan seterusnya*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Panitera Pengganti,

...⁹²

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

- ⁷ Diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Ketetapan Pajak, maka Surat Keputusan Pembetulan dituliskan secara lengkap.

Contoh : KEP-0123/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/15/055/16 tanggal 29 April 2016 Tahun Pajak 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-0124/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Nopember 2017 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan.

- ⁸ Diisi dengan nomor berkas sengketa.
- ⁹ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

- ¹⁰ Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.
- ¹¹ Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,
- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 23 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 24 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 25 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- 26 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 27 Diisi dengan jabatan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.
- 28 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 29 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
- 30 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 31 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan jabatan Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan Unit Organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 34 Diisi dengan nomor Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan tanggal Surat Tugas Terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 36 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 38 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 40 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 42 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 44 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 45 Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- 46 Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

-
- Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;
- 62 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 63 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 64 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 65 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 66 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 67 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 68 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 69 Diisi dengan nama Saksi/ahli.
- 70 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 71 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 72 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 73 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 74 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 75 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 76 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 77 Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal banding.
- 78 Pilih Pasal yang memenuhi ketentuan formal banding.
- 79 Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :
- a. fakta (peristiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
 - b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
 - c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.
- 80 Diisi dengan Pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

Alamat : ...,²⁸

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

...⁴, berkedudukan di Jalan ...²⁹, (domisili elektronik ...³⁰)³ dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³¹

Jabatan : ...,³²

Unit Organisasi : ...,³³

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)² Nomor ...³⁴ tanggal ...³⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁶ tanggal ...³⁷,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³,

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding Pemohon Banding Nomor ...⁴⁴ tanggal ...⁴⁵,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴⁶ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

[jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...⁵² tanggal ...⁵¹ menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui Surat Nomor ...⁴⁴ tanggal ...⁴⁵ yang ditandatangani oleh ...⁵³ jabatan ...⁵⁴ yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ oleh ...⁶¹ jabatan ...⁶², berdasarkan Akta⁵⁵ Nomor ...⁵⁶ tanggal ...⁵⁷ yang dibuat oleh Notaris ...⁵⁸, terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut :

- (1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
- (3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa banding diajukan dalam sidang sebelum sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...⁶³ Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa banding tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan banding tidak relevan lagi untuk diperiksa;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, atas ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹ (domisili elektronik ...¹⁴)³

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶⁴ tanggal ...⁶⁵ oleh ...⁶⁶ sebagai Hakim Ketua ...⁶⁷ dan ...⁶⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁶⁹ tanggal ...⁷⁰ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁷¹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁷²

...⁷²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁷²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶⁴ tanggal ...⁶⁵ oleh ...⁶⁶ sebagai Hakim Ketua ...⁶⁷ dan ...⁶⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...⁶⁹ tanggal ...⁷⁰ oleh ...⁷³ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁴ dan ...⁷⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁷¹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁷²

...⁷²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁷²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁷²

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 3
Putusan Pencabutan Banding Pajak

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan nama Terbanding (Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk Identitas Terbanding menggunakan huruf kapital dan ditebalkan
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT,
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DKI JAKARTA.
- 5 Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
- 7 ☐ diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, termasuk jika terdapat Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan

“alamat terakhir Pemohon Banding” d.h. “alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding” d.h. “alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan” dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.
- 13 Diisi dengan jabatan penandatangan surat banding.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

-
- 48 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan hari terima surat pernyataan pencabutan sengketa banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 50 Diisi dengan tanggal terima surat pernyataan pencabutan sengketa banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 51 Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 52 Diisi dengan jumlah persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 53 Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 54 Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 55 Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.
- 56 Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.
- 57 Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Pemohon Banding.
- 58 Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.
- 59 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 60 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.
- 61 Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 62 Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 63 Diisi dengan tanggal persidangan saat Terbanding menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa banding.
- 64 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 65 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 66 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Alamat : ...,²⁶

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³;

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan ...²⁷

(domisili elektronik ...²⁸)², dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,²⁹

Jabatan : ...,³⁰

Unit Organisasi : ...,³¹

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)³² Nomor ...³³ tanggal ...³⁴,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁵ tanggal

...³⁶,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...³⁷ tanggal

...³⁸,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...³⁹ tanggal

...⁴⁰,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...⁴¹ tanggal

...⁴²,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴³ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁵⁸

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶¹) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁶² sebagai berikut:

Bukti P-1. ...,⁶³

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶¹) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-...⁶⁴ sebagai berikut:

Bukti T-1. ...,⁶⁵

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)³² yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁶

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁷

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁸

Jenis Kelamin : ...,⁶⁹

Kewarganegaraan : ...,⁷⁰

untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))³², maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya]⁰

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa ⁷⁴	Menurut		Uraian ⁷⁵
		Pemohon Banding ⁷⁶	Terbanding ⁷⁷	

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar ...⁵¹ yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

[Bagian ini dipergunakan untuk hasil putusan menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya. Bila hasil putusan adalah membatalkan maka bagian ini agar disesuaikan seperlunya]⁰

1. Sengketa ...⁷⁴

(sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁴ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁵) ⁸¹;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya) ³² banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁶;

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda] ⁰

Menimbang bahwa Hakim ... ⁸⁸ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ... ⁷⁴ dalam Keputusan Keberatan Nomor ... ³ tanggal ... ⁴ dengan alasan ... ⁷⁸;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan □ erbanding tersebut dengan alasan ... ⁷⁹;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ... ⁸⁰;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis) ⁸¹;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa... ⁸² Pengadilan Pajak berpendapat ... ⁸³;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁴ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁵) ⁸¹;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya) ³² banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ... ⁸⁶;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ... ⁸⁹;

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷⁴ yang diberitahukan dalam ...⁹¹ Nomor ...⁹² tanggal ...⁹³ (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ...⁹⁴ sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah Nihil.

atau⁰

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷⁴ yang diberitahukan dalam ...⁹¹ Nomor ...⁹² tanggal ...⁹³ (sebesar/dengan tarif/ ...) ⁸¹ ...⁹⁴ sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah Nihil.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...³ tanggal ...⁴ tentang Penetapan atas Keberatan terhadap ...⁵ atas nama ...⁷, NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, (domisili elektronik ...¹²)².
2. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah Nihil.

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹⁷ tanggal ...⁹⁸ oleh ...⁹⁹ sebagai Hakim Ketua, ...¹⁰⁰ dan ...¹⁰¹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹⁰² tanggal ...¹⁰³ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...¹⁰⁴ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)³² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...¹⁰⁵

...¹⁰⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹⁰⁵

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹⁷ tanggal ...⁹⁸ oleh ...⁹⁹ sebagai Hakim Ketua, ...¹⁰⁰ dan ...¹⁰¹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹⁰² tanggal ...¹⁰³ oleh ...¹⁰⁶ sebagai Hakim Ketua, ...¹⁰⁷ dan ...¹⁰⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...¹⁰⁴ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)³² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...¹⁰⁵

...¹⁰⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹⁰⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 4A – Putusan Tolak/Kabul Banding Kepabeanan atas Keputusan
Keberatan

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- ² Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.
- ³ Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁴ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁵ ☐ diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh: KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018
- ⁶ Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.
- ⁷ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ...
dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 10 Diisi dengan nama penandatanganan surat banding.
- 11 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat banding.
- 12 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 15 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 17 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 19 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 23 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 25 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.
- 26 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.

-
- 49 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 50 Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.
- 51 Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.
- 52 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 53 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 54 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 55 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 56 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 57 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 58 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;
- 59 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 60 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 61 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 62 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 63 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

3	Pembebanan Bea Masuk	0% ACFTA	5% MFN	Tarif Preferensi ACFTA Karena SKA Terlambat Diserahkan
---	-------------------------	----------	--------	---

- 78 Diisi dengan alasan koreksi Terbanding.
- 79 Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding.
- 80 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding.
- 81 Pilih salah satu atau keduanya.
- 82 Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis.
- 83 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar, meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil penetapan Terbanding,
 - c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
 - d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)
- Pengadilan Pajak meliputi :
- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
 - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
 - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.
- 84 Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar,

-
- ⁹⁶ Diisi dengan total jumlah tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda pada tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak.
- ⁹⁷ Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ⁹⁸ **Diisi** dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ⁹⁹ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹⁰⁰ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹⁰¹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹⁰² Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ¹⁰³ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ¹⁰⁴ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹⁰⁵ Diisi dengan tanda tangan.
- ¹⁰⁶ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹⁰⁷ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹⁰⁸ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai banding terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁶, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁷ [nama pemohon], NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹²)²;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁷ [nama pemohon], NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, yang diwakili oleh ...¹⁰ jabatan ...¹¹, (domisili elektronik ...¹³)² yang diberi kuasa oleh ...¹⁴ jabatan ...¹⁵ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁶ tanggal ...¹⁷;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁸

Jabatan : ...,¹⁹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Izin Kuasa Hukum : ...,²¹

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²² tanggal ...²³;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁴

Jabatan : ...,²⁵

...⁴⁵

Menimbang, bahwa atas (SPKTNP/SPKPBK)³² Nomor ...⁴ tanggal ...⁵, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³²

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁸,

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁹,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵²,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵³ tanggal ...⁵⁴ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat

Jenis Kelamin	: ..., ⁶³
Kewarganegaraan	: ..., ⁶⁴
Alamat	: ..., ⁶⁵
Agama	: ..., ⁶⁶
Pekerjaan:	: ..., ⁶⁷

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Surat Penetapan Kembali Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas penerbitan (SPKTNP/SPKPBK)³², maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya]⁰

(sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya) ³² banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ... ⁸¹ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

1. Sengketa ... ⁶⁸

Menimbang bahwa Terbanding penetapan kembali ... ⁷³ dalam (SPKTNP/SPKPBK) ³² Nomor ... ⁴ tanggal ... ⁵ dengan alasan ... ⁸²;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan □ erbanding tersebut dengan alasan ... ⁸³;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ... ⁸⁴;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis) ⁸⁵;

□ enimbang bah□ a berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa... ⁸⁶
Pengadilan Pajak berpendapat ... ⁸⁷;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya) ³² banding Pemohon Banding (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ... ⁸⁰;

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ... ⁸⁸ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan kembali ... ⁷³ dalam (SPKTNP/SPKPBK) ³² Nomor ... ⁴ tanggal ... ⁵ dengan alasan ... ⁸⁹;

[Digunakan untuk hasil putusan menolak]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ...⁸⁰ sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:¹⁰⁰

atau⁰

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan sebagian]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ...⁸⁰ dan menolak selebihnya ...⁷³ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ...⁸⁰ sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah) sebagai berikut:¹⁰⁰

atau⁰

[Digunakan untuk hasil putusan mengabulkan seluruhnya]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³² ...⁸⁰ sehingga tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah Nihil.

atau⁰

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹

MENGADILI:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ atas nama ...⁷, NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, (domisili elektronik ...¹²)².
2. Menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³²...⁸⁰.
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah sejumlah Rp... (...Rupiah).¹⁰¹

atau⁰

1. Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ atas nama ...⁷, NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, (domisili elektronik ...¹²)².
2. Menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³²...⁸⁰.
3. Menolak selebihnya ...⁷³ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³²...⁸⁰.
4. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah sejumlah Rp ... (...Rupiah).¹⁰¹

atau⁰

1. Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ atas nama ...⁷, NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, (domisili elektronik ...¹²)².
2. Menetapkan ...⁷³ yang diberitahukan dalam ...⁹⁷ Nomor ...⁹⁸ tanggal ...⁹⁹ (sebesar/dengan tarif/ ...) ³²...⁸⁰;
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)³² adalah Nihil.

atau⁰

1. Membatalkan ...² Nomor ...³ tanggal ...⁴ atas nama ...⁷³, NPWP ...⁷, beralamat di ...⁷⁴, (domisili elektronik ...¹²)².
2. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda)²⁸ adalah Nihil.

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)³²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)³²)

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan
keputusan Terbanding

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

⁸ Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

⁹ Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 24 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 25 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.
- 26 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 27 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
- 28 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 29 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 30 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.

- 55 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 56 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 57 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 58 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 59 Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 60 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 61 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 62 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 63 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 64 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 65 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 66 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 67 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 68 Diisi dengan jenis sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.
- 69 Diisi dengan uraian atau penyebab sengketa.
- 70 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Pemohon Banding.
- 71 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Terbanding.

Contoh pengisian pokok sengketa :

No	Jenis Sengketa	Menurut		Uraian
		Pemohon Banding	Terbanding	

d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

⁸⁰ Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa seperti tarif (klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk), nilai pabean, jumlah/jenis barang, tarif bea keluar, harga ekspor, dan sanksi administrasi berupa denda.

⁸¹ Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸² Diisi dengan alasan pentapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸³ Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸⁴ Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸⁵ Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸⁶ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).

⁸⁷ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa

⁹⁴ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), meliputi antara lain:

- a. Pokok sengketa,
- b. dalil penetapan Terbanding,
- c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
- d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*) Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

⁹⁵ Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

⁹⁶ Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut pendapat Pengadilan Pajak.

⁹⁷ Diisi sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

⁹⁸ Diisi sesuai dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

⁹⁹ Diisi sesuai dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor.

¹⁰⁰ Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak seperti (diambil seperlunya):

Bea Masuk	: ☐ p.....
Bea Masuk Tambahan	: ☐ p.....

Jabatan : ...,²⁶

Alamat : ...,²⁷

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan ...²⁸ (domisili elektronik ...²⁹)², dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³⁰

Jabatan : ...,³¹

Unit Organisasi : ...,³²

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)³³ terakhir Nomor ...³⁴ tanggal ...³⁵, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁶ tanggal ...³⁷,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴⁴ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

...,⁵⁷

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³³ Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶⁰) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁶¹ sebagai berikut:

Bukti P-1. ...,⁶²

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶⁰) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-...⁶³ sebagai berikut:

Bukti T-1. ...,⁶⁴

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)³³ yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁵

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁶

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁷

Jenis Kelamin : ...,⁶⁸

Kewarganegaraan : ...,⁶⁹

Alamat : ...,⁷⁰

untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

[Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan formalitas pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan (STCK-1), maka disajikan hasil pemeriksaan formalnya]⁰

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa ⁷³	Menurut		Uraian ⁷⁴
		Pemohon Banding ⁷⁵	Terbanding ⁷⁶	

sehingga terdapat kekurangan pembayaran cukai dan sanksi administrasi berupa denda sebesar ...⁵⁰ yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

[Bagian ini dipergunakan untuk hasil putusan menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya. Bila hasil putusan adalah membatalkan maka bagian ini agar disesuaikan seperlunya]⁰

1. Sengketa ...⁷³

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...⁷⁷ dalam Keputusan Keberatan Nomor ...³ tanggal ...⁴ dengan alasan ...⁷⁸;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)³³ banding Pemohon Banding sebesar ...⁸⁵;

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁹³ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan penetapan ...⁷⁷ dalam Keputusan Keberatan Nomor ...³ tanggal ...⁴ dengan alasan ...⁹⁴;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan □ erbanding tersebut dengan alasan ...⁹⁵;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah ...⁹⁶;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat (pembuktian dan/atau yuridis)⁹⁷;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁹⁸ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁹⁹;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding (dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar ...⁸⁴ dan/atau tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebesar ...⁸⁴;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (menolak/mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya)³³ banding Pemohon Banding sebesar ...⁸⁵;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...¹⁰⁰;

□ ...*dan seterusnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

atau⁰

[Digunakan untuk hasil putusan membatalkan]⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan □ ukai ...¹⁰² yang diberitahukan dalam dokumen cukai Nomor ...¹⁰³ tanggal ...¹⁰⁴ (sebesar/dengan tarif/ ...)³³ ...¹⁰¹ sehingga tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

- 1) Nomor⁴. tanggal ⁵ atas nama ...⁸, NPWP ...⁸, beralamat di ...⁹, (domisili elektronik ...¹³)².
2. Menyatakan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil.

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...¹⁰⁷ tanggal ...¹⁰⁸ oleh ...¹⁰⁹ sebagai Hakim Ketua, ...¹¹⁰ dan ...¹¹¹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹¹² tanggal ...¹¹³ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...¹¹⁴ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...¹¹⁵

...¹¹⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹¹⁵

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...¹⁰⁷ tanggal ...¹⁰⁸ oleh ...¹⁰⁹ sebagai Hakim Ketua, ...¹¹⁰ dan ...¹¹¹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹¹² tanggal ...¹¹³ oleh ...¹¹⁶ sebagai Hakim Ketua, ...¹¹⁷ dan ...¹¹⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...¹¹⁴ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...¹¹⁵

...¹¹⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹¹⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 4C – Putusan Tolak/Kabul Banding Cukai

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
a = diisi nomor berkas sengketa,
b = diisi kode Majelis.
c = diisi tahun pengucapan
Contoh:
a = Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
b = Kode Majelis = M.IA
c = Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- ² Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- ³ Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁴ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁶ Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁷ Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

-
- 11 Diisi dengan nama penandatanganan surat banding.
 - 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat banding.
 - 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
 - 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
 - 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
 - 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
 - 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
 - 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
 - 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
 - 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
 - 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
 - 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
 - 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
 - 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
 - 25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
 - 26 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Pemohon Banding.
 - 27 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Pemohon Banding sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
 - 28 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
 - 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
 - 30 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
 - 31 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
 - 32 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
 - 33 Dipilih salah satu yang sesuai.
 - 34 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
 - 35 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.

-
- 56 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 57 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;
- 58 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 59 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 60 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 61 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 62 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 63 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 64 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Terbanding, baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan.
- 65 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 66 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 67 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 68 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 69 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 70 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 71 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 72 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 73 Diisi dengan jenis sengketa.
- 74 Diisi dengan uraian atau penyebab sengketa.
- 75 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Pemohon Banding.
- 76 Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut Terbanding.

-
- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
 - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
 - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

- ⁸⁴ Diisi dengan besarnya nilai sengketa sesuai dengan dalil yang dapat/tidak dapat dibuktikan menurut pendapat Pengadilan Pajak.
- ⁸⁵ Diisi sesuai dengan besarnya nilai sengketa yang tidak dipertahankan/dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁶ Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁸⁷ Diisi dengan alasan pentapan Terbanding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁸⁸ Diisi dengan alasan bantahan Pemohon Banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁸⁹ Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah banding menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁰ Pilih salah satu atau keduanya menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹¹ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹² Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil penetapan Terbanding,

-
- c. dalil bantahan dan pembuktian Pemohon Banding,
- d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)

Pengadilan Pajak meliputi :

- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
- pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
- pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Pemohon Banding.

¹⁰⁰ Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

¹⁰¹ Diisi dengan besar/nilai sengketa menurut pendapat Pengadilan Pajak.

¹⁰² Diisi sesuai dengan jenis cukai seperti Cukai Etil Alkohol, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol, Cukai Hasil Tembakau.

¹⁰³ Diisi sesuai dengan nomor dokumen cukai.

¹⁰⁴ Diisi sesuai dengan tanggal dokumen cukai.

¹⁰⁵ Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak seperti (diambil seperlunya):

Cukai	: ☐ p.
Denda	: ☐ p.
Jumlah	: ☐ p.

¹⁰⁶ Diisi dengan total jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda pada tabel rincian tagihan sesuai dengan pendapat Pengadilan Pajak.

¹⁰⁷ Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

¹⁰⁸ Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

¹⁰⁹ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Alamat : ...,²⁸

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan ...²⁹

(domisili elektronik ...³⁰)², dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³¹

Jabatan : ...,³²

Unit Organisasi : ...,³³

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan (Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas)² terakhir Nomor ...³⁴

tanggal ...³⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁶ tanggal

...³⁷,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor ...³⁸ tanggal

...³⁹,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor ...⁴⁰ tanggal

...⁴¹,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor ...⁴² tanggal

...⁴³,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴⁴ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

...,⁵⁷

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶⁰) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁶¹ sebagai berikut:

Bukti P-1. ...,⁶²

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁶⁰) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-...⁶³ sebagai berikut:

Bukti T-1. ...,⁶⁴

Bukti T-2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Pemohon Banding menghadirkan (saksi/ahli)² yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁵

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁶

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁷

Jenis Kelamin : ...,⁶⁸

Kewarganegaraan : ...,⁶⁹

Alamat : ...,⁷⁰

Agama : ...,⁷¹

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁷⁵ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...^{.73}
...

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...⁷⁶;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

... 85

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan
keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

10 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

11 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 30 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 31 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 34 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 36 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 38 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 40 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 42 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 44 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 45 Diisi dengan instansi yang menerbitkan (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 46 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 47 Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 48 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 49 Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.
- 50 Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.
- 51 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.

-
- 67 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 68 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 69 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 70 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 71 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 72 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 73 Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.
- 74 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- 75 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- 76 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.
- 77 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 78 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 79 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 80 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 81 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 82 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 83 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- 84 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 85 Diisi dengan tanda tangan.
- 86 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- 87 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- 88 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹² (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

...,⁴⁵

Menimbang, bahwa atas ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁴⁸

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁴⁹

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁵²

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵³ tanggal ...⁵⁴ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Alamat : ...,⁶⁵
Agama : ...,⁶⁶
Pekerjaan: : ...,⁶⁷
2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷;

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,⁶⁸

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁶⁹ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,⁶⁸

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁷⁰ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...,⁶⁸

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan,

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, atas nama ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰ (domisili elektronik ...¹³)³, tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷² tanggal ...⁷³ oleh ...⁷⁴ sebagai Hakim Ketua ...⁷⁵ dan ...⁷⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁷⁷ tanggal ...⁷⁸ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁷⁹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁰

...⁸⁰

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁰

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷² tanggal ...⁷³ oleh ...⁷⁴ sebagai Hakim Ketua ...⁷⁵ dan ...⁷⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁷⁷ tanggal ...⁷⁸ oleh ...⁸¹ sebagai Hakim Ketua, ...⁸² dan ...⁸³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁷⁹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁰

...⁸⁰

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁰

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 5B – Putusan TDD Kewenangan Banding
Kepabeanan atas Penetapan Kembali

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA
Tahun 2019.
- ² Pilih salah satu yang sesuai.
- ³ Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- ⁴ Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
- ⁶ Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
Contoh: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
- ⁷ Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding” dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding” dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.
- 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

-
- 44 Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/ SPKPBK).
- 45 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).
- 46 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 49 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 50 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 51 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 52 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;
- 53 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 54 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 55 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.

-
- ⁷⁵ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁷⁶ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁷⁷ Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ⁷⁸ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ⁷⁹ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁰ Diisi dengan tanda tangan.
- ⁸¹ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸² Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor⁶. tanggal ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰ (domisili elektronik ...¹¹)³, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹
Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹
Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷ diterbitkan oleh ...⁴⁴ dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁴⁵

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ permohonan keberatan Pemohon Banding ...⁴⁸, dan ditetapkan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar ...⁴⁹;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ (diantar langsung/cap harian pos tanggal ... /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵²

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵³

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pekerjaan : ...,⁷¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan saksi/ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁴
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁵
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁶
Jenis Kelamin : ...,⁶⁷
Kewarganegaraan : ...,⁶⁸
Alamat : ...,⁶⁹
Agama : ...,⁷⁰
Pekerjaan: : ...,⁷¹

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷;

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,⁷²

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding Pemohon Banding;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁷³ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷, atas nama ...⁸, NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, (domisili elektronik ...¹¹)³, tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian putusan pemeriksaan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁶ tanggal ...⁷⁷ oleh ...⁷⁸ sebagai Hakim Ketua ...⁷⁹ dan ...⁸⁰ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸³ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁴

...⁸⁴

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁴

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian putusan pemeriksaan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁶ tanggal ...⁷⁷ oleh ...⁷⁵ sebagai Hakim Ketua ...⁷⁹ dan ...⁸⁰ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh ...⁸⁵ sebagai Hakim Ketua, ...⁸⁶ dan ...⁸⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸³ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁴

...⁸⁴

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁴

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 5C – Putusan TDD Kewenangan Banding Cukai

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA
Tahun 2019.
- ² Pilih salah satu yang sesuai.
- ³ Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- ⁴ Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁶ Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁷ Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding” d.k. alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan” dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.k. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat banding.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat banding.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

-
- 43 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 44 Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- 45 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- 46 Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 47 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 48 Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak/ditetapkan lain.
- 49 Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang terutang dalam Keputusan Terbanding.
- 50 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 51 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 52 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 53 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 54 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 55 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 56 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

-
- 76 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 77 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 78 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 79 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 80 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 81 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 82 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- 83 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 84 Diisi dengan tanda tangan.
- 85 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- 86 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- 87 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹² (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

Menimbang bahwa (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))² Nomor ...⁴⁴ tanggal ...⁴⁵ diterbitkan oleh ...⁴⁶ dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁴⁷

Menimbang bahwa atas (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/ SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya))² tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁴⁸ tanggal ...⁴⁹ dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ permohonan keberatan Pemohon Banding ...⁵⁰, dan ditetapkan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda)² sebesar ...⁵¹,

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵² tanggal ...⁵³ (diantar langsung/cap harian pos tanggal /melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³², Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁴,

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁵,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁶ tanggal ...⁵⁷ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pekerjaan : ...,⁷³

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)² yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁶

Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁷

Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁸

Jenis Kelamin : ...,⁶⁹

Kewarganegaraan : ...,⁷⁰

Alamat : ...,⁷¹

Agama : ...,⁷²

Pekerjaan: : ...,⁷³

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶, atas nama ...⁸, NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, (domisili elektronik ...¹³)³, tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh ...⁸³ sebagai Hakim Ketua ...⁸⁴ dan ...⁸⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁶ tanggal ...⁸⁷ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁹

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁹

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁸¹ tanggal ...⁸² oleh ...⁸³ sebagai Hakim Ketua ...⁸⁴ dan ...⁸⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁶ tanggal ...⁸⁷ oleh ...⁹⁰ sebagai Hakim Ketua, ...⁹¹ dan ...⁹² masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁹

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 6A – Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Keputusan
Keberatan

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA
Tahun 2019.
- ² Pilih salah satu yang sesuai.
- ³ Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- ⁴ Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁶ ☐ diisi dengan “tentang” Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.
Contoh : KEP-01/KPU.01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002704/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 15 Desember 2018
- ⁷ Diisi dengan Nomor Berkas Sengketa.
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.
- 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.

-
- 44 Diisi dengan nomor (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 45 Diisi dengan tanggal (SPTNP/SPP/SPSA/SPPBK/SPBL/SPPBMCP/ Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 46 Diisi dengan instansi yang menerbitkan (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 47 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai (SPTNP/SPP/SPSA/ SPPBK/SPBL/SPPBMCP/Surat Penetapan ... (lainnya)).
- 48 Diisi dengan nomor Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 49 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 50 Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak seluruhnya atau sebagian/ditolak/ditetapkan lain.
- 51 Diisi dengan jumlah tagihan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang dalam Keputusan Terbanding.
- 52 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 53 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 54 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 55 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 56 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 57 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.

b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;

c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal.

77 Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal banding.

78 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

79 Diisi dengan nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)

80 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

81 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.

82 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.

83 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

84 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

85 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

86 Diisi dengan hari pengucapan putusan.

87 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.

88 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

89 Diisi dengan tanda tangan.

90 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.

91 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

92 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

...⁴⁵

Menimbang, bahwa atas (SPKTNP/SPKPBK)⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³)²;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁸,

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁹,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵²,

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Pemohon Banding]⁰

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵³ tanggal ...⁵⁴ dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat

Jenis Kelamin	: ..., ⁶³
Kewarganegaraan	: ..., ⁶⁴
Alamat	: ..., ⁶⁵
Agama	: ..., ⁶⁶
Pekerjaan:	: ..., ⁶⁷

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani⁶⁸, sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1))⁶⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...⁷⁰

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁷

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, atas nama ...⁸, NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, (domisili elektronik ...¹³)³, tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁵ tanggal ...⁷⁶ oleh ...⁷⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁸ dan ...⁷⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁰ tanggal ...⁸¹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸³

...⁸³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸³

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁵ tanggal ...⁷⁶ oleh ...⁷⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁸ dan ...⁷⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁰ tanggal ...⁸¹ oleh ...⁸⁴ sebagai Hakim Ketua, ...⁸⁵ dan ...⁸⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸³

...⁸³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 6B – Putusan TDD Formal Banding Kepabeanan atas Penetapan
Kembali

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA
Tahun 2019.
- ² Pilih salah satu yang sesuai.
- ³ Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.
- ⁴ Diisi dengan jenis Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan nomor Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
- ⁶ Diisi dengan tanggal Surat Penetapan Kembali yang diajukan banding.
Contoh: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-209/WBC.08/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
- ⁷ Diisi dengan nomor Berkas Sengketa.
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditekankan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.
- 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- 25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

-
- 45 Diisi dengan tabel rincian tagihan sesuai Surat Penetapan Kembali (SPKTNP/SPKPBK).
- 46 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 49 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 50 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 51 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 52 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;
- 53 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 54 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 55 Dihapus dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.
- 56 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, baik dalam Surat Banding, Bantahan, maupun dalam persidangan.

-
- ⁷⁶ Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).
- ⁷⁷ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁷⁸ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁷⁹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁰ Diisi dengan hari pengucapan Putusan.
- ⁸¹ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ⁸² Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸³ Diisi dengan tanda tangan.
- ⁸⁴ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁵ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁶ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor⁶ tanggal ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹
Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹
Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷ diterbitkan oleh ...⁴⁴ dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁴⁵

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ dan dengan Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ permohonan keberatan Pemohon Banding ...⁴⁸, dan ditetapkan tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar ...⁴⁹;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁰ tanggal ...⁵¹ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵²

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵³

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding Terbanding]⁰

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah dikirimkan salinan Surat Banding melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ dengan permintaan agar Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴², pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pekerjaan : ...,⁷¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Terbanding menghadirkan (saksi/ahli)^{Error! Bookmark not defined.} yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁶⁴
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁶⁵
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁶⁶
Jenis Kelamin : ...,⁶⁷
Kewarganegaraan : ...,⁶⁸
Alamat : ...,⁶⁹
Agama : ...,⁷⁰
Pekerjaan: : ...,⁷¹

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ (dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan

MENGADILI:

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor ...⁶ tanggal ...⁷, atas nama ...⁸, NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, (domisili elektronik ...¹³)³, tidak dapat diterima;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁹ tanggal ...⁸⁰ oleh ...⁸¹ sebagai Hakim Ketua, ...⁸² dan ...⁸³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁴ tanggal ...⁸⁵ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸⁶ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁷

...⁸⁷

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁷

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁹ tanggal ...⁸⁰ oleh ...⁸¹ sebagai Hakim Ketua, ...⁸² dan ...⁸³ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁸⁴ tanggal ...⁸⁵ oleh ...⁸⁸ sebagai Hakim Ketua, ...⁸⁹ dan ...⁹⁰ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸⁶ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸⁷

...⁸⁷

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸⁷

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENGISIAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 6C – Putusan TDD Formal Banding Cukai

-
- ⁰ Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- ¹ Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA
Tahun 2019.
- ² Pilih salah satu yang sesuai.
- ³ Ditulis dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.
- ⁴ Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁵ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diajukan banding.
- ⁶ Diisi dengan nomor Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁷ Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
- ⁸ Diisi dengan nama Pemohon Banding dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Pemohon Banding maka nama Pemohon Banding ditulis sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan nama penandatangan surat banding.
- 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat banding.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat banding.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat banding.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- 25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Pemohon Banding dalam persidangan.

-
- 47 Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding.
- 48 Diisi sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan seperti ditolak/ditetapkan lain.
- 49 Diisi dengan jumlah tagihan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang terutang dalam Keputusan Terbanding.
- 50 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 51 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 52 Diisi dengan ringkasan Surat Banding Pemohon Banding, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Pemohon Banding,
 - alasan pengajuan banding (posita), dan
 - tuntutan Pemohon Banding meliputi sisi formal maupun material (*petitum*);
- 53 Diisi dengan ringkasan Surat Uraian Banding Terbanding, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Terbanding,
 - tanggapan Terbanding atas Surat Banding;
- 54 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 55 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Uraian Banding.
- 56 Diisi dengan ringkasan Surat Bantahan Pemohon Banding, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada Surat Banding. Dalam hal materi Surat Bantahan sama dengan Surat Banding, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;
- 57 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 58 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 59 Dihapus dalam hal sengketa banding diajukan secara elektronik.

-
- ⁷⁹ Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).
- ⁸⁰ Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).
- ⁸¹ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸² Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ⁸⁴ Diisi dengan hari pengucapan Putusan.
- ⁸⁵ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ⁸⁶ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁷ Diisi dengan tanda tangan.
- ⁸⁸ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁸⁹ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ⁹⁰ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-.../M. ... Tahun ...¹

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}².

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor⁴³ tanggal⁴⁴ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁸ tanggal ...⁴⁹ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}²;

atau⁰

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor⁴³ tanggal⁴⁴ yang diterima Majelis pada tanggal ...⁵⁰;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...⁵¹ tanggal ...⁵⁰ menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor⁴³ tanggal⁴⁴ yang ditandatangani oleh ...⁵² jabatan ...⁵³ berdasarkan Akta Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ yang dibuat oleh Notaris ...⁵⁶, terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau⁰

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁷⁰

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁷⁰

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

...⁷⁰

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁷⁰

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 30 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 44 Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 45 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 46 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 50 Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

⁷² Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

⁷³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}².

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁸ tanggal ...⁴⁹ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}²;

atau⁰

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang diterima Majelis pada tanggal ...⁵⁰;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...⁵¹ tanggal ...⁵⁰ menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang ditandatangani oleh ...⁵² jabatan ...⁵³ berdasarkan Akta Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ yang dibuat oleh Notaris ...⁵⁶, terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau⁰

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁷⁰

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁷⁰

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

... 70

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

... 70

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan Terbanding yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan
Terbanding

Ditulis : **PT ABC d.h. PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan Terbanding”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan Terbanding

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Terbanding, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 28 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 30 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 44 Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 45 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 46 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 50 Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

⁷² Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

⁷³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang Penetapan atas Surat Tagihan Cukai (STCK-1) Nomor⁶ tanggal ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Pemohon Banding]⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh pengurus Pemohon Banding]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)³;

atau⁰

[Jika surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [nama pemohon], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Pemohon Banding diwakili oleh karyawan]⁰

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁶ tanggal ...⁴⁷ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}².

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan melalui Bagian TU Sekretariat Pengadilan Pajak]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁸ tanggal ...⁴⁹ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)^{Error! Bookmark not defined.}²;

atau⁰

[Jika surat pernyataan pencabutan sengketa banding disampaikan dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa terkait sengketa banding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding dengan surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang diterima Majelis pada tanggal ...⁵⁰;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ke ...⁵¹ tanggal ...⁵⁰ menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding melalui surat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴ yang ditandatangani oleh ...⁵² jabatan ...⁵³ berdasarkan Akta Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ yang dibuat oleh Notaris ...⁵⁶, terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa banding;

atau⁰

bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa banding Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

...⁷⁰

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁷⁰

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁷⁰

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

...⁷⁰

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁷⁰

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

“Nama terakhir Pemohon Banding diikuti “d.h.” diikuti “nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan keberatan yang diajukan banding”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Pemohon Banding

PT XYZ = nama Pemohon Banding sesuai dengan keputusan
keberatan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

9 Diisi dengan NPWP Pemohon Banding.

10 Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Banding,

- jika alamat terakhir Pemohon Banding berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Banding mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 28 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Terbanding.
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Terbanding yang telah terverifikasi.
- 30 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 31 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Terbanding dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan nomor Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 34 Diisi dengan tanggal Surat Tugas terakhir/Surat Kuasa Khusus Terbanding.
- 35 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 36 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan nomor Surat Banding Pemohon Banding.
- 38 Diisi dengan tanggal Surat Banding Pemohon Banding.
- 39 Diisi dengan nomor Surat Uraian Banding Terbanding.
- 40 Diisi dengan tanggal Surat Uraian Banding Terbanding.
- 41 Diisi dengan nomor Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 42 Diisi dengan tanggal Surat Bantahan Pemohon Banding.
- 43 Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 44 Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding.
- 45 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 46 Diisi dengan hari terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 47 Diisi dengan tanggal terima Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan hari terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan tanggal terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 50 Diisi dengan tanggal Persidangan saat Pemohon Banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa banding.

⁷² Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.

⁷³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)³ ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁴)²;

atau⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)², yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

Alamat : ...,²⁸

Menimbang bahwa atas (surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak)³ tersebut, Penggugat mengajukan ...⁵¹ dengan Surat Nomor ...⁵² tanggal ...⁵³ dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)³, dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁵⁶

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵, Penggugat mengajukan ...⁵⁷ dengan Surat Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)³, dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁶⁰

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan *a quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁶¹ tanggal ...⁶² (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³;

atau⁰

Menimbang bahwa (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...⁶³)³ Nomor ...⁶⁴ tanggal ...⁶⁵ diterbitkan oleh ...⁶⁶;

Menimbang bahwa atas (surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/pengumuman lelang/...⁶²)³ tersebut, Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁶¹ tanggal ...⁶² (diantar langsung/cap harian pos tanggal ...)³;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁶⁷;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁶⁸;

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat

1. Nama : ...,⁷⁹
- Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁸⁰
- Tempat dan tanggal Lahir : ...,⁸¹
- Jenis Kelamin : ...,⁸²
- Kewarganegaraan : ...,⁸³
- Alamat : ...,⁸⁴
- Agama : ...,⁸⁵
- Pekerjaan : ...,⁸⁶

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)³ yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁷⁹
- Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁸⁰
- Tempat dan tanggal Lahir : ...,⁸¹
- Jenis Kelamin : ...,⁸²
- Kewarganegaraan : ...,⁸³
- Alamat : ...,⁸⁴
- Agama : ...,⁸⁵
- Pekerjaan : ...,⁸⁶

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa (Surat/Keputusan)³ Tergugat Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁹³ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan (surat/keputusan)³ yang digugat dengan dalil ...⁹⁴;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan Tergugat tersebut dengan alasan ...⁹⁵;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah ...⁹⁶;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...⁹⁷ Pengadilan Pajak berpendapat ...⁹⁸;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)³ gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁹⁹ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan (surat/keputusan)³ yang digugat dengan dalil ...¹⁰⁰;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan Tergugat tersebut dengan alasan ...¹⁰¹;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa gugatan adalah ...¹⁰²;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa...¹⁰³ Pengadilan Pajak berpendapat ...¹⁰⁴;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk (Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)³ gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)³ Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)³ ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)² (sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:)¹⁰⁷
...¹¹²

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...¹¹³ tanggal ...¹¹⁴ oleh ...¹¹⁵ sebagai Hakim Ketua, ...¹¹⁶ dan ...¹¹⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹¹⁸ tanggal ...¹¹⁹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...¹²⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³ oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)³ oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...¹²¹

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...¹¹³ tanggal ...¹¹⁴ oleh ...¹¹⁵ sebagai Hakim Ketua, ...¹¹⁶ dan ...¹²⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...¹¹⁸ tanggal ...¹¹⁹ oleh ...¹²² sebagai Hakim Ketua, ...¹²³ dan ...¹²⁴ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...¹²⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³ oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)³ oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...¹²¹

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

**PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 8
Putusan Tolak/Kabul Gugatan Pajak**

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.99/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.99/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 3 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI
JAKARTA**
- 5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat/keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat/keputusan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.

-
- 48 Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.
- 49 Diisi dengan instansi yang menerbitkan surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak.
- 50 Diisi dengan tabel surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan;
- 51 Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pertama Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

- 52 Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.
- 53 Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.
- 54 Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);
- 55 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);
- 56 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.
- 57 Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

- 58 Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.
- 59 Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

-
- 74 Dihapus dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 75 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.
- 76 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan, bantahan, maupun dalam persidangan.
- 77 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.
- 78 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.
- 79 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 80 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 81 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 82 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 83 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 84 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 85 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 86 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 87 Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- terkait dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, jangka waktu pengajuan gugatan 14 (empat belas) hari sejak Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang (Pasal 40 ayat (2));
 - terkait Surat Tagihan Pajak/Ketetapan Pajak/Keputusan Keberatan jangka waktu pengajuan gugatan 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Tagihan Pajak/Ketetapan Pajak/Keputusan Keberatan diterbitkan (Pasal 40 ayat (3));
- 88 Diisi dengan dalil koreksi Tergugat.
- 89 Diisi dengan dalil bantahan Penggugat.
- 90 Diisi dengan kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak atas pokok masalah gugatan.

Contoh:

Apakah penerbitan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (disebutkan PMK atau PERDIRJEN dan sebagainya)?

- ⁹⁷ Diisi alat bukti yang diperiksa per jenis menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*).
- ⁹⁸ Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak (Ikhtisar Musyawarah Majelis) yang disusun secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar menurut Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*), meliputi antara lain:
- a. Pokok sengketa,
 - b. dalil koreksi Tergugat,
 - c. dalil bantahan dan pembuktian Penggugat,
 - d. pertimbangan hukum (*legal reasoning/uraian analisa yuridis dengan instrument teori penafsiran hukum/hermeneutika, sosiologis, filosofis*)
- Pengadilan Pajak meliputi :
- penilaian pembuktian oleh Pengadilan Pajak antara lain fakta-fakta dan keterangan berkaitan dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan, relevansi pembuktian dengan sengketa dan dalil para pihak, serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak.
 - pertimbangan yuridis Pengadilan Pajak (ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Pengadilan Pajak)
 - pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak atas setiap pokok sengketa dan semua *petitum* Penggugat.
- ⁹⁹ Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- ¹⁰⁰ Diisi dengan dalil koreksi Tergugat menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- ¹⁰¹ Diisi dengan dalil bantahan Penggugat menurut Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

-
- ¹⁰⁶ Diisi dengan penulisan salah satu ketentuan (huruf) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang disesuaikan dengan amar putusan Pengadilan Pajak.
- ¹⁰⁷ Dalam hal terdapat jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar yang dipertahankan oleh pengadilan pajak, maka perhitungan pajak yang terutang dicantumkan tetapi dalam hal tidak ada, maka tidak dicantumkan.
- ¹⁰⁸ Diisi dengan nilai penetapan pajak menurut Tergugat.
- ¹⁰⁹ Diisi dengan dengan nilai yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁰ Diisi dengan hasil penjumlahan atau pengurangan menurut Pengadilan Pajak.
- ¹¹¹ Diisi dengan uraian penetapan menurut pendapat Pengadilan Pajak.
- ¹¹² Diisi dengan dengan perhitungan jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar oleh Pengadilan Pajak.
- ¹¹³ Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ¹¹⁴ Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- ¹¹⁵ Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁶ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁷ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- ¹¹⁸ Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- ¹¹⁹ Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- ¹²⁰ Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²¹ Diisi dengan tanda tangan.
- ¹²² Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²³ Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- ¹²⁴ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai gugatan terhadap (Surat/Keputusan)² ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁴)³;

atau⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

Alamat : ...,²⁸

Menimbang bahwa atas (surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak)² tersebut, Penggugat mengajukan ...⁵¹ dengan Surat Nomor ...⁵² tanggal ...⁵³ dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)², dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁵⁶

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵, Penggugat mengajukan ...⁵⁷ dengan Surat Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ memutuskan (menolak/mengabulkan sebagian)², dengan perhitungan sebagai berikut:

...⁶⁰

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan *a quo* sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁶¹ tanggal ...⁶² (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³)²;

atau⁰

Menimbang bahwa (Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/...⁶³)² Nomor ...⁶⁴ tanggal ...⁶⁵ diterbitkan oleh ...⁶⁶;

Menimbang bahwa atas (surat paksa/surat perintah melaksanakan penyitaan/pengumuman lelang/...⁵⁵)² tersebut, Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁶¹ tanggal ...⁶² (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³)²;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

....⁶⁷

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

....⁶⁸

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan (saksi/ahli)² yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁷⁹
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁸⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁸¹
Jenis Kelamin : ...,⁸²
Kewarganegaraan : ...,⁸³
Alamat : ...,⁸⁴
Agama : ...,⁸⁵
Pekerjaan : ...,⁸⁶

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika terdapat saksi/ahli dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan (saksi/ahli)² yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Nama : ...,⁷⁹
Nomor KTP/SIM/Pasport : ...,⁸⁰
Tempat dan Tanggal Lahir : ...,⁸¹
Jenis Kelamin : ...,⁸²
Kewarganegaraan : ...,⁸³
Alamat : ...,⁸⁴
Agama : ...,⁸⁵
Pekerjaan : ...,⁸⁶

2. ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa (Surat/Keputusan)² Tergugat Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷;

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...,⁸⁷

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)² ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)³, tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹¹ tanggal ...⁹² oleh ...⁹³ sebagai Hakim Ketua, ...⁹⁴ dan ...⁹⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁹⁶ tanggal ...⁹⁷ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁹⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁹⁹

...⁹⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁹⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹¹ tanggal ...⁹² oleh ...⁹³ sebagai Hakim Ketua, ...⁹⁴ dan ...⁹⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁹⁶ tanggal ...⁹⁷ oleh ...¹⁰⁰ sebagai Hakim Ketua, ...¹⁰¹ dan ...¹⁰² masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁹⁸ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁹⁹

...⁹⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁹⁹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

**PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 9
Putusan TDD Gugatan Kewenangan Pajak**

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI
JAKARTA
- 5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

49 Diisi dengan instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

50 Diisi dengan tabel Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan;

51 Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

52 Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

53 Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

54 Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

55 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

56 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

57 Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

58 Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

59 Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

60 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

-
- 76 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 77 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.
- 78 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 79 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 80 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 81 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.
- 82 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 83 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 84 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 85 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 86 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 87 Diisi dengan keterangan/dalil dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pendapat Pengadilan Pajak tentang pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis.
- 88 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- 89 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- 90 Diisi dengan kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.
- 91 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 92 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 93 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 94 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 95 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 96 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 97 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- 98 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...⁴, berkedudukan di Jalan ...²⁹, (domisili elektronik ...³⁰)³, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³¹

Jabatan : ...,³²

Unit Organisasi : ...,³³

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan (Surat Tugas / Surat Kuasa Khusus)² terakhir Nomor ...³⁴

tanggal ...³⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

[Jika Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan]⁰

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁶ tanggal

...³⁷,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹,

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan (saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴⁴ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁶⁸

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁶⁹ tanggal ...⁷⁰ dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...,⁷¹

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁷² tanggal ...⁷³ dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi ⁷⁴) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁷⁵ sebagai berikut:

Bukti P-1. ...,⁷⁶

Bukti P-2. ...; (dan seterusnya)

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi ⁷⁴) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah

bahwa objek sengketa berupa (Surat/Keputusan)² Tergugat Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa Gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...³² tanggal ...³³, (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu (14 (empat belas)/30 (tiga puluh))² hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)² Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)⁸⁷ sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), (ayat (2)/ayat (3))², ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1))⁸⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...;⁸⁹

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan gugatan Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, tidak memenuhi ketentuan ...⁹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)² ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹, NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)³, tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹⁵ tanggal ...⁹⁶ oleh ...⁹⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁹⁸ dan ...⁹⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...¹⁰⁰ tanggal ...¹⁰¹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...¹⁰² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...¹⁰³

...¹⁰³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹⁰³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁹⁵ tanggal ...⁹⁶ oleh ...⁹⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁹⁸ dan ...⁹⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...¹⁰⁰ tanggal ...¹⁰¹ oleh ...¹⁰⁴ sebagai Hakim Ketua, ...¹⁰⁵ dan ...¹⁰⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...¹⁰² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...¹⁰³

...¹⁰³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹⁰³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 10
Putusan TDD Formal Gugatan Pajak

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI
JAKARTA.
- 5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 23 Diisi dengan nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

49 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak.

50 Diisi dengan Tabel Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan;

51 Diisi dengan perihal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

52 Diisi dengan nomor surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

53 Diisi dengan tanggal surat permohonan pertama Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

54 Diisi dengan nomor Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

55 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Tergugat (jawaban dari permohonan pertama Penggugat);

56 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

57 Diisi dengan perihal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Contoh:

Permohonan Kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

58 Diisi dengan nomor surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

59 Diisi dengan tanggal surat permohonan kedua Pasal 36 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

60 Diisi dengan Perhitungan pajak sesuai keputusan tergugat, jika keputusan Tergugat menolak atau tidak mempertimbangkan surat permohonan maka nilai pajak yang masih harus dibayar tidak perlu diisi.

-
- 76 Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 77 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam surat tanggapan maupun dalam persidangan.
- 78 Diisi dengan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 79 Diisi dengan Nama Saksi/Ahli.
- 80 Diisi dengan Nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 81 Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Saksi/Ahli.
- 82 Diisi dengan Jenis Kelamin Saksi/Ahli.
- 83 Diisi dengan Kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 84 Diisi dengan Alamat Saksi/Ahli.
- 85 Diisi dengan Agama Saksi/Ahli.
- 86 Diisi dengan Pekerjaan Saksi/Ahli.
- 87 Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal gugatan.
- 88 Pilih Pasal yang memenuhi ketentuan formal gugatan.
- 89 Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :
- a. fakta (peristiwa hukum) terkait formal pengajuan banding yang tidak memenuhi ketentuan formal;
 - b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
 - c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal.
- 90 Dipilih salah satu atau beberapa Pasal yang memenuhi ketentuan formal pengajuan Gugatan;
- 91 Diisi dengan Nama Hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).
- 92 Diisi dengan Nama Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*).
- 93 Diisi dengan Kesimpulan musyawarah Majelis apabila putusan diambil melalui suara terbanyak.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

...⁴, berkedudukan di Jalan ...²⁹, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³⁰

Jabatan : ...,³¹

Unit Organisasi : ...,³²

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)² Terakhir Nomor ...³³

tanggal ...³⁴,

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁵ tanggal

...³⁶,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...³⁹ tanggal ...⁴⁰,

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...⁴¹ tanggal ...⁴²,

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan
Penggugat Nomor ...⁴³ tanggal ...⁴⁴,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan
saksi/ahli/ahli alih bahasa (bila ada)⁰ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya
yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Surat
Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁵ tanggal
...⁴⁶ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem
Informasi Pengadilan Pajak)³)²;

merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa Gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

- (1) Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan Tergugat.
- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan diajukan dalam sidang sebelum sengketa Gugatan ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...⁶² Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa Gugatan tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan Gugatan tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan Gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Surat Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Gugatan Nomor ...³⁷ tanggal ...³⁸ yang diajukan oleh Penggugat terhadap (Surat/Keputusan)² ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹, NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶³ tanggal ...⁶⁴ oleh ...⁶⁵ sebagai Hakim Ketua, ...⁶⁶ dan ...⁶⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...⁶⁸ tanggal ...⁶⁹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁷⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁷¹

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mencukupkan pemeriksaan dan mengucapkan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format dibawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶³ tanggal ...⁶⁴ oleh ...⁶⁵ sebagai Hakim Ketua, ...⁶⁶ dan ...⁶⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...⁶⁸ tanggal ...⁶⁹ oleh ...⁷² sebagai Hakim Ketua, ...⁷³ dan ...⁷⁴ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁷⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Terbanding dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁷⁵

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...¹²¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

**PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 11
Putusan Pencabutan Gugatan Pajak**

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Dipilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa banding/gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan keputusan keberatan)
contoh : Direktur Jenderal Pajak,
Gubernur Jawa Barat, atau
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal digunakan untuk identitas Tergugat menggunakan huruf kapital dan ditebalkan.
contoh : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**
GUBERNUR JAWA BARAT, ATAU
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI PROVINSI DKI
JAKARTA.
- 5 Diisi dengan Nomor Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Surat/Keputusan Direktur Jenderal Pajak/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk yang diajukan gugatan.

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat Gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat Gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Banding yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan Nama Kuasa Hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 23 Diisi dengan Nomor Surat Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

-
- 48 Diisi dengan Tanggal Terima Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan tanggal Persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.
- 50 Diisi dengan jumlah persidangan saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.
- 51 Diisi dengan tanggal sidang saat Penggugat menyampaikan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.
- 52 Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.
- 53 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa gugatan.
- 54 Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 55 Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 56 Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 57 Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.
- 58 Diisi dengan Nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.
- 59 Diisi dengan Tanggal Surat Kuasa Khusus Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan.
- 60 Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 61 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 62 Diisi dengan tanggal persidangan saat Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan.
- 63 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 64 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 65 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 66 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 67 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat Gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...²³ [*nama pemohon*], NPWP ...²⁴, beralamat di ...²⁵, yang diwakili oleh ...²⁶
jabatan ...²⁷, (domisili elektronik ...²⁸)²;

atau⁰

[Jika surat Gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...²³ [*nama pemohon*], NPWP ...²⁴, beralamat di ...²⁵, yang diwakili oleh ...²⁶
jabatan ...²⁷, (domisili elektronik ...²⁹)², yang diberi kuasa oleh ...³⁰ jabatan
...³¹ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...³² tanggal ...³³;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,³⁴
Jabatan : ...,³⁵

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,³⁶
Izin Kuasa Hukum : ...,³⁷

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,⁴⁰
Jabatan : ...,⁴¹
Alamat : ...,⁴²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat juga menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak;

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan]⁰

Menimbang terkait sengketa Gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Nomor ...³ tanggal ...⁴, yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)¹⁸;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak adalah meminta kepada Pengadilan Pajak untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Tergugat untuk:

- 1) Menunda pelaksanaan penagihan pajak berupa ...⁶¹
- 2) ...; (dan seterusnya)

PERTIMBANGAN HUKUM

[Jika permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak diajukan melalui surat yang terpisah dengan surat gugatan]⁰

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak kepada Pengadilan Pajak melalui surat Nomor ...³ tanggal ...⁴, yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵⁹ tanggal ...⁶⁰ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)¹⁸;

Menimbang bahwa permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditandatangani oleh ...⁷ jabatan ...⁸, berdasarkan Akta Nomor ...⁶² tanggal ...⁶³ yang dibuat oleh Notaris ...⁶⁴, merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan putusan sela;

atau⁰

[jika surat permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan;

bahwa permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak didasari dengan dalil dan pembuktian sebagai berikut:

1. ...,⁶⁵
2. ...; (*dan seterusnya*)

...,⁶⁶

bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk (mengabulkan seluruhnya/sebagian)¹⁸ ...,⁶⁷ permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...⁷⁷

...⁷⁷

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1) (Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁷⁷

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁷⁷

(Nama dan gelar Panitera Pengganti)

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Panitera/Wakil Panitera)¹⁸

(Nama, gelar dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)¹⁸)

⁸ Diisi dengan NPWP Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

⁹ Diisi dengan alamat terakhir Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak,

- jika alamat terakhir Pemohon berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon.

Jalan Mawar Nomor321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_ dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.

Jalan Anggrek Nomor333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

¹⁰ Diisi dengan nama penandatangan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

¹¹ Diisi dengan jabatan penandatangan Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak.

¹² Diisi dengan alamat surat elektronik Pemohon Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak yang telah terverifikasi.

- 25 Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,
- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“alamat yang tertulis dalam surat keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan”_ dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam Surat/Keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 26 Diisi dengan nama penandatanganan surat Gugatan.
- 27 Diisi dengan jabatan penandatanganan surat Gugatan.
- 28 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik kuasa hukum Penggugat yang telah terverifikasi.
- 30 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.
- 31 Diisi dengan jabatan pemberi kuasa untuk menandatangani surat Gugatan.
- 32 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.
- 33 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat Gugatan.
- 34 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.

-
- 59 Diisi dengan hari terima Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 60 Diisi dengan tanggal terima Surat Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 61 Diisi dengan tuntutan/Petitum Penggugat.
- 62 Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 63 Diisi dengan tanggal akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 64 Diisi dengan nama notaris yang membuat akta.
- 65 Diisi dengan alasan/dalil serta pembuktian Penggugat.
- 66 Diisi dengan Pendapat Pengadilan Pajak, terdiri dari:
- a. penilaian pembuktian (termasuk dalil yuridis) oleh Pengadilan Pajak,
 - b. kesimpulan pendapat Pengadilan Pajak.
- 67 Diisi dengan hasil Pendapat Pengadilan Pajak, yang menjadi amar putusan;
- 68 Diisi dengan Amar Pengadilan Pajak.
- 69 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 70 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 71 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 72 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 73 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 74 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 75 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
- 76 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 77 Diisi dengan tanda tangan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² mengenai gugatan terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁷, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...⁸ [*nama pemohon*], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹³)²;

atau⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁸ [*nama pemohon*], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, yang diwakili oleh ...¹¹ jabatan ...¹², (domisili elektronik ...¹⁴)² yang diberi kuasa oleh ...¹⁵ jabatan ...¹⁶ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁷ tanggal ...¹⁸;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,¹⁹

Jabatan : ...,²⁰

2. ...; (*dan seterusnya*)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²¹

Izin Kuasa Hukum : ...,²²

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

2. ...; (*dan seterusnya*)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²³ tanggal ...²⁴;

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁵

Jabatan : ...,²⁶

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²)³³;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁹
...

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁰
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³³ Pengadilan Pajak Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵³
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² Surat (Panitera/Wakil Panitera)³³ Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁵⁶) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁵⁷ sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)³³ Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

atau⁰

[Jika sengketa mengenai gugatan atas pencabutan izin NPPBKC]⁰

bahwa Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)³³ Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan diajukan masih dalam

MENGADILI:

(Menolak/Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya)³³ Gugatan Penggugat terhadap ...³ Nomor ...⁴ tanggal ...⁵ tentang ...⁶ atas nama ...⁸ [*nama pemohon*], NPWP ...⁹, beralamat di ...¹⁰, (domisili elektronik ...¹³)² sehingga ...⁷⁴;

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁵ tanggal ...⁷⁶ oleh ...⁷⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁸ dan ...⁷⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...⁸⁰ tanggal ...⁸¹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸³

..⁸³

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 1*)

(*Nama dan gelar Hakim Ketua*)

...⁸³

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 2*)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁵ tanggal ...⁷⁶ oleh ...⁷⁷ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁸ dan ...⁷⁹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...⁸⁰ tanggal ...⁸¹ oleh ...⁸⁴ sebagai Hakim Ketua, ...⁸⁵ dan ...⁸⁶ masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ...⁸² sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)³³ oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸³

...⁸³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸³

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 13 – Putusan Kabul/Tolak Gugatan
Kepabeanan dan Cukai

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
 - 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
 - 2 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.
 - 3 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
 - 4 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
 - 5 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.
 - 6 Diisi dengan “tentang” ☐ en ☐ dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman

“alamat terakhir □ enggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat/ keputusan”_dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 11 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 12 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 16 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 18 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 20 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan nama kuasa hukum yang yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 23 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- 24 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- 25 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 26 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.
- 27 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 28 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.
- 29 Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

-
- 48 Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 49 Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
 - alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
 - tuntutan Penggugat meliputi sisi formal maupun material (petitum);
- 50 Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
 - tanggapan Tergugat,
- 51 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.
- 52 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.
- 53 Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis: Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;
- 54 Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.
- 55 Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.
- 56 Dihapus dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.
- 57 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 58 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 59 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 60 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 61 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 62 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.

-
- 74 Diisi dengan kesimpulan Pengadilan Pajak mengenai dipertahankan/tidak dipertahankannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.
- 75 Diisi dengan hari sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).
- 76 Diisi dengan tanggal sidang dicukupkan (persidangan pemeriksaan terakhir).
- 77 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 78 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 79 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 80 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 81 Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.
- 82 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 83 Diisi dengan tanda tangan.
- 84 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- 85 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- 86 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai gugatan terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁴)³;

atau⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)²;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁹
...

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁰
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵³
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁵⁶) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁵⁷ sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang bahwa objek yang diajukan sengketa berupa ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷;

Menimbang bahwa fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

...^{.69}

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan objek sengketa a quo bukan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan gugatan Penggugat;

[Jika terdapat pertimbangan Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁷⁰ mempunyai pertimbangan hukum berbeda (*Concurring Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...^{.69}

[Jika terdapat pendapat Hakim yang berbeda]⁰

Menimbang bahwa Hakim ...⁷¹ mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagai berikut:

...^{.69}

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Pengadilan Pajak berdasarkan suara terbanyak adalah ...⁷²;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf ...⁷³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

MENGADILI:

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)³, tidak dapat diterima,

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁴ tanggal ...⁷⁵ oleh ...⁷⁶ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁷ dan ...⁷⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁷⁹ tanggal ...⁸⁰ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁸¹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸²

...⁸²

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 1*)

(*Nama dan gelar Hakim Ketua*)

...⁸²

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 2*)

Panitera Pengganti,

...⁸²

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁷⁴ tanggal ...⁷⁵ oleh ...⁷⁶ sebagai Hakim Ketua, ...⁷⁷ dan ...⁷⁸ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁷⁹ tanggal ...⁸⁰ oleh ...⁸³ sebagai Hakim Ketua, ...⁸⁴ dan ...⁸⁵ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ...⁸¹ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁸²

...⁸²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁸²

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

...⁸²

*(Nama dan gelar Panitera
Pengganti)*

Salinan sesuai dengan aslinya,

PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 14 – Putusan TDD Kewenangan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
- 5 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.
- 7 ☐ diisi dengan “tentang” Pen~~abutan~~abutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.

“alamat terakhir P enggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan” dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 23 Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 24 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- 25 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- 26 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 27 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.
- 28 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 29 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.
- 30 Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

-
- 49 Diisi dengan ringkasan surat Gugatan Penggugat, yang terdiri dari:
- pokok sengketa menurut Penggugat,
 - alasan pengajuan Gugatan (posita), dan
 - tuntutan Penggugat meliputi sisi formal maupun material (petitum);
- 50 Diisi dengan ringkasan Surat Tanggapan Tergugat, yang terdiri dari:
- dalil koreksi dan pokok sengketa menurut Tergugat,
 - tanggapan Tergugat,
- 51 Diisi dengan nomor Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.
- 52 Diisi dengan tanggal Surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan Surat Tanggapan Tergugat.
- 53 Diisi dengan ringkasan surat bantahan Penggugat, berupa hal-hal/informasi yang berbeda dari informasi yang ada pada surat gugatan. Dalam hal materi surat bantahan sama dengan surat gugatan, maka ditulis : Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Penggugat sama dengan materi surat gugatan;
- 54 Diisi dengan nomor surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.
- 55 Diisi dengan tanggal surat Panitera/Wakil Panitera tentang permintaan surat bantahan Penggugat.
- 56 Dihapus dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.
- 57 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 58 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Bantahan, maupun dalam persidangan.
- 59 Diisi jumlah dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 60 Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat, baik dalam Surat Tanggapan maupun dalam persidangan.
- 61 Diisi dengan nama Saksi/Ahli.
- 62 Diisi dengan nomor KTP/SIM/Paspor Saksi/Ahli.
- 63 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Saksi/Ahli.

⁸⁵ Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUT-... /M. ... Tahun ...¹

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Pajak**

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara (cepat/biasa)² (secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ mengenai gugatan terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

[Identitas Penggugat]⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh pengurus Penggugat]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁴)³;

atau⁰

[Jika surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum atau pihak lain]⁰

...⁹ [nama pemohon], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, yang diwakili oleh ...¹² jabatan ...¹³, (domisili elektronik ...¹⁵)³ yang diberi kuasa oleh ...¹⁶ jabatan ...¹⁷ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...¹⁸ tanggal ...¹⁹;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh pengurus]⁰

1. Nama : ...,²⁰

Jabatan : ...,²¹

2. ...; (dan seterusnya)

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum]⁰

1. Nama : ...,²²

Izin Kuasa Hukum : ...,²³

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

[Jika dalam persidangan Penggugat diwakili oleh karyawan]⁰

1. Nama : ...,²⁶

Jabatan : ...,²⁷

harian pos tanggal .../melalui Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁴⁹,
...

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵⁰,
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan Tergugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan salinan Surat Gugatan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵¹ tanggal ...⁵² dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...⁵³,
...

atau⁰

[Jika Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan Penggugat]⁰

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah dikirimkan salinan Surat Tanggapan melalui (Surat Elektronik/Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ Surat (Panitera/Wakil Panitera)² Pengadilan Pajak Nomor ...⁵⁴ tanggal ...⁵⁵ dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi⁵⁶) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-...⁵⁷ sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)² Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)⁶⁹, sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1))⁷⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

atau⁰

[Jika sengketa mengenai gugatan atas pencabutan izin NPPBKC]⁰

bahwa Surat Gugatan Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹, (dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, menyatakan tidak setuju terhadap (Surat/Keputusan)² Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani)⁶⁹ sehingga memenuhi ketentuan (Pasal 40 ayat (1), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)⁷⁰ (dan diajukan masih dalam

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf ...⁷⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

*(Nama dan gelar Panitera
Pengganti)*

Salinan sesuai dengan aslinya,
(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁸⁷

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

(Panitera/Wakil Panitera)²

...⁸⁷

(Nama, gelar, dan NIP (Panitera/Wakil Panitera)²)

-
- ⁸ Diisi dengan nomor berkas sengketa.
- ⁹ Diisi dengan Nama Penggugat dengan huruf kapital dan ditebalkan. Jika terjadi perubahan nama Penggugat maka nama Penggugat ditulis sebagai berikut:

“Nama terakhir □ enggugat diikuti “d.h.” diikuti “nama □ enggugat sesuai dengan surat/ keputusan yang diajukan gugatan”,

contoh : **PT ABC** = nama terakhir Penggugat

PT XYZ = nama Penggugat sesuai dengan surat/keputusan

Ditulis : **PT ABC** d.h. **PT XYZ**

- ¹⁰ Diisi dengan NPWP Penggugat.
- ¹¹ Diisi dengan alamat terakhir Penggugat,
- jika alamat terakhir Penggugat berbeda dengan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir □ enggugat ”d.h. alamat yang tertulis dalam surat/ keputusan”.

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321...

- jika Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Penggugat dan alamat yang tertulis dalam Surat/Keputusan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

-
- 31 Diisi dengan nama dan NIP Pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.
- 32 Diisi dengan jabatan/kedudukan pegawai yang mewakili Tergugat dalam persidangan.
- 33 Diisi dengan unit organisasi yang mewakili Tergugat dalam persidangan.
- 34 Diisi dengan nomor surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.
- 35 Diisi dengan tanggal surat tugas terakhir/surat kuasa khusus Tergugat.
- 36 Diisi dengan nomor penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 37 Diisi dengan tanggal penetapan Ketua Pengadilan Pajak (semua penetapan dari penetapan pembentukan Majelis sampai penetapan pengucapan putusan).
- 38 Diisi dengan nomor surat gugatan Penggugat.
- 39 Diisi dengan tanggal surat gugatan Penggugat.
- 40 Diisi dengan nomor surat tanggapan Tergugat.
- 41 Diisi dengan tanggal surat tanggapan Tergugat.
- 42 Diisi dengan nomor surat bantahan Penggugat.
- 43 Diisi dengan tanggal surat bantahan Penggugat.
- 44 Diisi apabila terdapat saksi/ahli/ahli alih Bahasa yang hadir dalam persidangan.
- 45 Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.
- 46 Diisi dengan uraian pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau perhitungan pada Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya.
- 47 Diisi dengan hari terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 48 Diisi dengan tanggal terima Surat Gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak.

-
- 64 Diisi dengan jenis kelamin Saksi/Ahli.
- 65 Diisi dengan kewarganegaraan Saksi/Ahli.
- 66 Diisi dengan alamat Saksi/Ahli.
- 67 Diisi dengan agama Saksi/Ahli.
- 68 Diisi dengan pekerjaan Saksi/Ahli.
- 69 Pilih sesuai fakta yang memenuhi ketentuan formal gugatan.
- 70 Pilih pasal yang memenuhi ketentuan formal gugatan.
- 71 Dipakai bila memenuhi ketentuan pengajuan gugatan 60 hari.
- 72 Diisi dengan pendapat Pengadilan Pajak, meliputi antara lain :
- a. fakta (peristiwa hukum) terkait formal pengajuan gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formal;
 - b. Penilaian pembuktian dan Pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Pajak;
 - c. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Pajak bahwa pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal.
- 73 Diisi dengan pasal yang tidak memenuhi ketentuan formal gugatan.
- 74 Catatan:
- Dipakai jika ketentuan formal gugatan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak dipenuhi.
 - Jika hanya ketentuan formal gugatan pada Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi maka frase Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak perlu digunakan.
 - Jika hanya ketentuan formal gugatan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang tidak dipenuhi maka frase Pasal 43B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak perlu digunakan.
- 75 Diisi dengan nama hakim yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda (*Concurring Opinion*).

Alamat : ...,²⁸

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...²⁴ tanggal ...²⁵;

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan ...²⁹,

(domisili elektronik ...³⁰)³, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : ...,³¹

Jabatan : ...,³²

Unit Organisasi : ...,³³

2. ...; (dan seterusnya)

berdasarkan (Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus)² Nomor ...³⁴ tanggal ...³⁵,

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor ...³⁶ tanggal

...³⁷,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ...⁴⁰ tanggal ...⁴¹,

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor ...⁴² tanggal ...⁴³,

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Sengketa Gugatan
Penggugat Nomor ...⁴⁴ tanggal ...⁴⁵,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dan
(saksi/ahli/ahli alih Bahasa)⁴⁶ dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya
yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Surat
Nomor ...³⁸ tanggal ...³⁹ yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁴⁷ tanggal

melalui Surat Kuasa Khusus Nomor ...⁵⁸ tanggal ...⁵⁹ oleh ...⁶⁰ jabatan ...⁶¹, berdasarkan Akta Nomor ...⁵⁵ tanggal ...⁵⁶ yang dibuat oleh Notaris ...⁵⁷, terbukti merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pernyataan pencabutan sengketa Gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

- (1) Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Gugatan;
- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan diajukan dalam sidang sebelum sengketa Gugatan ini diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal ...⁶² Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan a quo;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya sengketa Gugatan tersebut maka sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan Gugatan tidak relevan lagi untuk diperiksa;

bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan pernyataan pencabutan Gugatan Penggugat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Gugatan Nomor³⁸.. tanggal ...³⁹ yang diajukan oleh Penggugat terhadap ...⁴ Nomor ...⁵ tanggal ...⁶ tentang ...⁷ atas nama ...⁹ [*nama pemohon*], NPWP ...¹⁰, beralamat di ...¹¹, (domisili elektronik ...¹⁴)³

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶³ tanggal ...⁶⁴ oleh ...⁶⁵ sebagai Hakim Ketua, ...⁶⁶ dan ...⁶⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁶⁸ tanggal ...⁶⁹ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...⁷⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁷¹

...⁷¹

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 1*)

(*Nama dan gelar Hakim Ketua*)

...⁷¹

(*Nama dan gelar Hakim Anggota 2*)

atau⁰

[Jika susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti saat melakukan pemeriksaan, musyawarah, dan pengucapan putusan adalah tidak sama, maka berlaku format di bawah ini]⁰

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...⁶³ tanggal ...⁶⁴ oleh ...⁶⁵ sebagai Hakim Ketua, ...⁶⁶ dan ...⁶⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)³ pada hari ...⁶⁸ tanggal ...⁶⁹ oleh ...⁷² sebagai Hakim Ketua, ...⁷³ dan ...⁷⁴ masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ...⁷⁰ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Tergugat dan (dihadiri/tidak dihadiri)² oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

...⁷¹

...⁷¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...⁷¹

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

Panitera Pengganti,

PETUNJUK PENULISAN
TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 16 – Putusan Pencabutan Gugatan Kepabeanan dan Cukai

- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.15/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Penulisan Nomor Putusan menjadi → PUT-000001.15/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Pilih salah satu yang sesuai.
- 3 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.
- 4 Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
- 5 Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lain yang diajukan gugatan.
- 6 Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya yang diajukan gugatan.
- 7 ☐ diisi dengan “tentang” Pen~~abutan~~ Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencabutan NPPBKC/Surat Keputusan Lainnya, dituliskan secara lengkap.
- 8 Diisi dengan nomor berkas sengketa.

“alamat terakhir Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat/keputusan” dan beralamat korespondensi di “alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat/keputusan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 12 Diisi dengan nama penandatanganan surat gugatan.
- 13 Diisi dengan jabatan/kedudukan penandatanganan surat gugatan.
- 14 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 15 Diisi dengan alamat surat elektronik Kuasa Hukum Penggugat yang telah terverifikasi.
- 16 Diisi dengan nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 17 Diisi dengan jabatan/kedudukan pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan.
- 18 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 19 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus penandatanganan surat gugatan.
- 20 Diisi dengan nama pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 21 Diisi dengan jabatan/kedudukan pengurus yang hadir dalam persidangan.
- 22 Diisi dengan nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 23 Diisi dengan nomor surat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- 24 Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- 25 Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- 26 Diisi dengan nama karyawan yang mewakili Penggugat dalam persidangan.
- 27 Diisi dengan jabatan/kedudukan karyawan yang mewakili Penggugat.
- 28 Diisi dengan alamat karyawan yang mewakili Penggugat sesuai dengan KTP/dokumen lain yang sah.
- 29 Diisi dengan alamat lengkap kedudukan Tergugat.
- 30 Diisi dengan alamat surat elektronik Tergugat yang telah terverifikasi.

-
- 53 Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.
- 54 Diisi dengan jabatan penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.
- 55 Diisi dengan nomor Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 56 Diisi dengan tanggal Akta yang mendukung kewenangan pengurus Penggugat.
- 57 Diisi dengan nama Notaris yang membuat Akta.
- 58 Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus penandatangan surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.
- 59 Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus surat pernyataan pencabutan sengketa Gugatan.
- 60 Diisi dengan nama pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 61 Diisi dengan jabatan pengurus yang memberi Surat Kuasa Khusus.
- 62 Diisi dengan tanggal persidangan saat Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan sengketa Gugatan.
- 63 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 64 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
- 65 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 66 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 67 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 68 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
- 69 Diisi dengan tanggal pengucapan putusan.
- 70 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
- 71 Diisi dengan tanda tangan.
- 72 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan pengucapan putusan.
- 73 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan pengucapan putusan.
- 74 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor PUTP... - ... /M. ... Tahun ...¹

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus Surat Permohonan Nomor ...² tanggal ...³ tentang ...⁴, yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari ...⁵ tanggal ...⁶ (diantar langsung/cap harian pos tanggal .../(secara elektronik melalui Surat Elektronik/ Sistem Informasi Pengadilan Pajak)⁷)¹⁰, dan telah terdaftar dalam berkas sengketa Nomor ...⁸, sehubungan dengan putusan atas nama (Pemohon Banding/Penggugat)⁹:

Nama : ...¹⁰

N P W P : ...¹¹

Alamat : ...¹²,

(Domisili Elektronik : ...¹³)²

Telah membaca Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor ...² Tanggal ...³ Tentang ...⁴;

Telah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...¹⁴ yang diucapkan tanggal ...¹⁵;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini adalah ...¹⁶ dahulu selaku ...¹⁷ melalui Surat Nomor ...² tanggal ...³ menyatakan bahwa terdapat kesalahan (tuliskan/hitung)⁹ pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...¹⁴ yang telah diucapkan pada tanggal ...¹⁵ dengan uraian sebagai berikut:

...¹⁸

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- ...¹⁴ yang diucapkan tanggal ...¹⁵ dan dokumen pendukung yang terkait diketahui terbukti terdapat kesalahan (tuliskan/hitung)⁹ sebagai berikut:

...¹⁹

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat

MENGADILI

Membetulkan kesalahan (tuliskan/hitung)⁹ pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT - ...¹⁴ yang diucapkan tanggal ...¹⁵ atas nama ...¹⁰, NPWP ...¹¹, yang beralamat di ...¹², (domisili elektronik ...¹³)⁷ sebagai berikut:

...²⁶

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT - ...¹⁴ yang diucapkan tanggal ...¹⁵;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari ...²⁷ tanggal ...²⁸ oleh ...²⁹ sebagai Hakim Ketua, ...³⁰ dan ...³¹ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak)² pada hari ...³² tanggal ...³³ oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ...³⁴ sebagai Panitera Pengganti serta (dihadiri/tidak dihadiri)⁹ oleh (Terbanding/Tergugat)⁹ dan (dihadiri/tidak dihadiri)⁹ oleh (Pemohon Banding/Penggugat)⁹;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

...³⁵

...³⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 1)

(Nama dan gelar Hakim Ketua)

...³⁵

(Nama dan gelar Hakim Anggota 2)

PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
FORM PP 17
Putusan Revisi Putusan Pajak

-
- 0 Hilangkan petunjuk penulisan putusan bagian ini dari naskah putusan sesuai dengan kebutuhan.
- 1 Diisi dengan nomor putusan, dengan keterangan:
nomor berkas sengketa/kode Majelis/tahun pengucapan
Contoh:
Nomor Berkas Sengketa = 000001.32/2018/PP
Kode Majelis = M.IA
Tahun Pengucapan = 2019
Contoh:
Penulisan Nomor Putusan sebelum pembetulan:
PUT-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
Penulisan Nomor Putusan untuk pembetulan ke-1:
PUT**P1**-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
Penulisan Nomor Putusan untuk pembetulan ke-2:
PUT**P2**-000001.32/2018/PP/M.IA Tahun 2019.
- 2 Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
- 3 Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
- 4 Diisi dengan “tentang” Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
- 5 Diisi dengan hari terima Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 6 Diisi dengan tanggal terima Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 7 Ditulis dalam hal sengketa gugatan diajukan secara elektronik.

-
- jika Pemohon Banding/Penggugat mempunyai alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat terakhir Pemohon Banding dan alamat yang tertulis dalam Surat Keputusan Keberatan, maka penulisan alamat mengikuti format sebagai berikut:

“alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat ”d.h.“ alamat yang tertulis dalam surat keputusan keberatan”_dan beralamat korespondensi di_“alamat korespondensi”

Contoh:

Jalan Melati Nomor 123 = alamat terakhir Pemohon Banding/Penggugat.

Jalan Mawar Nomor 321 = alamat tertulis dalam surat keputusan keberatan.

Jalan Anggrek Nomor 333 = alamat korespondensi Pemohon Banding/Penggugat.

Format penulisan:

... beralamat di Jalan Melati Nomor 123 d.h. Jalan Mawar Nomor 321 ... dan alamat korespondensi di Jalan Anggrek Nomor 333.

- 13 Diisi dengan alamat surat elektronik Penggugat yang telah terverifikasi.
- 14 Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan pembetulan oleh Pemohon;
- 15 Diisi dengan tanggal Pengucapan Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan pembetulan oleh Pemohon;
- 16 Diisi dengan nama Pemohon yang mengajukan permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
- 17 Diisi dengan status Pemohon yang mengajukan permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak (Pemohon Banding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat).
- 18 Diisi sesuai surat permohonan pembetulan Putusan Pengadilan Pajak yang dimintakan pembetulan oleh Pemohon.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

- 26 Diisi sesuai hasil pemeriksaan Majelis terkait perhitungan atau penulisan yang terdapat kesalahan tulis/hitung.

Contoh:

Halaman 3 Paragraf 8

Tertulis:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp9.666.593.825,00

Menjadi:

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.825.336.545,00

- 27 Diisi dengan hari sidang pemeriksaan dicukupkan.
28 Diisi dengan tanggal sidang pemeriksaan dicukupkan.
29 Diisi dengan nama Hakim Ketua yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
30 Diisi dengan nama Hakim Anggota 1 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
31 Diisi dengan nama Hakim Anggota 2 yang melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
32 Diisi dengan hari pengucapan putusan.
33 Diisi dengan tanggal pengucapan Putusan.
34 Diisi dengan nama Panitera Pengganti yang melakukan pengucapan putusan.
35 Diisi dengan tanda tangan.